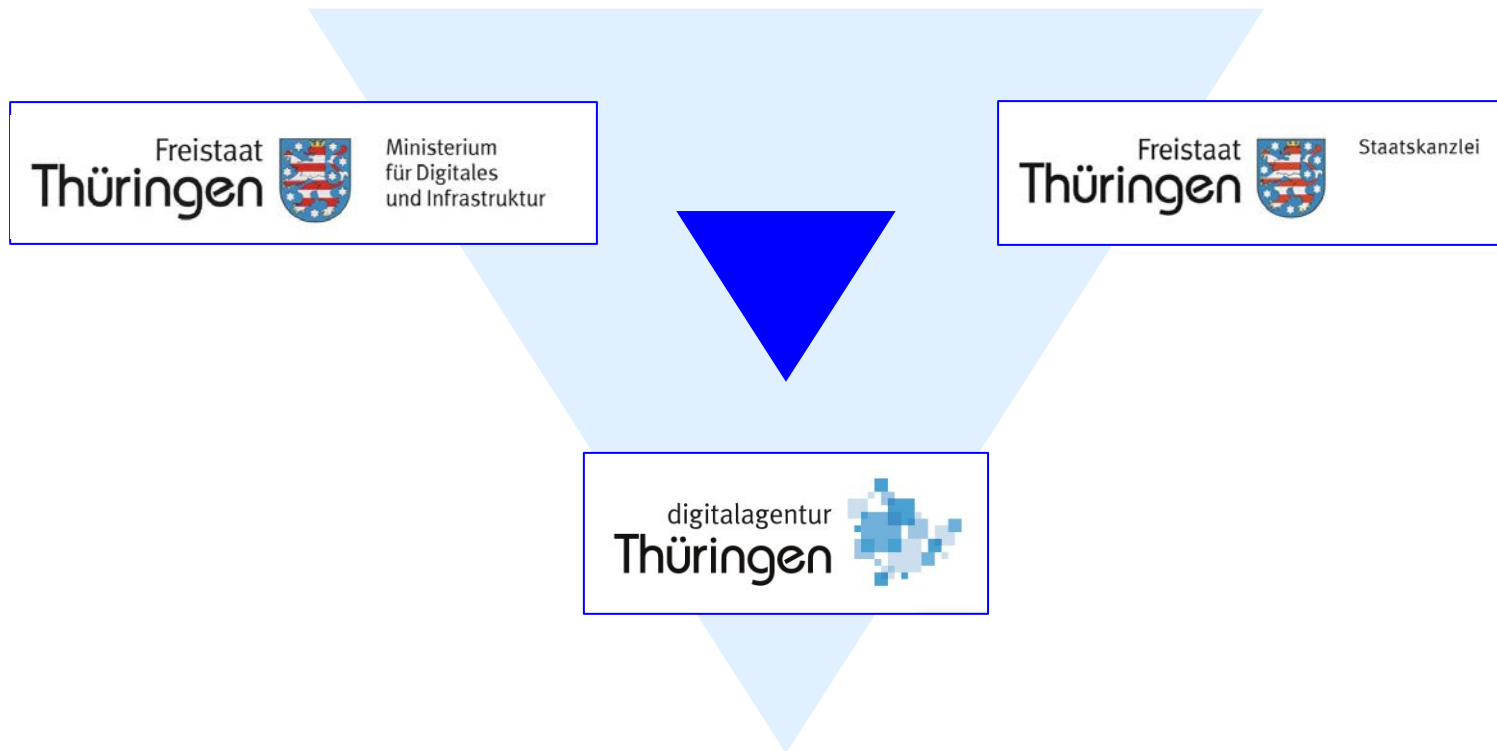


# Kompetenzzentrum Digital- und Praxischeck Train-The-Trainer

DigitalService Bund

# Einführung

# Kompetenzzentrum Praxis- und Digitalcheck

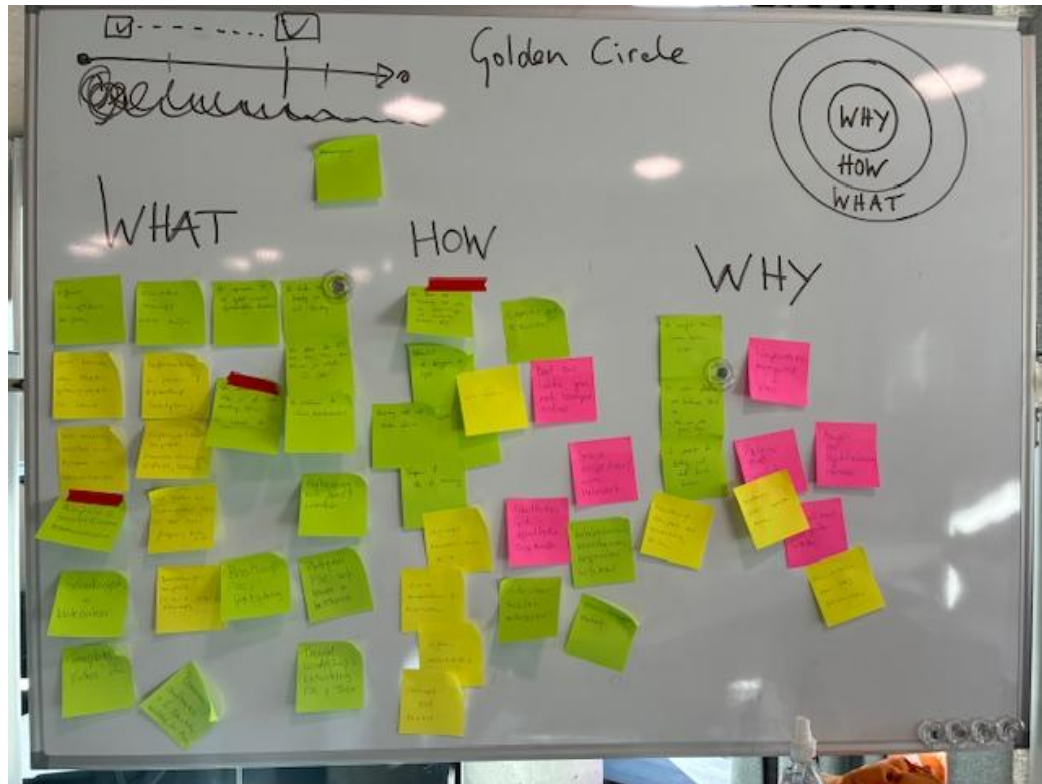


# Recap Kick Off

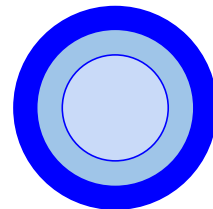
Am 04.11.2025 in Erfurt

## Teilnehmer:

- Philipp Gerth / TMDI
- Felix Haak / DAT
- Ivo Hanke / DS



# What



## Wissenstransfer & Kompetenzaufbau

- Wir bauen eigene **Kompetenzen** auf und transferieren diese nach außen.
- Wir bieten **Schulungen, Materialien, Templates** und **Videos** an.
- Wir stellen Informationsangebote bereit (z.B. Handreichungen, Webseiten).

## Beratung & Analyse zur Gesetzgebung

- Wir **beraten zur praxis- und digitaltauglichen Gesetzgebung** (1:1 und 1:n).
- Wir **analysieren Normentwürfe auf Hürden sowie Probleme** und bringen unser Verständnis des Gesetzgebungsprozesses ein.
- Wir stimmen uns mit Bund und Ländern ab

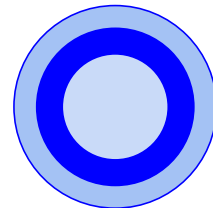
## Digitale Werkzeuge & Plattform (PDC)

- Wir bauen die **PDC-Plattform** auf und betreuen sie.
- Wir erstellen einen Intranet-Auftritt zur Unterstützung der digitalen Gesetzgebung.
- Wir machen den PDC in der Landesverwaltung bekannt und fördern dessen Nutzung.

## Vernetzung & Strategie

- Wir bauen eine Community auf.
- Wir schaffen eine strategische Verknüpfung von Führung und Verwaltung.
- Wir zeigen "Leuchtturm"-Beispiele und Best Practices auf.

# How



## Kollaborative & Offene Arbeitsweise

- Wir arbeiten kollaborativ und als Sparringspartner (insb. für Legisten).
- Wir sind transparent und offen für Mitwirkung.
- Wir beschränken die Mitwirkung bewusst nicht auf Ministerien.

## Lösungs- & Serviceorientierung

- Wir arbeiten praxisnah, intuitiv und lösungsorientiert ("Mut zur Lücke").
- Wir leben unser Service-Versprechen und schaffen echten Mehrwert.
- Wir bieten direkten Kontakt

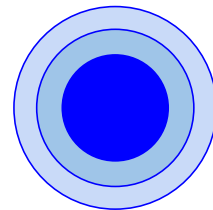
## Netzwerk & Community-Pflege

- Wir agieren als Experten und aktive Netzwerker.
- Wir pflegen eine Community für einen ressortunabhängigen und hierarchiefreien Austausch.

## Unsere Prinzipien

- Wir folgen dem Grundsatz: Öffentliches Geld, öffentliche Ergebnisse.

# Why



## Moderner Staat & Innovation

- Wir machen einen **modernen, handlungsfähigen Staat** möglich.
- Wir nehmen der Verwaltung die **Angst vor der Digitalisierung**.
- Wir machen **Innovatoren** den Weg frei.
- Wir unterstützen die Verwaltung und schaffen dadurch neue Spielräume.

## Positionierung & Außenwirkung

- Wir repräsentieren Thüringen als **innovatives und digitalfreundliches** Bundesland.
- Wir wirken als "Idee aus dem grünen Herzen Deutschlands" federführend auf bundesweite Vorhaben ein.

## Kultureller Anspruch & Zusammenarbeit

- Wir propagieren und leben eine **Kultur der Kooperation**.
- Wir sind **unbürokratisch, hierarchiearm, ansprechbar** und **hilfsbereit** – direkt für die Arbeitsebene.
- Wir arbeiten eigenverantwortlich, planvoll und flexibel.

## Methodischer Auftrag

- Wir ermöglichen einen externen und neutralen Einblick.
- Wir arbeiten evidenzbasiert, messbar, **nutzerzentriert**, **praxisbezogen** und **konkret**.

# Unsere Mission

**Wir machen den modernen Staat möglich.**

Als **Impulsgeber aus dem grünen Herzen Deutschlands** unterstützen wir die Verwaltung dabei, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Wir nehmen Ängste, machen **Innovatoren den Weg frei** und schaffen neue Spielräume für eine handlungsfähige Verwaltung.

Dafür **beraten wir zur digitaltauglichen Gesetzgebung**, bauen die PDC-Plattform auf und transferieren unser Wissen durch Schulungen und den **Aufbau einer aktiven Community**. Wir agieren evidenzbasiert, nutzerzentriert und transparent, um eine effiziente und moderne Verwaltung für morgen zu gestalten.

# Train the Trainer

Curriculum

# Ziele des Programms

## Wissenstransfer Bund → Land

- Methoden und Formate vom **Digitalcheck Bund** für Thüringen nutzbar machen
- Aus **Erfahrungen lernen**, die auf Bundesebene gemacht wurden

## Ressourceneffizienz

- **Nachnutzung** bereits vorhandener (Schulungs-) materialien vom Bund
- Keine Entwicklung "from scratch"

## Länderübergreifende Perspektive

- Austausch zwischen Thüringen und **anderen Ländern**
- Möglichkeit zur späteren **Weitergabe** von Materialien und Erfahrungen an weitere Bundesländer
- Thüringen kann **Vorreiterrolle** einnehmen

## Nachhaltigkeit

- **Wissen verteilen** (TMDI, DAT, TSK...)
- **Kontinuierliche Weiterentwicklung** durch lokales Kompetenzzentrum
- Kompetenz **unabhängig von IT-Umsetzung**

# Programmaufbau



## **Workshop I**

Fachliche  
Grundlagen

1  
Tag



## **Workshop II**

Praxischeck &  
Beteiligungsformate

1  
Tag



## **Workshop III**

Kommunikation &  
Tools

1  
Tag

# Einschränkungen

- Das Programm ist kein juristischer Kurs in Gesetzgebung!
- Sondern Überblick über bestehende Regelungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit
- Der Fokus liegt auf organisatorischer Begleitung und Prozessverständnis
- Weiterführende Links für Selbststudium sind enthalten

# Workshop I

Fachliche Grundlagen

# Durch den Tag führen...



**Ivo Hanke**

Transformation Manager

DigitalService Bund GmbH

# Unsere Prinzipien

**Smartphones &  
Laptops aus**

**Gerne mit  
Workshop “Du”**

**Feedback immer  
sachlich und nie  
persönlich**

**Ausprobieren statt  
nur zuhören**

**“Ja, und”  
statt  
“Ja, aber”**

**Offenheit und freier  
Raum**

**Was hier  
besprochen wird  
bleibt auch**

**Wenn nicht jetzt,  
wann dann**

# Agenda

| Zeit                 | Modul                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 09:00 - 09:30        | Ankommen & Einführung                                               |
| <b>09:30 - 11:00</b> | <b>Modul 1: Grundlagen Gesetzgebungsprozess</b>                     |
| 11:00 - 11:15        | Kaffeepause                                                         |
| <b>11:15 - 12:45</b> | <b>Modul 2: Die fünf Prinzipien für digitaltaugliche Regelungen</b> |
| 12:45 - 13:30        | Mittagspause                                                        |
| <b>13:30 - 15:00</b> | <b>Modul 3: Digitalcheck &amp; Interoperabilität</b>                |
| 15:00 - 15:15        | Kaffeepause                                                         |
| <b>15:15 - 16:45</b> | <b>Modul 4: Visualisierung &amp; Rulemapping</b>                    |
| 16:45 - 17:00        | Abschluss & Feedback                                                |



# Check-In



Wie ist dein Name und in welcher Funktion bist du hier?



Wie ist deine Stimmung?



Was hast du für Erwartungen an den Tag?



# Los geht's



# Lernziel Workshop I

Verstehen des **Gesetzgebungsprozesses** und erkennen der strategische Bedeutung der **Frühphase** als zentrales Handlungsfeld für digitaltaugliche Regelungen. Erklären und Anwenden der **fünf Prinzipien für Digitaltauglichkeit**, Durchführen der Vorprüfung des **Digitalchecks** und die Einordnen der Anforderungen der **EU-Interoperabilität**. Beherrschen grundlegender **Visualisierungsmethoden** und Beraten von Legist:innen bei deren Einsatz.

# Warum?

Zunehmende **Regulierungsdichte**, **komplexe Verwaltungsverfahren** und die **Anforderungen der Digitalisierung** überfordern bestehende Prozesse.

Gesetze werden oft **ohne ausreichende Praxiserprobung** verabschiedet, sind deshalb schwer digital umsetzbar und erzeugen **unnötige Bürokratiekosten** für Bürger:innen, Wirtschaft und Verwaltung.

Gleichzeitig fehlen rechtliche Möglichkeiten, um **innovative Lösungen** zu testen, bevor sie eingeführt werden.





**Wenn Bund und Länder  
gemeinsam handeln, entsteht  
große Gestaltungskraft.**

Förderale Modernisierungsagenda

# Fokus auf neue Instrumente besserer Rechtsetzung

| Instrument                | Ziel                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitalcheck              | Regelungen von Anfang an so gestalten, dass sie digital umsetzbar sind – keine Medienbrüche, keine analogen Hürden                         |
| Praxischeck               | Frühzeitige Einbindung von Normadressaten und Vollzugsbehörden, um Praxistauglichkeit sicherzustellen und vor der Verabschiedung zu prüfen |
| Gesetzesfolgenabschätzung | Systematische Analyse der Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung vor der Verabschiedung                                        |
| Befristung & Evaluation   | Regelungen mit Ablaufdatum versehen und ihre Wirksamkeit regelmäßig überprüfen                                                             |
| Experimentierklauseln     | Rechtliche Freiräume schaffen, um neue Ansätze zeitlich oder regional begrenzt zu erproben                                                 |
| Reallabore                | Kontrollierte Testumgebungen, in denen innovative Lösungen unter realen Bedingungen erprobt werden können                                  |

# Ideen-Parkplatz

- Gibt es Fragen bis?
- Was fehlt?

# Grundlagen Gesetzgebungsprozess



**Einführung in den  
Gesetzgebungsprozess auf Bundes-  
und Länderebene. Von der  
Regelungsidee über die Entwicklung  
von Regelungsalternativen und  
Gesetzesfolgenabschätzung bis hin  
zum Ressortentwurf**



**90 Minuten**

Leitfrage

# Wie entsteht eine Regelung oder ein Gesetz?

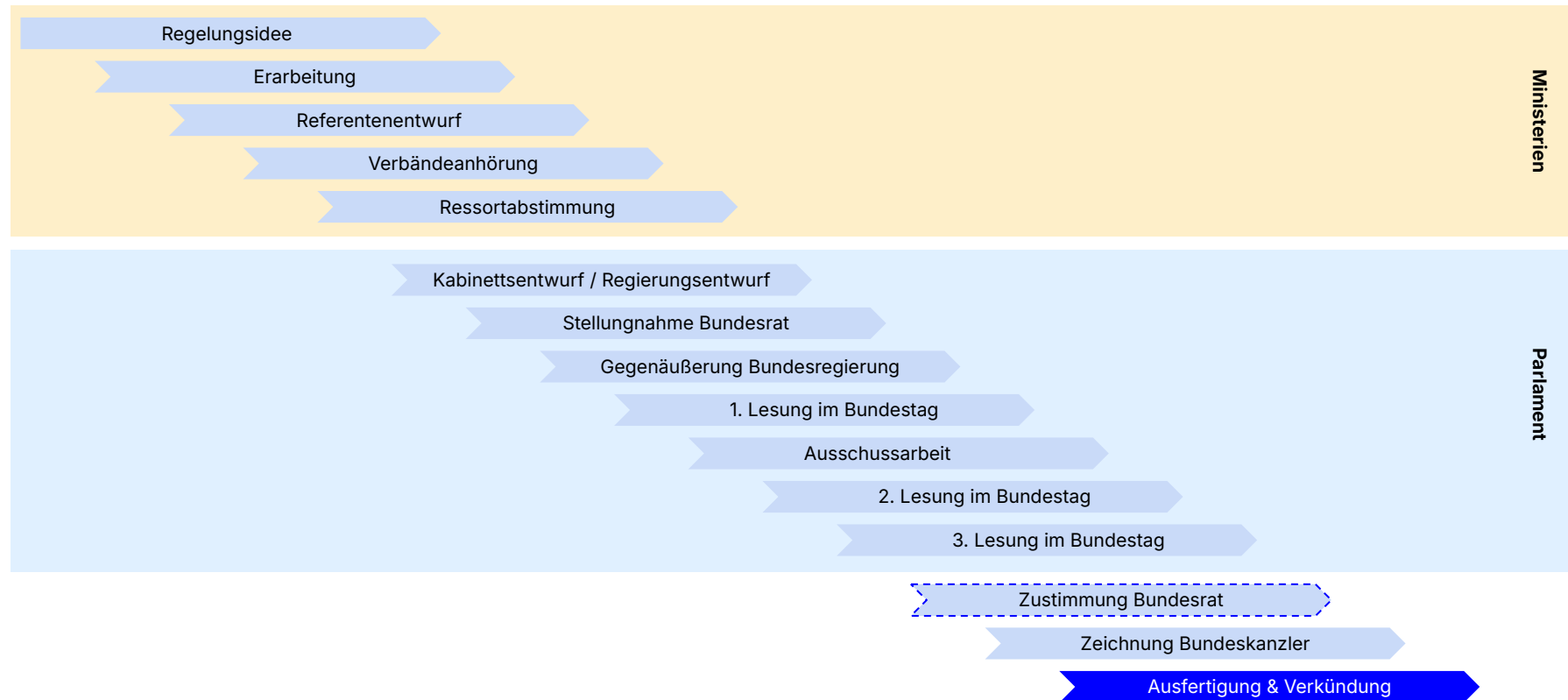
# Einführung

Leichte Abweichung  
auf Länderebene...

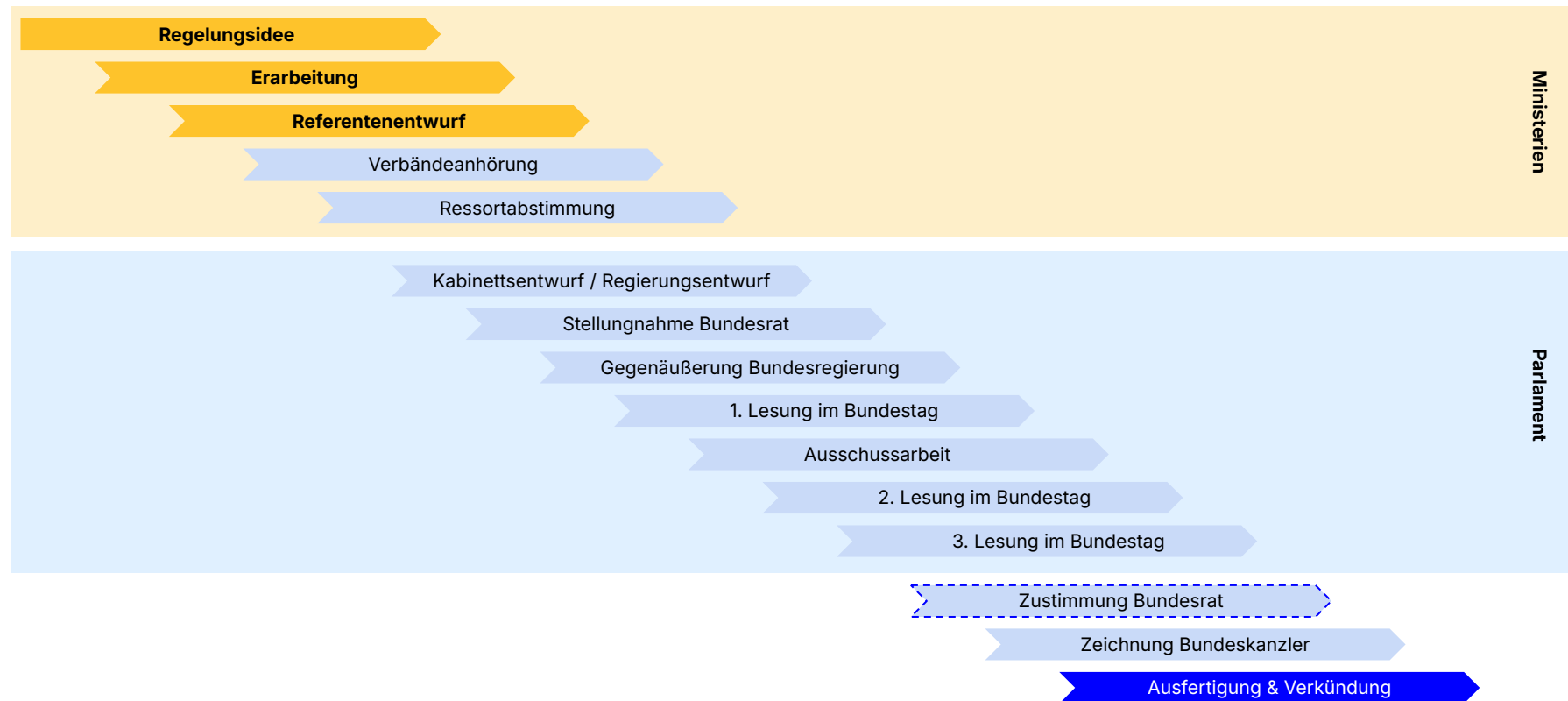
Gesetzgebung in Deutschland folgt einem streng strukturierten Weg von der ersten Regelungsidee bis zur fertigen Verordnung, Regelung bzw. zum Gesetz:

1. **Regelungsbedarf identifizieren:** Impuls kann aus der Politik, Verwaltung, Rechtsprechung oder Gesellschaft kommen.
2. **Konzeption und Entwurf:** Das federführende Ministerium erarbeitet einen Referentenentwurf mit Gesetzestext, Begründung und Folgenabschätzung.
3. **Ressortabstimmung:** Andere Ministerien, Länder und Verbände nehmen Stellung. Der Entwurf wird überarbeitet und abgestimmt.
4. **Kabinettsbeschluss:** Die Bundesregierung beschließt den Regierungsentwurf und leitet ihn an den Bundesrat weiter.
5. **Parlamentarisches Verfahren:** Bundestag (und ggf. Bundesrat) beraten, ändern und beschließen das Gesetz in mehreren Lesungen.
6. **Ausfertigung und Verkündung:** Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt in Kraft.

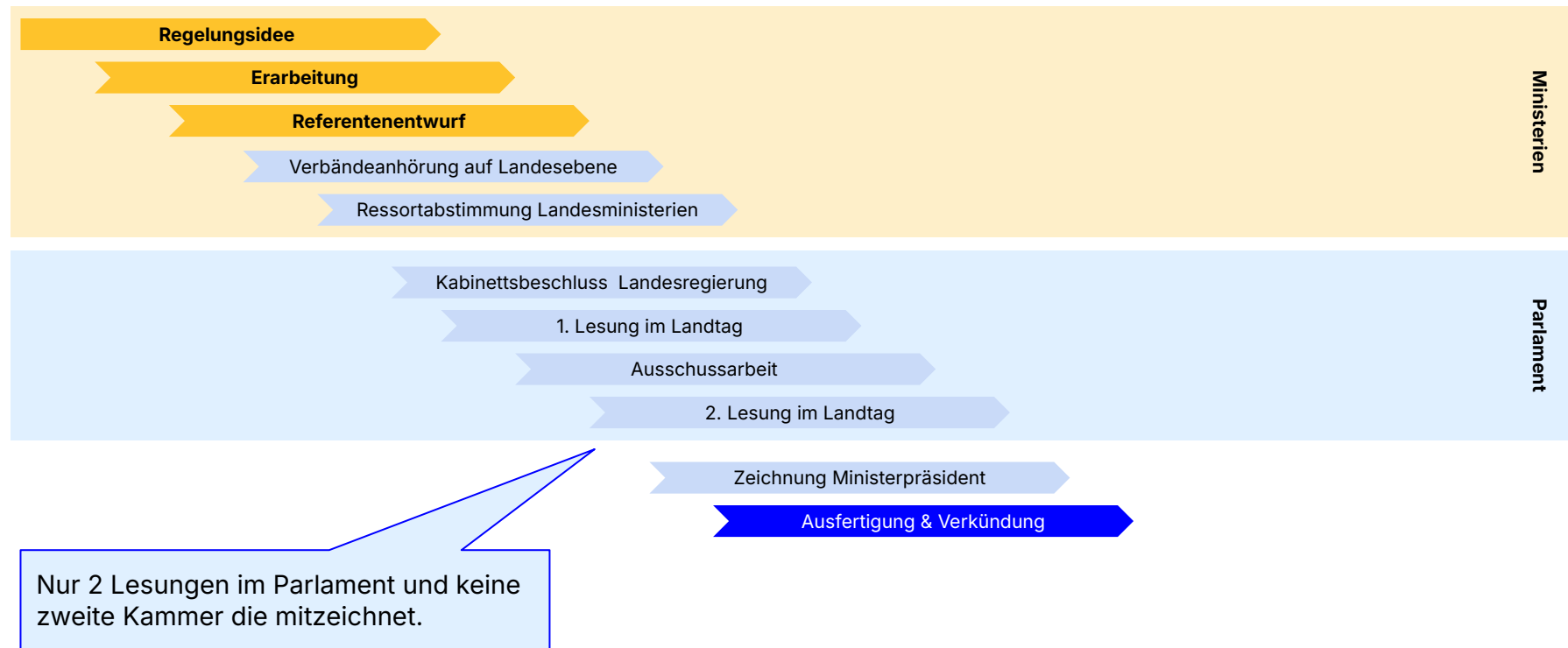
# Gesetzgebungsprozess Bund



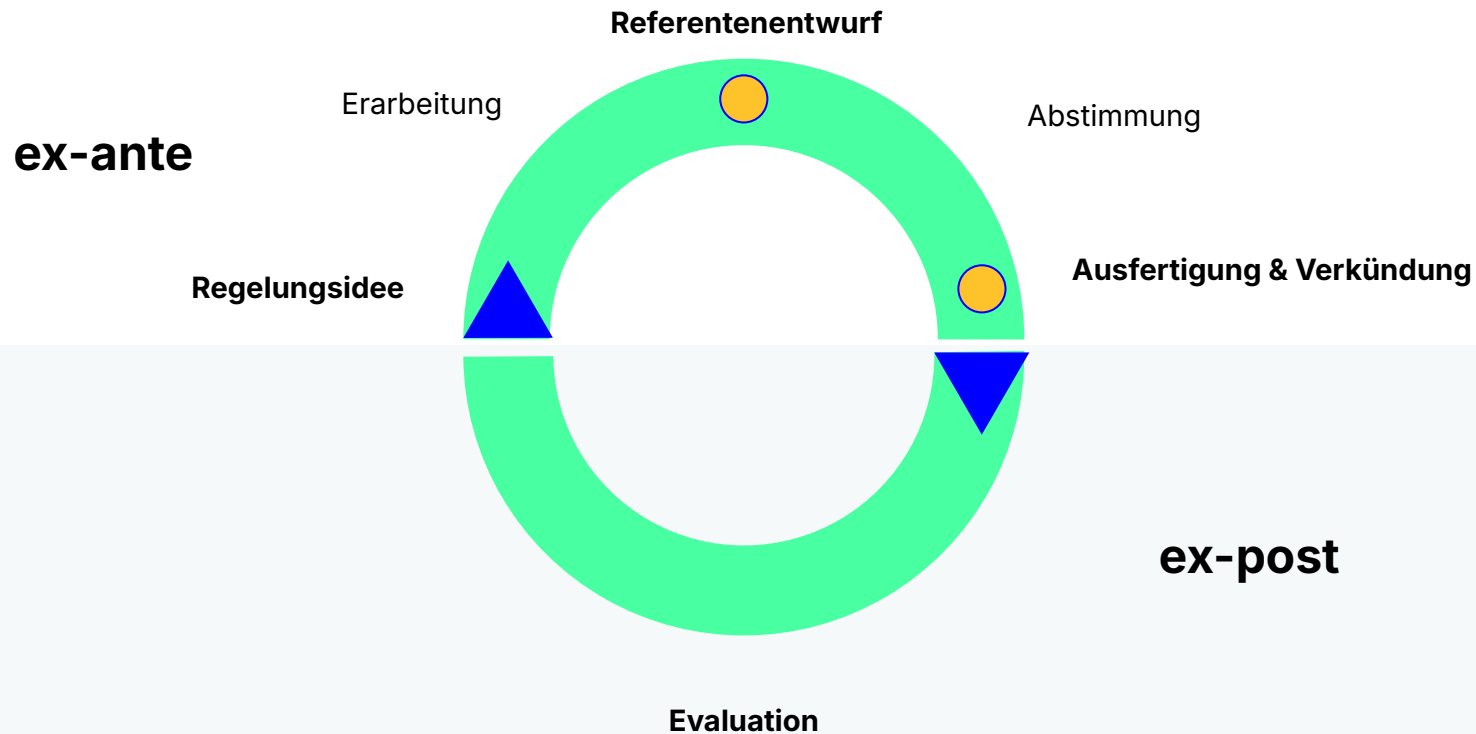
# Früh- oder Vorphase



# Prozess auf Länderebene

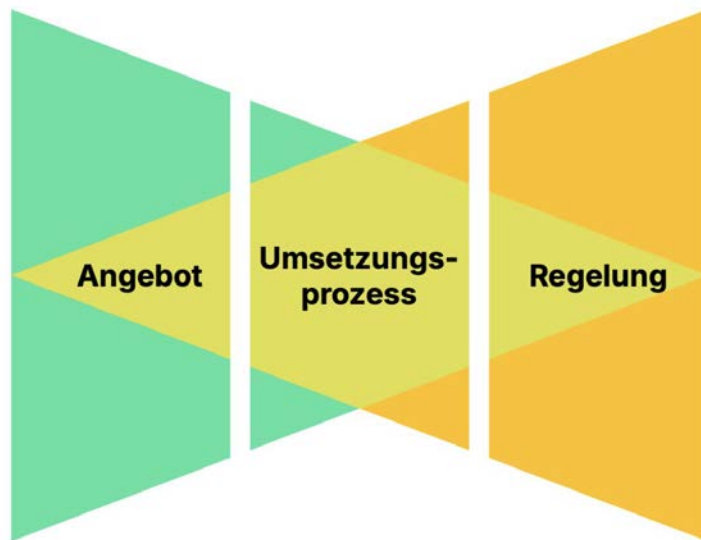


# Gesetzgebungszyklus



# Erfahrungslücke Verwaltung

Was  
**Norm-Adressat:innen**  
erleben



Was  
**der Staat**  
Definiert

Die Art und Weise, **wie der Staat eine Leistung plant und definiert**, ist nicht identisch damit, **wie Norm-Adressat:innen diese Leistung erleben**.

# Bedeutung der Frühphase

Regelungsidee

Erarbeitung

Referentenentwurf

...

*Warum muss geregelt werden?*

Regelungsbedarf und Ziele werden identifiziert, z. B. durch

- Koalitionsvertrag
- Ministerielle Initiative
- EU-Vorgaben
- Rechtsprechung von Gerichten
- Aktuelle Krisen/ Ereignisse
- Lobbyarbeit

Dringlichkeit und politisches Gewicht variieren stark.

*Wie kann das Problem adressiert und die Ziele erreicht werden?*

Referent:innen und Sachbearbeiter:innen übersetzen die Regelungsidee in einem teils langen Verfahren eine konkrete Regelung.

- Prüfung der Faktenlage, wissenschaftlicher Gutachten und internationaler Vergleiche.
- Welche verschiedenen Lösungswege gibt es?
- Abwägen von Alternativen
- Informelle Abstimmung mit Verbänden und Expert:innen
- Erste Textentwürfe

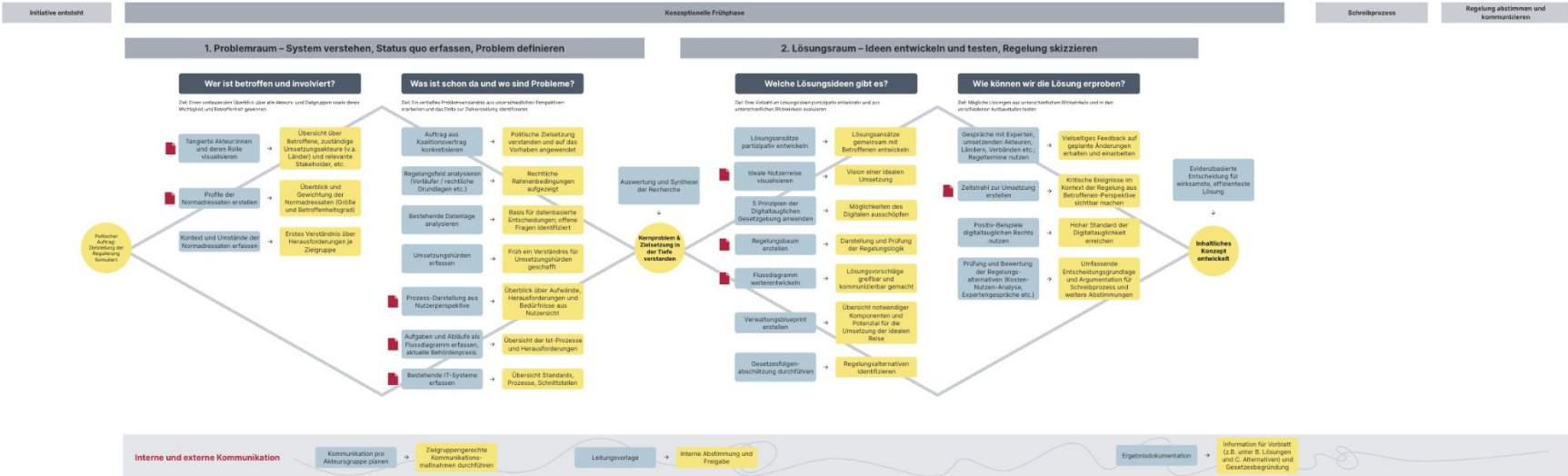
**Zentrales Handlungsfeld innovativer Beteiligungsformate für bürgerfreundliche, bürokratiearme und digitaltaugliche Regelungsvorhaben!**

*Fixpunkt und Diskussionsgrundlage.*

Der Referentenentwurf ist der erste, vollständig ausformulierte und mit einer detaillierten Begründung versehene Gesetzesvorschlag des federführenden Ministeriums.

- Intensive Abstimmung im Haus
- Einbeziehung von Hausleitung und anderen Referaten.
- Erste Schätzung von Erfüllungsaufwand und Bürokratiekosten der Regelung

# Methodenbaukasten der Frühphase

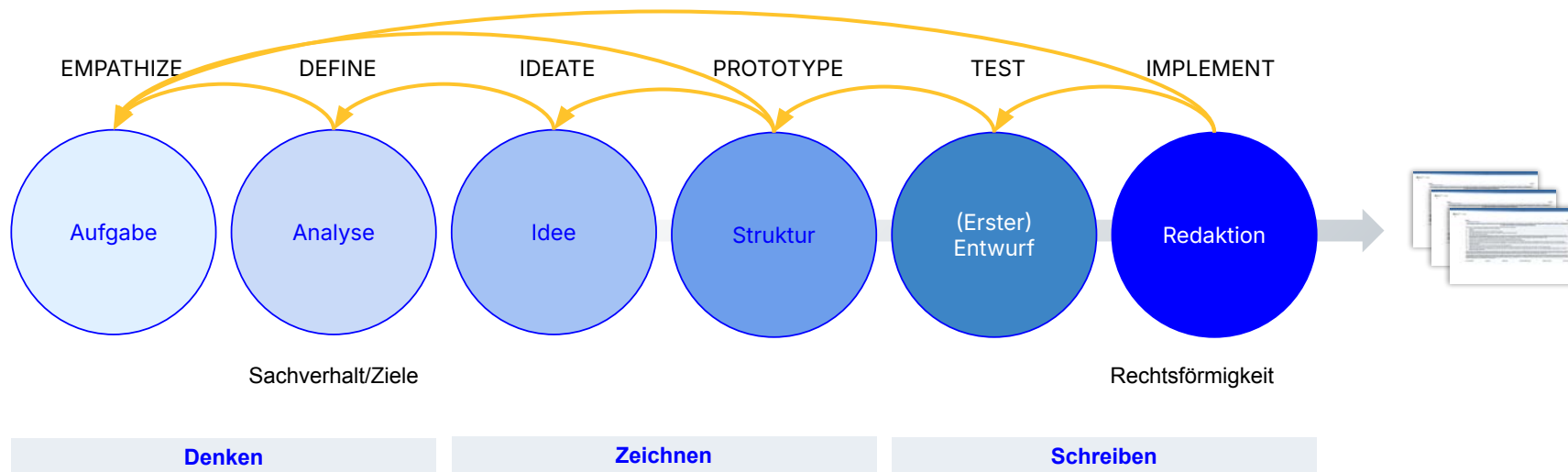


**Typische Instrumente, um den Problemraum zu verstehen:**  
Desk Research, Tiefen-Interviews, Fokusgruppen, Workshops wie Praxischeck Round Table, Visualisieren, F2M-Methode, Bürgerreise Template, Szenarioanalyse, Umfragen, Instagram etc.

**Typische Instrumente, um Visionen und Lösungen zu gestalten und zu testen:**  
Prototyping, Praxischeck, Tests mit Beteiligten, Visualisieren, F2M-Methode, Bürgerreise, formelle Beteiligungsformate etc.

# Legal Design

Mit Methoden aus der Innovationsforschung **nutzer- bzw. adressatenzentrierte** Regelungen schreiben.



# Legal Design

Konkret bedeutet das...

- **Mit dem Problem starten:** Statt sofort Paragraphen zu formulieren, analysieren wir erst die Ursachen und den tatsächlichen Missstand).
- **Iteratives Vorgehen:** Wir entwickeln die Regelung in Schleifen: Entwerfen, Feedback einholen, überarbeiten – noch vor dem offiziellen Referentenentwurf.
- **Lernen von Normadressaten:** Wir sprechen frühzeitig mit denen, die das Gesetz vollziehen (Verwaltung) oder befolgen müssen (Bürger/Wirtschaft), um ihre Realität zu verstehen.
- **Experimentierklauseln nutzen:** Wir schaffen rechtliche Freiräume, um neue Ansätze befristet oder regional zu erproben, bevor sie flächendeckend Gesetz werden.
- **Lösungen überprüfen:** Wir verlassen uns nicht auf Annahmen, sondern testen die Verständlichkeit und Vollzugstauglichkeit (Praxischeck) empirisch.

# Fristengerüst in der GGO

| Gesetzgebungsphase                                             | Minstdauer              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vorphase                                                       | Keine festgelegte Dauer |
| Hausabstimmung                                                 | 2 Wochen                |
| Befassung Hausleitung                                          | 1 Woche                 |
| Ressortabstimmung / Weitere Beteiligungen                      | 4 Wochen                |
| Kabinetttvorlage                                               | 1 Woche                 |
| Erste Befassung Bundesrat                                      | 6 Wochen                |
| Gegenäußerung Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats | 1 Woche                 |
| Befassung Bundestag                                            | 3 Wochen                |
| Zweite Befassung Bundesrat                                     | 2 Wochen                |
| Erstellung Urschrift                                           | 1 Woche                 |
| Gegenzeichnung Bundeskanzler und Mitglied der Bundesregierung  | 1 Woche                 |
| Ausfertigung durch Bundespräsidenten                           | 1 Woche                 |

Nur 25% der Gesetzgebungsvorhaben beachten die Mindestfristen. Wer als Getriebener politischer Themenkonjunkturen durch das Gesetzgebungsverfahren hetzt, dem scheint es mehr um die Außendarstellung seiner Handlungsfähigkeit zu gehen, als um den Anspruch, Gesetze maximal wirksam, minimal aufwändig und in hoher „handwerklicher“ Qualität abzuliefern.

NKR Jahresbericht 2023

# Was steht sonst noch in der GGO?

## Das federführende Ressort muss...

- ... alle betroffenen **Ressorts beteiligen** (§ 45 GGO)
- ... die Länder, kommunalen **Spitzenverbände, Fachkreise und Verbände angemessen** einbeziehen (§ 47 GGO )
- ... die **Gesetzesfolgen des Entwurfes** darstellen, insbesondere auch Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung (nach § 44 GGO)
- ...im Vorblatt des Regelungsentwurfes **mögliche Alternativen** benennen (Anlage 3 zu § 42 Absatz 1 GGO).

Eine gut dargestellte Gesetzesfolgenabschätzung erleichtert die argumentative Abstimmung des Entwurfs während der Ressort- und Verbändeabstimmung!

In Brandenburg wird momentan die GGO angepasst, dabei wird der Digitalcheck (Prüfbogen) als verbindlicher Schritt in der Gesetzgebung aufgenommen!

# Gesetzesfolgeabschätzung GFA

Möglichst **umfassender Überblick** über Auswirkungen der Regelungsalternativen und damit Erarbeitung einer belastbaren Entscheidungsgrundlage.

Realisierung einer möglichst hohen Zielerreichung sowie **Akzeptanz bei Normadressaten und Dritten** für das Regelungsvorhaben.

**Verbesserte inhaltliche Qualität** und Konsistenz des Regelungsvorhabens und somit gesteigerte Gesamtqualität (Verhinderung von "Reparaturgesetzen").

**Frühzeitige und umfangreiche Transparenz** über die Folgen des Regelungsvorhabens; dies erhöht die Akzeptanz der angestrebten Regelung.

Erleichterung der rechtsförmigen Fassung des Regelungsentwurfs, da **wichtige Argumentationen und Angaben** für das Vorblatt sowie die Begründung des Entwurfes aus der Abschätzung der Alternativen heraus nachgebildet werden können.

**Bessere Argumentationsgrundlage** für Abstimmungsprozesse (insbesondere mit Ressorts, Verbänden, Parlament etc.). Daraus kann eine Vereinfachung des Verfahrens resultieren.

## Nicht notwendig wenn...

...für die angestrebte Regelung bereits politische Entscheidungen vorliegen, die in anderem Zusammenhang getroffen wurden und keinerlei „Gestaltungsspielraum“ lassen; zum Beispiel aufgrund internationaler Abkommen oder europarechtlicher Vorgaben.

# Vorgehen GFA

**Schritt 1:** Analyse des Regelungsfeldes

**Schritt 2:** Zielbeschreibung

**Schritt 3:** Entwicklung von Regelungsalternativen

**Schritt 4:** Prüfung und Bewertung der Regelungsalternativen

**Schritt 5:** Ergebnisdokumentation

# Regelungsalternativen

## C. Alternativen

Keine.

## D. Haushaltsausgaben ohne Er

Dem Bundesministerium für Arbeit und neuen Verordnungsverfahren zusätzlich 590 844 Euro wegen des hierfür zu verministeriums für Arbeit und Soziales von e tes (A15) und zwei Planstellen in der Einrichtung einer Website belaufen sich jährlich rund 84 000 Euro.

Für die Einrichtung der Prüfstelle Bund Knappschaft-Bahn-See entsteht ein z Planstellen und Stellen für die Prüfstell 1,4 Millionen Euro jährlich. Weiter faller. ren die Einrichtung von 1.4 Millionen Euro jährlich. Weiter fallen Kosten in Höhe von rund 157 000 Euro an. Für die erstmalige Einrichtung der Softwarelösung werden Kosten in Höhe von 16 000 Euro beziffert. Die Lizenzkosten der benötigten Softwarelösung belaufen sich auf einmalig rund 36 000 Euro und jährlich rund 7 000 Euro für Wartung. Diese Kosten werden der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

und die Anwendungs- und Vollzugstreundlichkeit zu erhöhen.

## B. Lösung

Die Berichtspflicht über die Einhaltung der Sorgfaltspflichten entfällt. Darüber hinaus gelten die im LkSG geregelten Sorgfaltspflichten selbst fort. Der Verstoß gegen diese Pflichten wird allerdings nur bei schweren Verstößen sanktioniert.

## C. Alternativen

Die Berichtspflichten und die Sanktionsregelung könnten unverändert bleiben. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Rechtslage auf europäischer Ebene sollen Unternehmen bis zur nationalen Umsetzung der CSDDD jedoch – unter Beibehaltung des Schutzniveaus der Richtlinie – keiner im Vergleich zu anderen europäischen Unternehmen unverhältnismäßig höheren Belastung ausgesetzt sein.

## D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Dieses Vorhaben hat keine haushalterischen Auswirkungen.

Viele Regelungsentwürfe werden (noch) ohne Darstellung von Alternativen entworfen.

# Analyse des Regelungsfeldes

Eine präzise **Zieldefinition** ist wichtig, diese darf sich nicht nur auf das Regelungsziel beschränken, sondern muss auch die gewünschte Verhaltensänderung der Normadressaten und die beabsichtigte Wirkung (Outcome) beschreiben.

Die strategische Vorgabe kommt meist aus dem politischen Bereich (Hausleitung), die handwerkliche Herausforderung liegt dann in der **Operationalisierung**: Wie können abstrakte Vorgaben messbar formuliert werden?

## Beispiel:

Ist mit einer Regelung das Ziel verbunden, den **Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Gewässerschutz** zu verbessern, bleibt dies eine sehr abstrakte politische Vorgabe.

Die Operationalisierung des Ziels **Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen** würde sich deshalb auf konkrete Messwerte beziehen, wie z. B. **Reduzierung des Nitrateintrags** in Grundwasser, **Zunahme der Artenvielfalt** in Uferbereichen oder **Einhaltung bestimmter Grenzwerte** für Schadstoffe.

# Analyse des Regelungsfeldes

Die Analyse des Regelungsfeldes schafft die **Basis für das Regelungsvorhaben** und besteht aus zwei Schritten:

1. **Das Problem verstehen:** Nicht nur Symptome betrachten, sondern die Ursachen verstehen. Eine gute Eingrenzung des Problems ist die beste Rechtfertigung für jede neue Regelung.
2. **Den Kontext erfassen:** Die systemischen Zusammenhänge zwischen den betroffenen Bereichen (z. B. Ökonomie, Soziales, Ökologie etc.) und den handelnden Akteuren sichtbar machen werden, um Wechselwirkungen zu erkennen.

## Praxishinweis:

Auch wenn in den **Fachreferaten meist eine hohe Expertise** im jeweiligen Rechtsgebiet vorliegt, bietet eine strukturierte Analyse durch z. B. **Praxischecks** oder eine **Regelungsbegleitung** entscheidende Mehrwerte. Sie zwingt dazu, den intuitiven Expertenblick zu objektivieren und Annahmen und implizites Wissen offenzulegen, die sonst unerkannt bleiben würden.

# Entwicklung von Regelungsalternativen

Kernstück der Gesetzesfolgenabschätzung ist das **Erarbeiten verschiedener Lösungswege**. Eine fundierte Bewertung in der Frühphase gelingt nur, wenn unterschiedliche Ansätze direkt miteinander verglichen werden, weshalb die Suche nach Optionen möglichst offen erfolgen sollte. Grundsätzlich stehen immer mindestens zwei Wege zur Wahl:

- **Neuregelung**
- **Null-Option** (Beibehaltung des Status quo)
- ...

Darüber hinaus stehen evtl. auch weitere Varianten zur Auswahl, etwa durch den Einsatz von Befristungen oder Experimentierklauseln. Das Ziel sind **klar unterscheidbare Alternativen**, deren jeweilige Folgen systematisch gegeneinander abgewogen werden können.

# Beispiele für Hilfsmittel bei der Alternativenfindung

## Literaturauswertungen

Eine Literaturauswertung ist die erste Möglichkeit, um mögliche Regelungsalternativen zu finden. Dazu gehören auch Dokumente über parlamentarische Beratungen und politische Programme, Vereinbarungen und Verlautbarungen. Vielfach entwickeln Wissenschaftler und andere Experten bei der Analyse eines Gegenstandes auch Lösungen für erkannte Probleme. Hilfreich ist es, neben der juristischen Fachliteratur auch wissenschaftliche Literatur aus anderen Fachgebieten auszuwerten. Gutachten oder Abhandlungen von Interessenverbänden und Normadressaten sowie tagesaktuelle Befassungen (zum Beispiel Artikel in Printmedien) können Anregungen geben.

## Experteninterviews

Interviews mit Experten liefern oftmals über die Literaturauswertung hinaus hilfreiche Informationen. So kann zum Beispiel die Motivation für einen vom Experten entwickelten Lösungsvorschlag besser erkannt werden. Es sollten auch möglichst verschiedene Experten zu dem Regelungsvorhaben interviewt werden. Dies verbreitert die einbezogene Wissensbasis. Bei den Interviews empfiehlt es sich, strukturiert vorzugehen, etwa indem ein standardisierter Fragenkatalog entwickelt wird, welchen man dann gegebenenfalls den Experten auch vorab zuleiten kann.

# Beispiele für Hilfsmittel bei der Alternativenfindung

## Kreativitätstechniken

Kreativitätstechniken sind Methoden zur gezielten Förderung und Gewinnung neuer Ideen, Entwicklung von Innovationen oder Lösung von Problemen im Gruppendialog. Beispiele sind hierbei Ideenworkshops, Mind-Mapping oder Brainstorming. Die Nutzung solcher Kreativitätstechniken kann derart gestaltet werden, dass sich Experten und Normadressaten zu einem Regelungsvorhaben versammeln und gemeinsam anhand einer konkreten Problemstellung Ideen und Visionen zu aussichtsreichen Lösungen beziehungsweise zu vorteilhaften Lösungsmöglichkeiten entwickeln.

### Tipp:

**Regelungsbegleitungen** oder **Praxischecks** helfen Kontextinformationen aufzunehmen und strukturiert aufzubereiten!

# Beispiel für systematische Alternativenfindung

**Die Alternativenfindung** sollte möglichst systematisch und fokussiert auf die verschiedenen Teilbereiche eines Regelungsvorhabens erfolgen. Als praxisrelevant hat sich insbesondere die Betrachtung von möglichen Alternativen in **organisatorischer**, **verfahrenstechnischer** (Vollzug), **inhaltlicher** (materiell) und **normhierarchischer** Hinsicht erwiesen

|                                                    | Alternative 1                               | Alternative 2                                                | Alternative 3                                                           | Alternative ... |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Alternativen hinsichtlich der Organisation         | <b>Null-Option (Status quo beibehalten)</b> | <b>Übertragung der Aufgabe an den nachgeordneten Bereich</b> | <b>Übertragung der Aufgabe an Private</b>                               | ...             |
| ...                                                |                                             |                                                              |                                                                         |                 |
|                                                    | Alternative 1                               | Alternative 2                                                | Alternative 3                                                           | Alternative ... |
| Alternativen hinsichtlich des Verfahrens (Vollzug) | <b>Null-Option (Status quo beibehalten)</b> | <b>eindeutige Handlungsanweisung</b>                         | <b>Zielvorgabe, die durch optionale Maßnahmen umgesetzt werden kann</b> | ...             |

# Konsultationsverfahren

Im Konsultationsverfahren werden die **verbliebenen Regelungsalternativen** einem **Realitätscheck** unterzogen. Im Dialog mit Fachleuten und den direkt betroffenen Normadressaten werden die Entwürfe auf Praxistauglichkeit überprüft.

Das primäre Ziel ist dabei **Qualitätssicherung**: Sind die Alternativen verständlich formuliert, in sich schlüssig und fachlich vollständig? Das Feedback dient dazu, Schwachstellen zu beheben, bevor die Regelung finalisiert wird.

# Erfüllungsaufwand und Bürokratiekosten

Erfüllungsaufwand der  
Wirtschaft

*einmalig und wiederkehrend*

Bürokratiekosten aus  
Informationspflichten

Erfüllungsaufwand der  
Verwaltung

*einmalig und wiederkehrend*

Erfüllungsaufwand der  
Bürger:innen

# Bürokratie- bzw. Paragrafenbremse

Einsparziel beim  
Erfüllungsaufwand  
insgesamt lt. KoaVg:

**10 Mrd. EUR**

Erfüllungsaufwand der  
Wirtschaft

Bürokratiekosten  
aus Informationspflichten

Erfüllungsaufwand der  
Verwaltung

Erfüllungsaufwand der  
Bürger:innen

Einsparziel bei Bürokratie-  
Kosten lt. KoaVg:

**25% / 16 Mrd. EUR**

# Beispiel Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG

**Ziel:** Unternehmen müssen ab einer bestimmten Größe sicherstellen, dass in der Lieferkette keine Menschenrechte verletzt oder Umweltstandards missachtet werden.

## Wirtschaft

**Einmaliger Aufwand:** Umstellung der Prozesse, Anschaffen von Software, Schulungen des Personal etc.

**Wiederkehrende Aufwände:**

Regelmäßige Berichte auf der eigenen Website und an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Regelmäßige Überprüfung der Lieferketten, Beschwerdemöglichkeit für Kund:innen einrichten (Hotline, Postfach etc.), Benennung eines sog. Menschenrechtsbeauftragten...

## Verwaltung

**Einmaliger Aufwand:** Aufbau einer neuen Abteilung im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

**Wiederkehrende Aufwände:** Beamte müssen die eingereichten Jahresberichte der Unternehmen lesen und prüfen, Stichproben durchführen, Hinweisen nachgehen. Evtl. auch Bußgelder verhängen und Verfahren einleiten.

## Bürger:innen

Keine zusätzlichen Aufwände

### Jährlicher Erfüllungsaufwand



# OIOO: One-In-One-Out

Wenn ein Ministerium eine neue Regelung erlässt, die zu laufenden Belastungen für die Wirtschaft führt, muss es an anderer Stelle Regelungen im gleichen Umfang streichen oder vereinfachen.

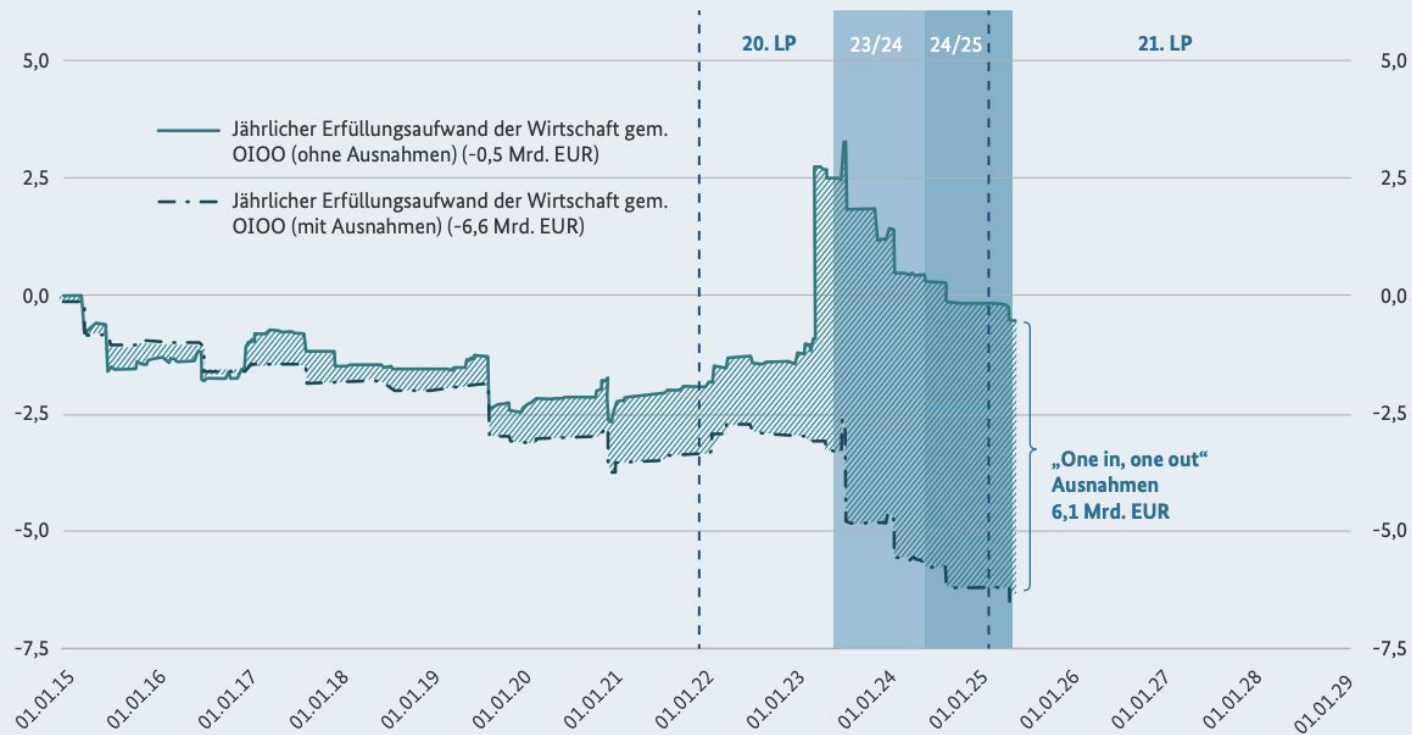
Entscheidend dabei sind die Bürokratiekosten der Wirtschaft und **nicht die Anzahl der Regelungen!**

Ursprünglich war sogar OITO geplant: **one in, two out!**



## Modul 1: Grundlagen Gesetzgebungsprozess

### „One in, one out“-Bilanz



# Beispiel Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG

## E. Erfüllungsaufwand

### E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für die Bürgerinnen und Bürger ergibt sich keine Änderung des Erfüllungsaufwands.

### E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand um rund 4,1 Millionen Euro.

#### Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Davon entfallen rund 4 138 000 Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt vollständig der „One in, one out“-Regel. Damit ergibt sich insgesamt eine Einsparung in Höhe von 4,1 Millionen Euro, welches dem federführenden Bundesministerium für Arbeit und Soziales als Kompensation im Rahmen seiner Ressortbilanz zur Verfügung steht.

### E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für den Bund ergibt sich eine vernachlässigbar geringfügige Entlastung des Erfüllungsaufwandes. Im Übrigen bleibt der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung unverändert.

## F. Weitere Kosten

Sonstige Kosten für die Wirtschaft, für soziale Sicherungssysteme, Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.

4,1 M Bürokratiekosten  
werden durch die Änderung  
des LkSG eingespart

# Der Referentenentwurf

Der sog. Referentenentwurf ist der **erste vollständige Gesetzentwurf** eines Ministeriums, der in die Ressortabstimmung geht. Er markiert den Übergang von der internen Konzeptarbeit zur formellen Abstimmung mit anderen Ministerien und externen Akteuren.

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorblatt:</b>                 | Zusammenfassung: Problem, Lösung, Alternativen, Erfüllungsaufwand, Befristung                                 |
| <b>Begründung</b>                | Allgemeiner Teil (Zielsetzung, Alternativen, Folgen) und Besonderer Teil (Erläuterung einzelner Vorschriften) |
| <b>Gesetzesfolgenabschätzung</b> | Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft, Verwaltung; Erfüllungsaufwand in Euro                                    |
| <b>Gesetzestext</b>              | Vollständiger Normtext mit Paragraphen, gegliedert nach Artikeln                                              |

# Beispiel Referentenentwurf

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bearbeitungsstand: 28.07.2025 11:40</p> <p><b>Referentenentwurf</b></p> <p><b>des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales</b></p> <p><b>Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes – Entlastung der Unternehmen durch anwendungs- und vollzugsfreundliche Umsetzung</b></p> <p><b>A. Problem und Ziel</b></p> <p>Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wird erstmals die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und den Schutz der Umwelt in Lieferketten geregelt. Zudem ist auf europäischer Ebene am 29. Juli 2024 die Richtlinie der Europäischen Union (EU) über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) in Kraft getreten und die Frist zur Umsetzung in nationales Recht durch die sogenannte „Stop-the-clock-Richtlinie“ (Richtlinie (EU) 2025/794) um ein Jahr bis zum 26. Juli 2027 in nationales Recht verlängert worden. Die CSDDD enthält sowohl menschenrechtliche als auch umweltbezogene Sorgfaltspflichten und lehnt sich in wichtigen Punkten eng an das deutsche LkSG an. Entsprechend den Vorgaben des Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode wird die Bundesregierung die Richtlinie bürokratiearm und vollzugsfreundlich umsetzen und das LkSG durch ein Gesetz über die internationale Unternehmensverantwortung, das die CSDDD in nationales Recht überführt, nahtlos ersetzen. In der Übergangszeit wird das LkSG angepasst, um administrative Lasten für Unternehmen zu begrenzen und die Anwendungs- und Vollzugsfreundlichkeit zu erhöhen.</p> <p><b>B. Lösung</b></p> <p>Die Berichtspflicht über die Einhaltung der Sorgfaltspflichten entfällt. Darüber hinaus gelten die im LkSG geregelten Sorgfaltspflichten selbst fort. Der Verstoß gegen diese Pflichten wird allerdings nur bei schweren Verstößen sanktioniert.</p> <p><b>C. Alternativen</b></p> <p>Die Berichtspflichten und die Sanktionsregelung könnten unverändert bleiben. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Rechtslage auf europäischer Ebene sollen Unternehmen bis zur nationalen Umsetzung der CSDDD jedoch – unter Beibehaltung des Schutzniveaus der Richtlinie – keiner im Vergleich zu anderen europäischen Unternehmen unverhältnismäßig höheren Belastung ausgesetzt sein.</p> <p><b>D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand</b></p> <p>Dieses Vorhaben hat keine haushalterischen Auswirkungen.</p> | <p>- 2 -      Bearbeitungsstand: 28.07.2025 11:40</p> <p><b>E. Erfüllungsaufwand</b></p> <p><b>E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger</b></p> <p>Für die Bürgerinnen und Bürger ergibt sich keine Änderung des Erfüllungsaufwands.</p> <p><b>E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft</b></p> <p>Für die Wirtschaft reduziert sich der jährliche Erfüllungsaufwand um rund 4,1 Millionen Euro.</p> <p><b>Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten</b></p> <p>Davon entfallen rund 4 138 000 Euro auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten</p> <p>Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt vollständig der „One in, one out“-Regel. Damit ergibt sich insgesamt eine Einsparung in Höhe von 4,1 Millionen Euro, welches dem federführenden Bundesministerium für Arbeit und Soziales als Kompensation im Rahmen seiner Ressortbilanz zur Verfügung steht.</p> <p><b>E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung</b></p> <p>Für den Bund ergibt sich eine vernachlässigbar geringfügige Entlastung des Erfüllungsaufwands. Im Übrigen bleibt der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung unverändert.</p> <p><b>F. Weitere Kosten</b></p> <p>Sonstige Kosten für die Wirtschaft, für soziale Sicherungssysteme, Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.</p> | <p>- 3 -      Bearbeitungsstand: 28.07.2025 11:40</p> <p><b>Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales</b></p> <p><b>Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes – Entlastung der Unternehmen durch anwendungs- und vollzugsfreundliche Umsetzung</b></p> <p>Vom ...</p> <p>Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:</p> <p><b>Artikel 1</b></p> <p><b>Änderung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes</b></p> <p>Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2959) wird wie folgt geändert:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>In § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 wird die Angabe „§ 10 Absatz 1) und die Berichterstattung (§ 10 Absatz 2)“ durch die Angabe „§ 10“ ersetzt.</li><li>§ 10 wird wie folgt geändert:<ol style="list-style-type: none"><li>In der Überschrift wird die Angabe „Dokumentations- und Berichtspflicht“ durch die Angabe „Dokumentationspflicht“ ersetzt.</li><li>In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.</li><li>Die Absätze 2 bis 4 werden gestrichen.</li></ol></li><li>Abschnitt 4 wird wie folgt geändert:<ol style="list-style-type: none"><li>Unterschnitt 1 wird gestrichen.</li><li>Die bisherigen Unterschnitte 2 und 3 werden zu den Unterschnitten 1 und 2.</li></ol></li><li>In § 21 Absatz 2 wird die Angabe „sowie eine Auswertung der eingereichten Unternehmensberichte nach § 12 enthalten, ohne die jeweils betroffenen Unternehmen zu benennen“ gestrichen.</li><li>§ 22 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:<ol style="list-style-type: none"><li>Nummer 1 wird gestrichen.</li><li>Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.</li></ol></li><li>§ 24 wird wie folgt geändert:<ol style="list-style-type: none"><li>Die Absätze 1 und 2 werden durch folgendes Absätze 1 und 2 ersetzt:<p>„(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig</p></li></ol></li></ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Ressortbeteiligung

- Möglichkeit der Einflussnahme anderer Ressorts
- Abstimmung des Referentenentwurfs nach **Hausabstimmung**
- Prüfung der Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) auf Plausibilität
- Nutzung der GFA-Ergebnisse als belastbare Argumentationsgrundlage für den eigenen Entwurf
- Beteiligung von Länder- und Kommunalverbänden sowie Fachkreisen

**Ziel:** Erreichen eines Konsens/Kabinettsreife und Klärung von Konflikten vor der Kabinettsbefassung

# Verbandsanhörung

Verteilen des (ressort-)abgestimmten Entwurfs an Länder, kommunale Spitzenverbände und Fachkreise (§47 GGO).

- **Herausforderung:** Da der politische Abstimmungsprozess bereits fortgeschritten ist, bestehen oft nur noch geringe Spielräume für fundamentale Änderungen (deshalb immer auch frühzeitige Feedbackrunden einplanen).
- **Validierung der Annahmen** aus der Gesetzesfolgenabschätzung: Nutzung der Rückmeldungen, um die geschätzten Folgekosten (Erfüllungsaufwand) und Annahmen zur Vollzugstauglichkeit mit Daten aus der Praxis abzugleichen.
- **Informelle Vorab-Einbindung:** Oft findet bereits vor der offiziellen Anhörung ein laufender Austausch statt, um Konflikte frühzeitig zu entschärfen.

# Handelnde Personen

## Referent:innen und Sachbearbeiter:innen:

(Juristische) Fachexpertise und  
Gestalter des eigentlichen  
Gesetzestextes.

**Bedürfnis:** Rechtssicherheit,  
fachliche Korrektheit, Fristen halten  
untern teils hohem Termindruck.

Angebot Kompetenzzentrum:

??

## Referats- / Abteilungsleitung

Erste Stufe auf der “Leiter”,  
Qualitätskontrolle, politische  
Verantwortung-

**Bedürfnis:** Politische Ziele  
umsetzen, Risiken minimieren.

Angebot Kompetenzzentrum:

??

## Hausleitung/ Politische Ebene

Strategische Entscheidung im  
Rahmen der politischen Agenda.

**Bedürfnis:** Sichtbare Erfolge,  
moderne Verwaltung, innovative  
Leuchtturmprojekte. Durchführung  
von Praxischecks sicherstellen.

Angebot Kompetenzzentrum:

??

# Wer noch?

Wer sind über die genannten Zielgruppen hinaus am Vollzug beteiligte **Akteure** von Gesetzen und Verordnungen?

- **Entscheidungsträger** und **Interessierte**
- **Behörden**
- **Unternehmen**
- **Sozialträger**
- ...

# Prüfkriterien NKR Thüringen



- die Relevanz und Auswirkungen,
- die Art und den Umfang,
- den Vollzug der Regelung,
- die Auseinandersetzung mit alternativen Prozessen, Regelungen und organisatorischen Optionen,
- die sonstigen finanziellen Auswirkungen, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen,
- die erforderlichen Verwaltungsprozesse, deren Standards und deren Notwendigkeit,
- die Erfassung neuer und geänderter Verwaltungsleistungen, Formulare und Zuständigkeiten der
- online, insbesondere im Thüringer Zuständigkeitsfinder abrufbaren Verwaltungsleistungen,
- die Ausschöpfung der Möglichkeiten der elektronischen und digitalen Bearbeitung sowie der Abbildung digitaler Prozesse mit dem Ziel einer Vereinfachung bei der Nutzung und Anwendung vonungsverfahren für den Bürger und die Verwaltung,
- die Möglichkeit zur Befristung und zur Evaluierung

# Ziele NKR Thüringen



- Reduzierung vermeidbarer Bürokratiekosten für Unternehmen, Bürger und Verwaltung,
- Effizientere Verwaltungprozesse durch Digitalisierung und Automatisierung,
- Erhöhung der Akzeptanz neuer Rechtsvorschriften durch bessere Verständlichkeit und praxistaugliche Gestaltung,
- Stärkung der Innovationskraft durch die Reduzierung regulatorischer Hemmnisse und
- Verkürzung von Verfahrensdauern.

# Praxisbeispiel

## Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter  
Studierender an Thüringer Hochschulen

Siehe **Druckversion**

Fiktives Beispiel eines  
Regelungsvorhabens.

### Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

#### Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschul-  
Ministerium für Wissenschaft und Kultur:

#### § 1 Zweck der Förderung

- (1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die  
engagieren, ein Landesstipendium zur Anerkennung
- (2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement  
Studium und gesellschaftlichem Engagement ver

#### § 2 Antragsberechtigte

- (1) Antragsberechtigt sind Studierende, die
  1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten  
Hochschule immatrikuliert sind,
  2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich  
in der Hochschule engagieren,
  3. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
  4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
- (2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser  
Verordnung ist die unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen  
Organisation.
- (3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen  
gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

#### Anlage: Antragsformular (Auszug)

##### Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

##### Persönliche Daten

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Geburtsort \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_  
Anschrift (Hauptwohnsitz) \_\_\_\_\_  
Telefonnummer \_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_  
Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_

##### Hochschule

Name Institution \_\_\_\_\_  
Studiengang \_\_\_\_\_  
Fachsemester \_\_\_\_\_  
Matrikelnummer \_\_\_\_\_

##### Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation \_\_\_\_\_  
Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

# Übung: Ansprechpartner identifizieren

Bitte analysiert die **Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)** und macht euch mit der Regelung vertraut. Überlegt euch welche Institutionen und Ansprechpartner relevant für das Regelunsvorhaben sind.

Stellt euren Arbeitsstand am Ende in der Runde vor.

**Methode:** Stillarbeit  
**Dauer:** 20 + 10 Minuten Austausch  
**Materialien:** Beispielregelung (Ausdruck)

**Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)**

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschulministeriums für Wissenschaft und Kultur:

**§ 1 Zweck der Förderung**

(1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die ehrenamtlich an einer Thüringer Hochschule engagiert sind, ein Landesstipendium zur Anerkennung ihres ehrenamtlichen Engagements.

(2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement im Studium und gesellschaftlichem Engagement fördern.

**§ 2 Antragsberechtigte**

(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die

- an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule immatrikuliert sind,
- sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich an einer Thüringer Hochschule engagieren,
- ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
- das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist eine Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation.

(3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

**Anlage: Antragsformular (Auszug)**

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

**Persönliche Daten**

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Anschrift (Hauptwohnsitz) \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_

**Hochschule**

Name Institution \_\_\_\_\_

Studiengang \_\_\_\_\_

Fachsemester \_\_\_\_\_

Matrikelnummer \_\_\_\_\_

**Ehrenamtliche Tätigkeit**

Name der Organisation \_\_\_\_\_

Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

# Zusammenfassung



Der **Gesetzgebungsprozess auf Bundes- und Länderebene** ähnelt sich, ist aber auf Länderebene etwas einfacher.



Die **Vor- bzw. Frühphase nimmt eine entscheidende Rolle** für das Formulieren von besseren, praxis- und digitaltauglichen Regelungen ein.



Die **Gesetzesfolgenabschätzung** nimmt die Wirksamkeit einer Regelung vorweg und schätzt Auswirkungen für Normadressaten ab.



**Austausch mit Vollzugsakteuren** für Nutzerzentrierung und Adressatenorientierung ist essentiell.



Der **Referentenentwurf ist ein zentraler Meilenstein**, er enthält Vorblatt, Begründung, Gesetzesfolgenabschätzung und Gesetzestext.



Je später im Prozess, desto **schwieriger werden Änderungen**. Grundlegende Weichenstellungen müssen früh erfolgen.



Legist:innen brauchen neben juristischer Expertise auch Verständnis für **Umsetzungsarchitekturen** und **Datenregister**.

# Materialien

[Arbeitsblatt Gesetzesfolgenabschätzung BMI](#)

[Handbuch Rechtsförmigkeit \(3. Auflage\) BMJV](#)

[Handreichung zum Handbuch der Rechtsförmigkeit \(3. Auflage\) BMJV](#)

[Arbeitshilfen zur rechtsförmlichen Gestaltung von Thüringer Gesetz- und  
Verordnungsentwürfen](#)

[Prof. Dr. Stephan Breidenbach "Was Gesetze sein könnten – Mit Methode zum guten Gesetz"](#)  
[C.H. Beck 2025](#)

# Kaffeepause

15 Minuten

# Die fünf Prinzipien für digitaltaugliche Regelungen



**Detaillierte Erarbeitung der fünf Prinzipien für digitaltaugliche Gesetzgebung. Jedes Prinzip wird anhand konkreter Kriterien und Prüffragen greifbar gemacht. Gemeinsame Analyse einer beispielhaften Regelung anhand der fünf Prinzipien.**



**90 Minuten**

Leitfrage

# Was bedeutet überhaupt Digitaltauglichkeit?

# Fünf Prinzipien für digitaltaugliche Gesetze



# Beispielregelung

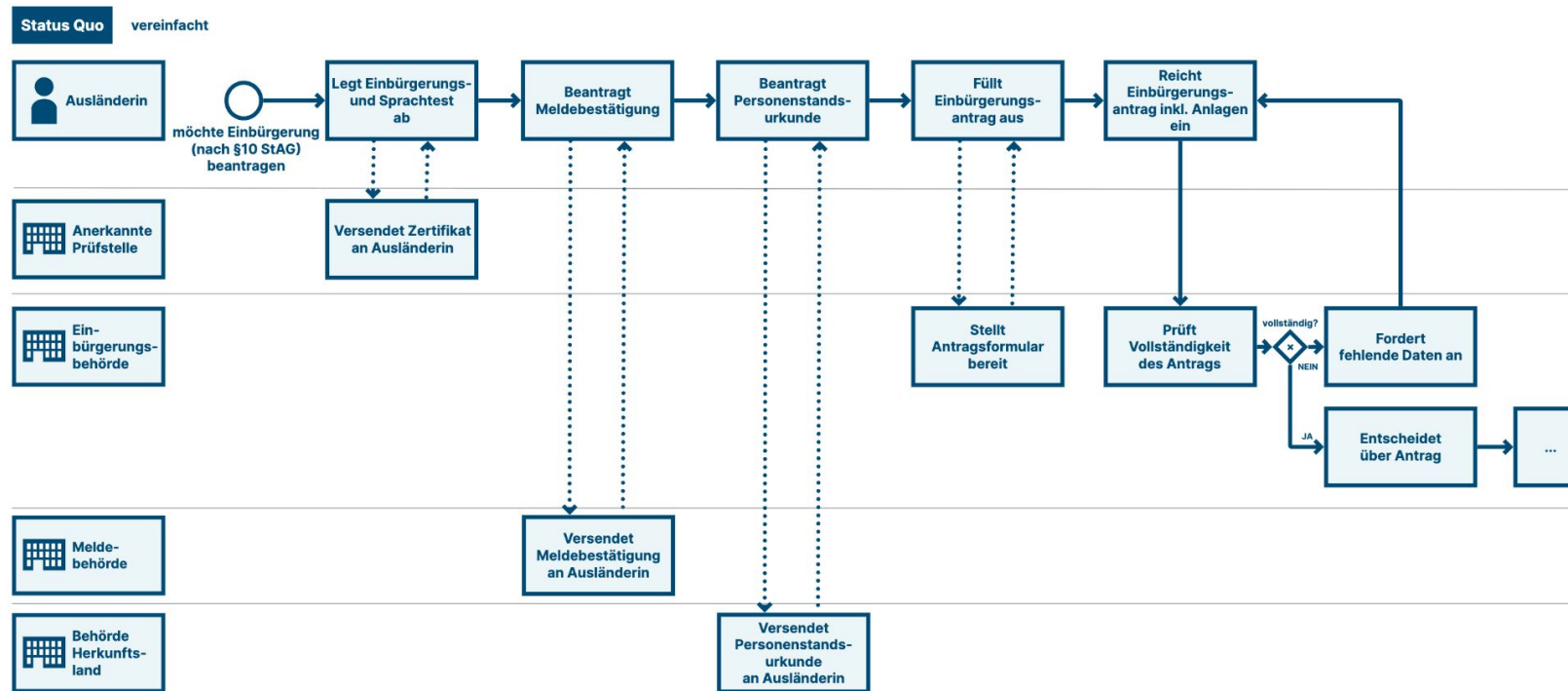
## Bestehendes Recht

**Einbürgerung nach Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) § 10 Abs. 1** (*stark vereinfacht und verkürzt*)

Ein Ausländer ist auf Antrag einzubürgern, wenn er

1. einen Einbürgerungs- und Sprachtest ablegt
2. in Deutschland seit über 5 Jahren rechtmäßig gemeldet ist
3. seinen Personenstand aus dem Herkunftsland nachweisen kann (seine Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sind)

# Beispiel



# Die fünf Prinzipien für digitaltaugliche Gesetzgebung

**Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten**

**Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht**

**Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung**

**Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen**

**Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen**

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

Viele Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sind an **digitale Angebote** gewöhnt und bevorzugen diese – sofern die digitale Kommunikation gut umgesetzt ist und ihren Bedürfnissen entspricht. Die Verwaltung kann digitale Daten **schneller prüfen, bearbeiten und dokumentieren**. Das Angebot sollte dabei immer inklusiv sein und es benötigt gegebenenfalls analoge Alternativen.

## Prinzip

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

**So wenden Sie das Prinzip an**

- **Ermöglichen Sie digitale Kommunikation**
- **Formulieren Sie die Regelung technologieoffen**
- **Denken Sie an Antragsstellung, Bearbeitung und Bescheid**
- **Denken Sie Barrierefreiheit von Anfang an mit**
- **Stellen Sie eine nutzerfreundliche Umsetzung sicher**

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

## Ermöglichen Sie digitale Kommunikation

- Enthält die Regelung Schriftformerfordernisse oder erfordert persönliches Erscheinen?
- Kann auf das Einreichen von Dokumenten verzichtet werden? Kann eine Vorlagepflicht durch eine Vorhaltepflicht ersetzt werden?
- Kann weiterhin anderweitig (schriftlich, telefonisch, persönlich) kommuniziert werden?

### Formulierungsbeispiel:

„Der Antrag ist an die zuständige  
Einbürgerungsbehörde ...“

**Alternative 1:** „elektronisch oder schriftlich zu  
stellen.“

**Alternative 2:** „zu stellen.“  
(formfrei / offen lassen)

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

## Formulieren Sie die Regelung technologieoffen

- Können Sie auf die Nennung spezifischer Technologien verzichten?
- Können Sie auf etablierte Lösungen zurückgreifen, sogenannte Basisdienste?

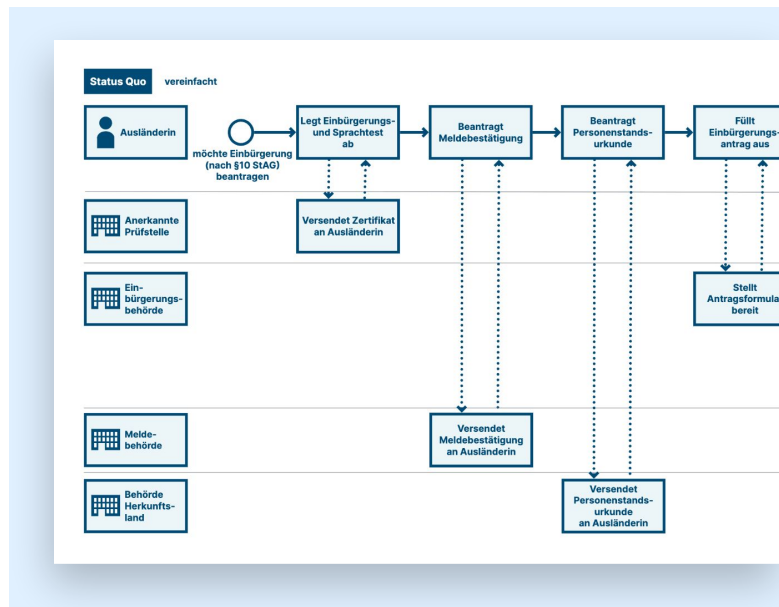
### Beispiel:

Wenn Sie Übertragungswege – wie **DE-Mail**, **PDF**, **XML** etc. – festlegen, riskieren Sie, dass Ihre Regelung bald nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

## Denken Sie an Antragsstellung, Bearbeitung und Bescheid

- Wer übermittelt Informationen wie an wen?  
(Verwaltungsintern, Behörden an Unternehmen, ...)
- Wie können verwaltungsinterne Medienbrüche aus-
- geräumt werden? Welche Technologien und Verfahren nutzt die umsetzende Behörde?
- Kann die Datenqualität durch Plausibilitätsprüfungen erhöht werden?
- Können Daten digital statt analog aufbewahrt werden?



# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

## Denken Sie Barrierefreiheit von Anfang an mit

- Welche Regelwerke für die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit sind für Ihr Vorhaben relevant? Nutzen Sie dafür beispielsweise den Standardanforderungskatalog.
- Haben Sie die Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behinderungen berücksichtigt?

### Formulierungsbeispiel:

§ 106 Abs. 1 SDG IX

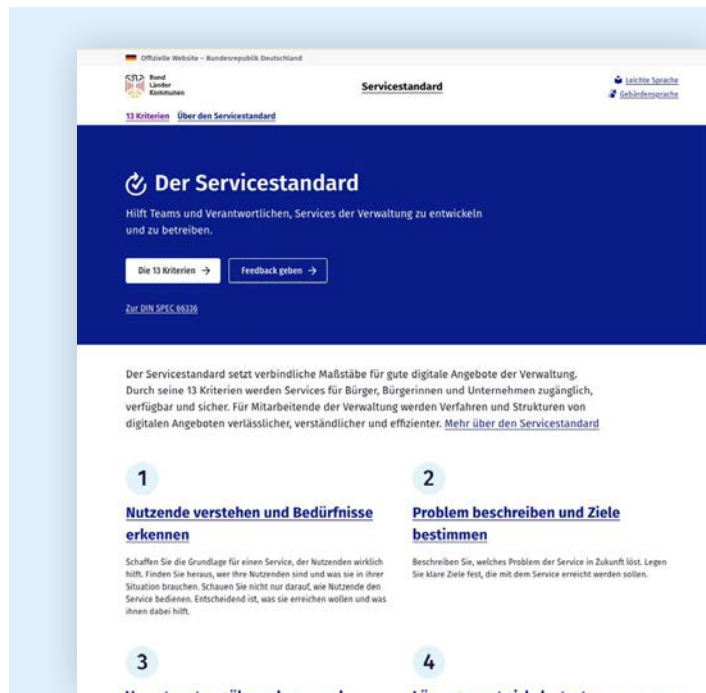
Beratung und Unterstützung

„Die Beratung erfolgt in einer für den Leistungsberechtigten **wahrnehmbaren Form.**“

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

## Stellen Sie eine nutzerfreundliche Umsetzung sicher

- Was ist die wichtigste Aufgabe aus Sicht der Nutzenden?
- Wenden die umsetzenden Akteure den Servicestandard an? Dieser stellt eine nutzerzentrierte Entwicklung sicher.



## Prinzip

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

Digitale Kommunikation

technologieoffen

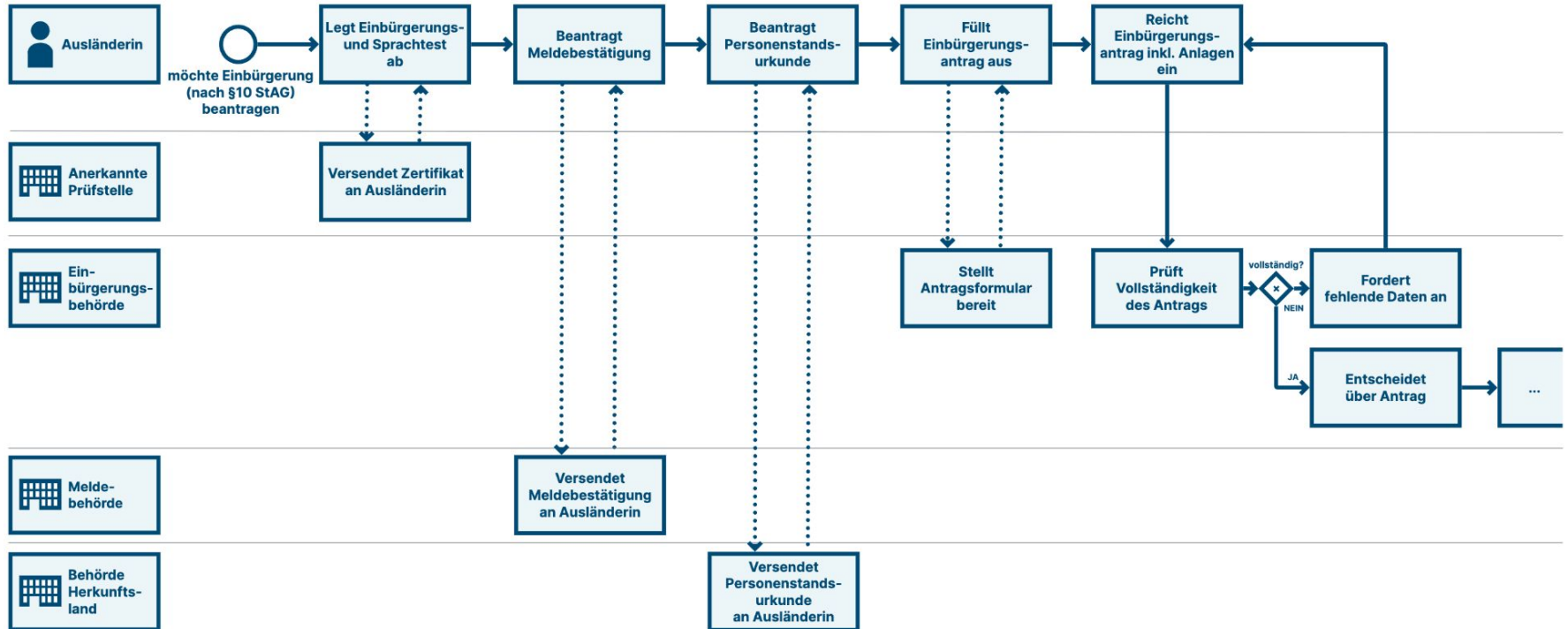
Antrag, Bearbeitung, Bescheid

Nutzerfreundlichkeit

Barrierefreiheit

Status Quo

vereinfacht



## Prinzip

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

Digitale Kommunikation

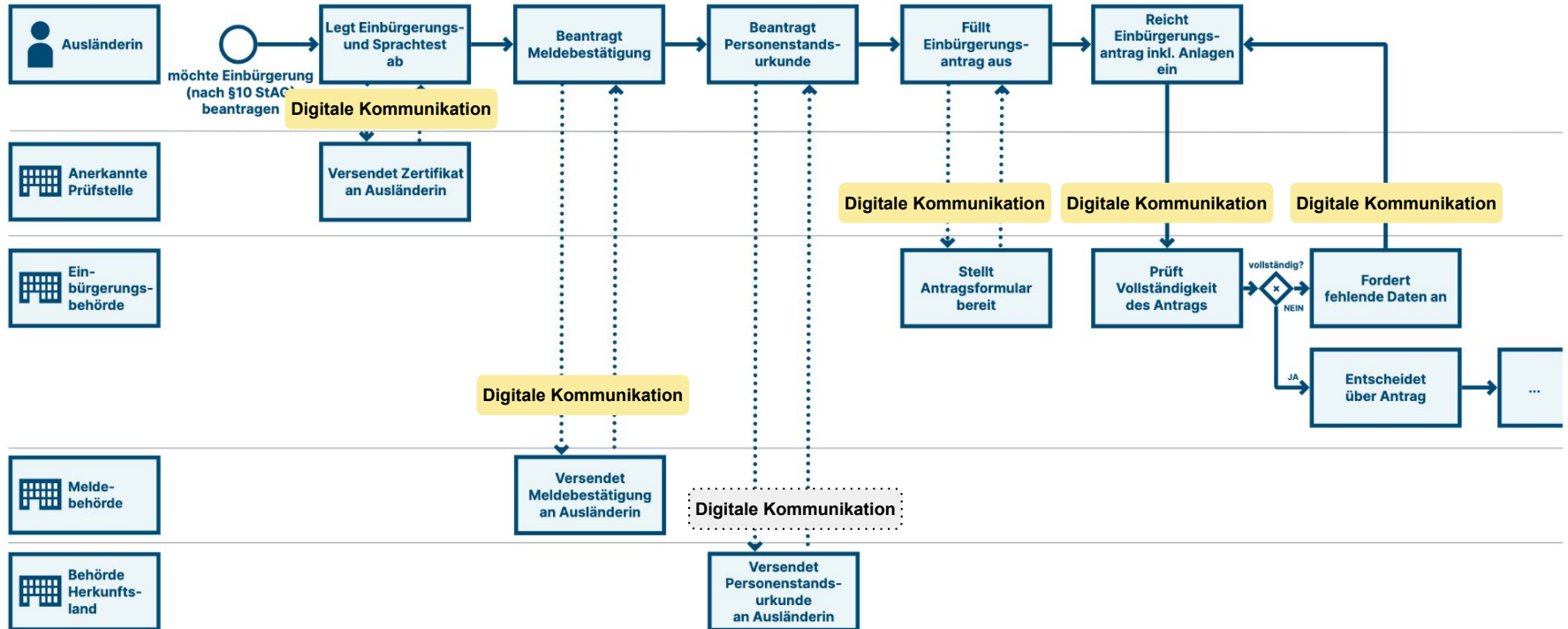
technologieoffen

Antrag, Bearbeitung, Bescheid

Nutzerfreundlichkeit

Barrierefreiheit

Status Quo vereinfacht



## Prinzip

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

Digitale Kommunikation

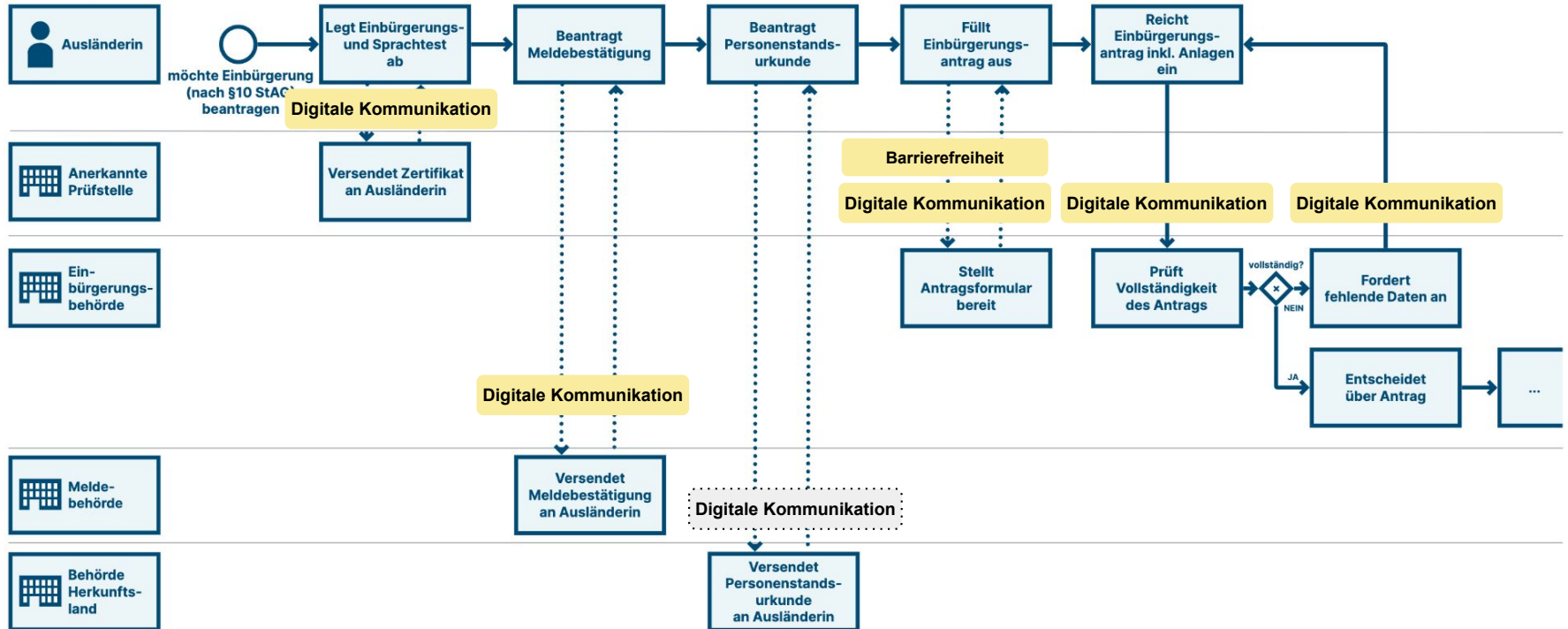
technologieoffen

Antrag, Bearbeitung, Bescheid

Nutzerfreundlichkeit

Barrierefreiheit

Status Quo vereinfacht



## Prinzip

# Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten

### Ein Textbeispiel

#### § 1131 ZPO

#### Kommunikations-, Austausch- und Übermittlungsformen

*(2) Eine in diesem Gesetz angeordnete Schriftform kann auch durch Übermittlung elektronischer Dokumente oder strukturierter Datensätze über die Kommunikationsplattform ersetzt werden, sofern*

- 1. ein Identifizierungsverfahren nach Absatz 1 genutzt wird,*
- 2. bei der Datenübermittlung ein sicheres Verfahren verwendet wird, das die Authentizität und Integrität der Daten gewährleistet, und*
- 3. für die elektronischen Dokumente oder strukturierten Datensätze auf der Kommunikationsplattform eine automatisierte Bearbeitung durch das Gericht eröffnet ist.*

Regelung:

Entwurf eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit 

#### Warum ist dieses Beispiel gut?

- Die digitale Übermittlung von Dokumenten ermöglicht eine Kommunikation über die digitale Kommunikationsplattform.
- Schriftformerfordernisse werden durch die digitale Übermittlung ersetzt.

(Prinzip: Digitale Angebote für alle nutzbar gestalten)

# Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht

Normadressatinnen und -adressaten sowie umsetzende Behörden sparen Kosten und Zeit, wenn das **Once-Only-Prinzip** konsequent angewendet wird – also wenn **Daten nur einmal angegeben** und dann **wiederverwendet** werden. Die Grundlage dafür sind harmonisierte Rechtsbegriffe, ein datenschutzkonformer Austausch und die Berücksichtigung etablierter technischer Standards.

# Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht

**So wenden Sie das Prinzip an**

- Nutzen Sie harmonisierte Rechtsbegriffe
- Nutzen Sie existierende Daten
- Machen Sie erhobene Daten für andere nutzbar
- Nutzen Sie bestehende technische Standards
- Suchen Sie frühzeitig den Austausch mit allen Beteiligten

# Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht

## Nutzen Sie harmonisierte Rechtsbegriffe

- Definieren Sie Begriffe, die in mehreren Regelungen vorkommen selbst oder nutzen Sie eine bestehende Definition?
- Haben diese Begriffe innerhalb und außerhalb Ihres Rechtsbereichs die gleiche Bedeutung? Ist eine übergreifende Harmonisierung nötig?
- Haben Sie die Konsistenz zu Regelwerken der EU und von anderen EU-Staaten betrachtet?

### Formulierungsbeispiel:

Haben Begriffe wie z. B.

“Einkommen” oder

“Kind” dieselbe Bedeutung (in Ihrem Rechtsbereich und/oder darüber hinaus)?

**Tipp:** Nutzen Sie Vokabulare etc.

# Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht

## Nutzen Sie existierende Daten

- Können existierende verwaltungsinterne oder öffentliche Daten wiederverwendet werden? Recherchieren Sie u. a. auf [verwaltungsdaten-informationsplattform.de](https://www.verwaltungsdaten-informationsplattform.de) oder [GovData.de](https://www.govdata.de).
- Genügen die Daten den Anforderungen an Qualität und Aktualität oder sollten Kontrolldaten erhoben werden? Stehen Löschfristen einer Nachnutzung im Wege?

### Formulierungsbeispiel:

Rechtsgrundlage für Datenaustausch schaffen

„Die zuständige Einbürgerungsbehörde darf mit Zustimmung der antragstellenden Person folgende Daten von dem **zuständigen Melderegister** abfragen:

- 1) Geburtsname
- 2) Geburtsort
- 3) .... “

# Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht

## Machen Sie erhobene Daten für andere nutzbar

- Stehen der Nachnutzung der Daten rechtliche Beschränkungen im Weg? Können erhobene Daten sogar öffentlich geteilt werden?
- Wie werden die Daten verwaltet? Sind Verantwortlichkeiten klar?
- Ist ein transeuropäischer Datenaustausch möglich? Gibt es passende Lizenzmodelle?

### Formulierungsbeispiel:

H<sub>11</sub>(5) Das Umweltbundesamt richtet eine elektronische Schnittstelle ein, die es ermöglicht, Daten an die nach Landesrecht zuständigen Behörden zu übermitteln, ..."

Einrichtung Herkunftsnachweisregister für Gas, Wärme und Kälte - GWKHV, § 39

# Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht

## Nutzen Sie bestehende technische Standards

- Welche Datenformate existieren bereits? Muss ggf. ein neuer Standard entwickelt werden?
- Wurde beachtet, wie die Daten übertragen werden sollen?

### Formulierungsbeispiel:

„Für die Ausstellung ist grundsätzlich der **Datenaustauschstandard XMeld** vom ... in der jeweiligen Fassung zu verwenden.“

# Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht

**Suchen Sie frühzeitig den Austausch mit allen Beteiligten**

- Wie viel Vorlauf brauchen beteiligte Unternehmen, um IT-Systeme anzupassen oder umzustellen?
- Wie ist die Erfahrung mit existierenden Systemen? Bietet es sich an, im selben Zug IT-Verfahren zu modernisieren? Wie können alle Beteiligten davon profitieren?

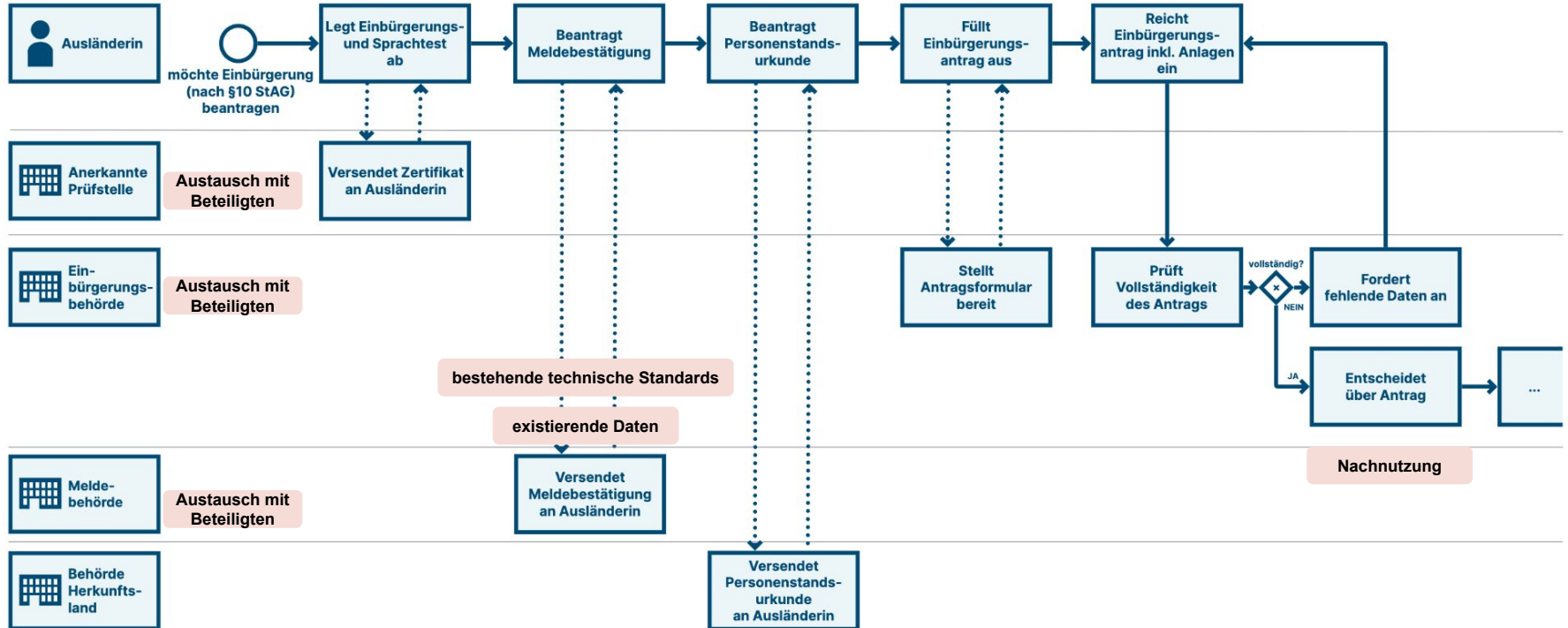
## **Tipp:**

Nutzen Sie z. B. das Potenzial von Visualisierungen, um zu verstehen, wer beteiligt ist. Die Prozessvisualisierung bietet auch eine gute Grundlage für den Austausch mit den Beteiligten.

## Prinzip

# Datenwiederververwendung benötigt einheitliches Recht

Status Quo vereinfacht



# Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht

### Ein Textbeispiel

#### § 39 GWKH

#### Überprüfung der gespeicherten Daten; Datenübermittlung

*(1) Für einen effizienten Registerbetrieb gleicht das Umweltbundesamt die im Herkunftsnachweisregister für Gas und die im Herkunftsnachweisregister für Wärme oder Kälte gespeicherten Daten, einschließlich personenbezogener Daten, miteinander ab und tauscht sie zwischen diesen Registern aus im Hinblick auf die Erzeugung von*

- 1. Gas aus oder auf Basis von thermischer Energie sowie*
- 2. thermischer Energie aus Gas aus oder auf Basis von erneuerbarer Energie oder kohlenstoffarmem Gas.*

Regelung: [Einrichtung Herkunftsnachweisregister für Gas, Wärme und Kälte - GWKHV](#) 

#### Warum ist dieses Beispiel gut?

- Verringert die Fehleranfälligkeit durch den Datenabgleich.
- Im folgenden Absatz wird der Abgleich und Austausch der Daten näher spezifiziert und erweitert.

(Prinzip: Datenwiederverwendung benötigt einheitliches Recht)

# Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung

Digitale Angebote können schneller bereitgestellt sowie günstiger entwickelt und betrieben werden, wenn sie auf **bestehenden Technologien** aufbauen. Offene, standardisierte Schnittstellen und Open-Source erhöhen die Sicherheit der Angebote und fördern die Interoperabilität.

# Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung

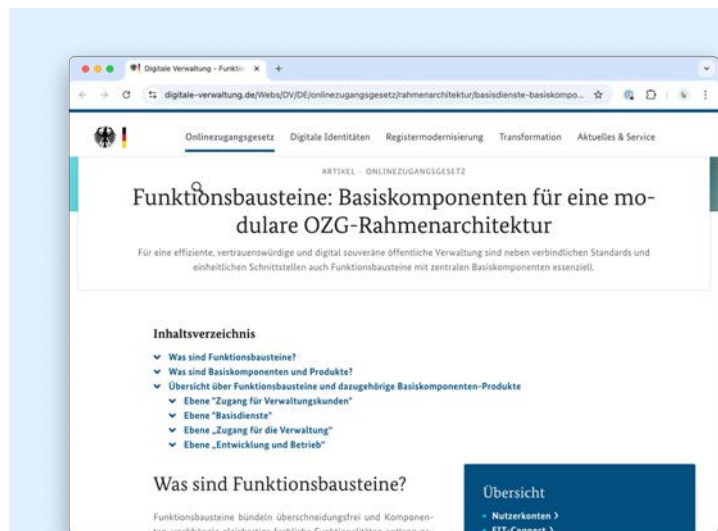
**So wenden Sie das Prinzip an**

- Ermöglichen Sie die Nutzung etablierter, öffentlicher Lösungen
- Bevorzugen Sie Open-Source-Software und offene Spezifikationen

# Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung

## Ermöglichen Sie die Nutzung etablierter, öffentlicher Lösungen

- Wie viel Spielraum bzw. Standardisierung brauchen die umsetzenden Akteurinnen und Akteure?
- Existieren bereits etablierte, technische Lösungen? Ermöglicht die Regelung die Nutzung dieser Systeme bzw. den Anschluss an sie?
- Sind EU-Vorgaben – wie eIDAS oder NIS2 – oder technische Richtlinien des BSI relevant?
- Können bereits existierende europäische Lösungen wiederverwendet werden?



# Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung

## Bevorzugen Sie Open-Source-Software und offene Spezifikationen

- Wird der Einsatz von Open-Source-Software ermöglicht und gefördert?
- Werden ggf. bei Neuentwicklung Quelloffenheit und offene Spezifikationen vorgeschrieben?

### Formulierungsbeispiel:

Beispiele für technologieoffene Formulierungen finden Sie z. B. im **Handbuch der Rechtsförmlichkeit**

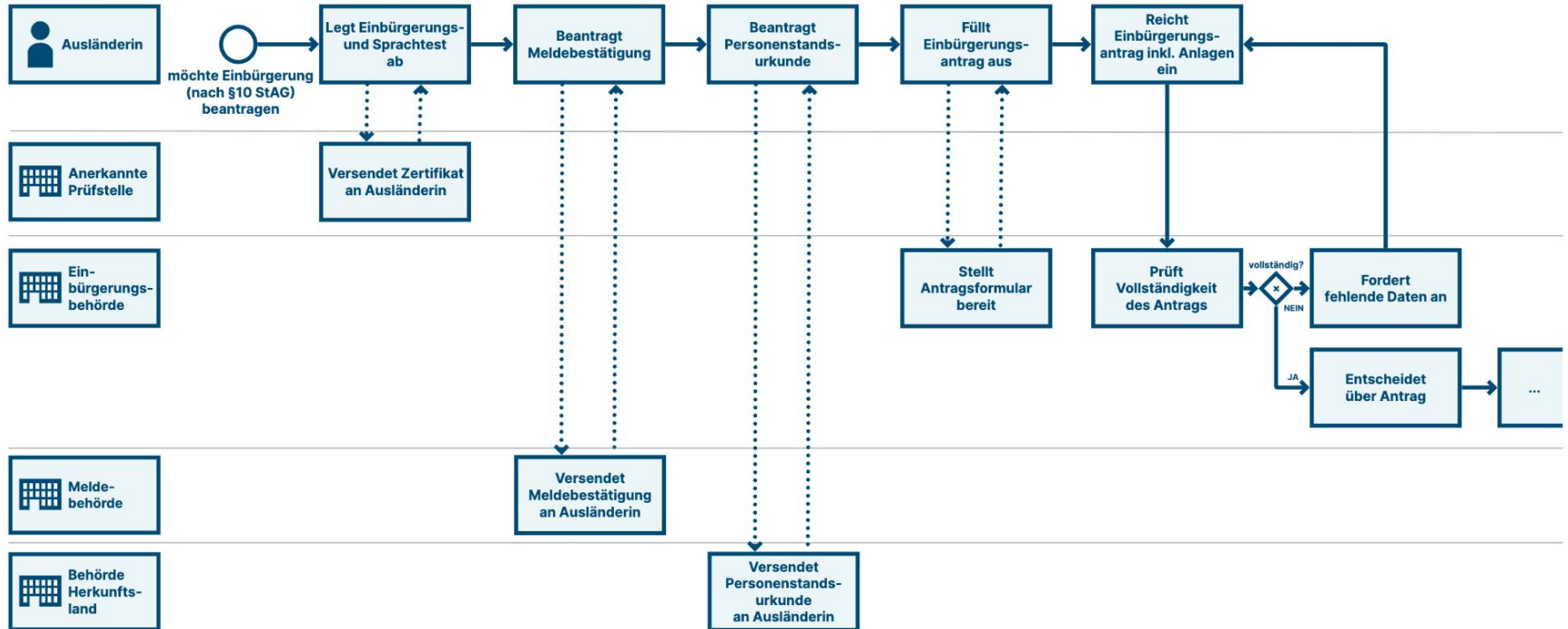
(4. Auflage, Teil B, 3.4. Verweisungen auf technische Regeln)

# Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung

etablierte Technologien

Open Source

Status Quo vereinfacht



# Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung

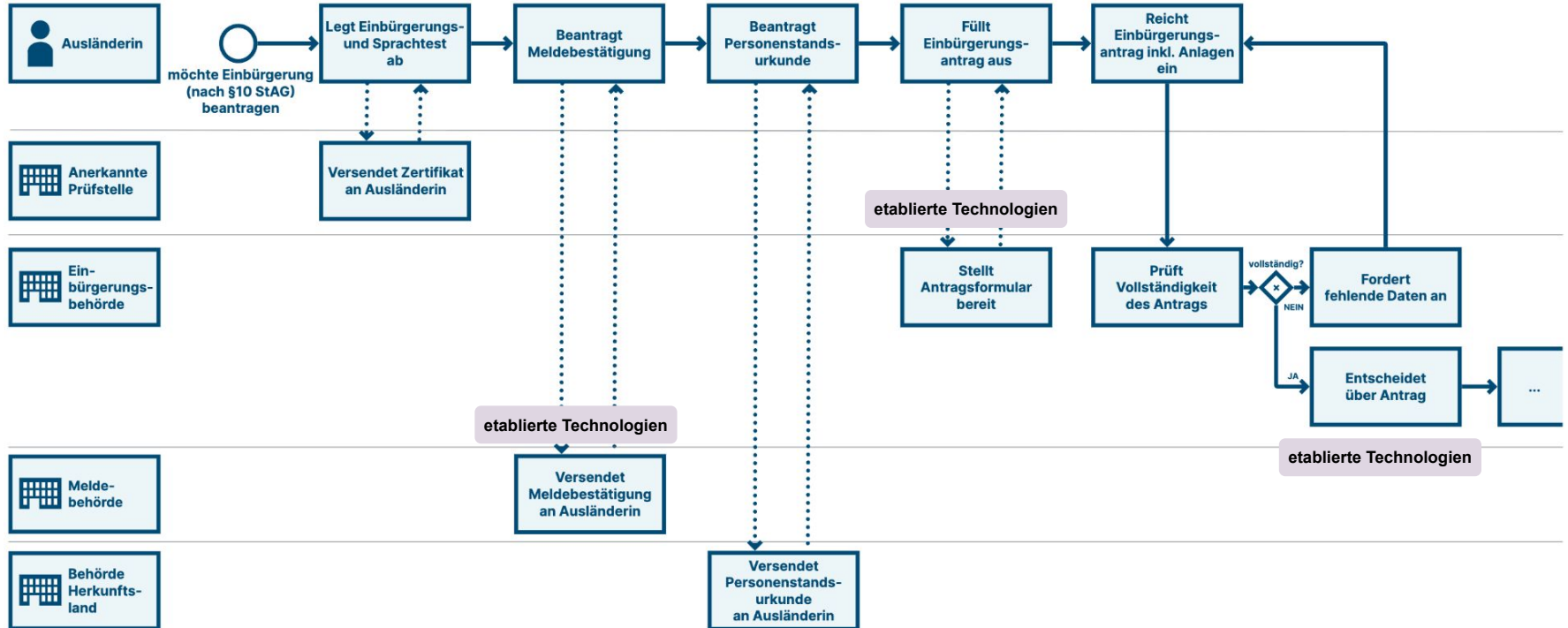
etablierte Technologien

Open Source

Status Quo

vereinfacht

etablierte Technologien



## Prinzip

# Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung

### Ein Textbeispiel

#### § 1125 ZPO

#### Digitale Eingabesysteme im Online-Verfahren; Verordnungsermächtigung

*(1) Die digitalen Eingabesysteme nach § 1124 Absatz 1 und 2 werden vom Bundesministerium der Justiz als Referenzimplementierung entwickelt und den Ländern zur Anwendung bei den nach § 1123 bestimmten Gerichten bundeseinheitlich bereitgestellt. Die Länder können weitere digitale Eingabesysteme entwickeln und zur Anwendung bei den nach § 1123 bestimmten Gerichten bundeseinheitlich bereitstellen. Das Bundesministerium der Justiz regelt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die technischen, organisatorischen und datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für Entwicklung, Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der digitalen Eingabesysteme nach Satz 2.*

#### Warum ist dieses Beispiel gut?

Die Entwicklung und bundeseinheitliche Bereitstellung von Referenzimplementierungen fördert die Nutzung etablierter und standardisierter Lösungen.

(Prinzip: Etablierte Technologien ermöglichen effiziente Umsetzung)

Regelung:

Entwurf eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit 

# Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen

Logische und verständliche Regelungen und transparente Verfahren erleichtern den Zugang zum Recht und stärken das Vertrauen in den Staat. Einfachheit und verständliche Sprache sind durch die **GGO** und das **Handbuch der Rechtsförmlichkeit** vorgeschrieben.

Klarheit und Logik bilden die Grundlage für automatisierte Prozesse. Wenn Begriffe eindeutig definiert sowie Entscheidungsstrukturen bestimmt sind, können Regeln und klare Ausnahmen automatisiert werden. Das spart Zeit auf Seiten der Nutzenden und der Verwaltung. Mit diesen Ressourcen können kritischere Einzelfälle bearbeitet oder Normadressatinnen und -adressaten beraten werden.

# Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen

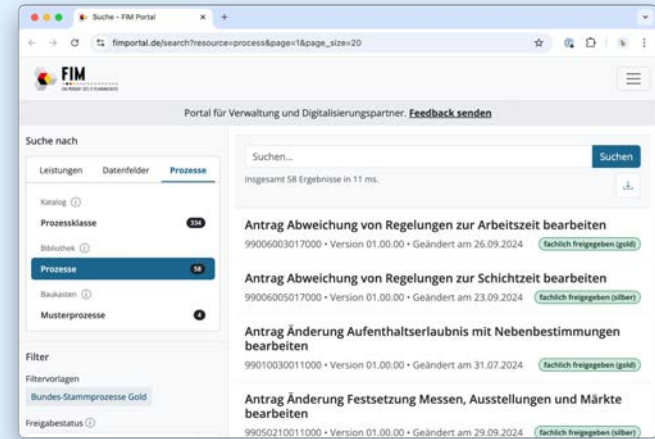
**So wenden Sie das Prinzip an**

- Beachten Sie bestehende Prozesse und Verantwortlichkeiten
- Nutzen Sie das Potenzial von Automatisierung
- Unterscheiden Sie zwischen genereller Regel, Ausnahmen und Ermessensspielräumen
- Schreiben Sie einfach, eindeutig und widerspruchsfrei

# Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen

## Beachten Sie bestehende Prozesse und Verantwortlichkeiten

- Können Sie auf Prozess-Visualisierungen im FIM-Portal aufsetzen?
- Haben Sie bestehende Prozesse in Deutschland und anderen EU-Mitgliedsstaaten berücksichtigt? Können diese vereinfacht werden?
- Bekommt oder verliert eine Behörde Kompetenzen?
- Wie wirkt sich das aus?
- Falls ein Verwaltungsprozess betroffen ist: Lassen sich die Teilschritte chronologisch abbilden?



# Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen

## Nutzen Sie das Potenzial von Automatisierung

- Wie groß ist die erwartete Fallzahl pro Jahr? Sind in den umsetzenden Behörden genug Ressourcen vorhanden, um z. B. Anträge fristgerecht zu bearbeiten?
- Gibt es bereits Vorschläge für Automatisierungspotenziale aus der Umsetzung?
- Handelt es sich um eine gebundene Entscheidung?
- Erlaubt die Regelung eine automatisierte Fallbearbeitung?
- Ist ein antragsloses Verfahren möglich?

# Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen

## Unterscheiden Sie zwischen genereller Regel, Ausnahmen und Ermessensspielräumen

- Basieren Entscheidungslogiken auf objektiven Kriterien?
- Können Pauschalen die Regelung und Umsetzung vereinfachen?
- Wird klar zwischen grundlegender Regel und Ausnahmen unterschieden? Sind die Ausnahmen klar definiert?
- Sind Ermessensspielräume nötig? Ist trotzdem eine Automatisierung anderer Schritte möglich?
- Ist es möglich für Ermessensspielräume Fallgruppen in Richtlinien o. ä. zu definieren?

# Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen

**Schreiben Sie einfach, eindeutig und widerspruchsfrei**

- Sind Begriffe und Abläufe eindeutig definiert?
- Ist die Regelung möglichst einfach formuliert?
- Sind Entscheidungslogiken widerspruchsfrei?

## **Formulierungsbeispiel:**

Beispiele für Formulierungen finden Sie z. B. im **Handbuch der Rechtsförmlichkeit**

(4. Auflage, Abschnitt III Allgemeine Regeln für verständliche Rechtsvorschriften)

## Prinzip

# Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen

Automatisierung

Klare Kriterien

Einzelfall / Regelfall

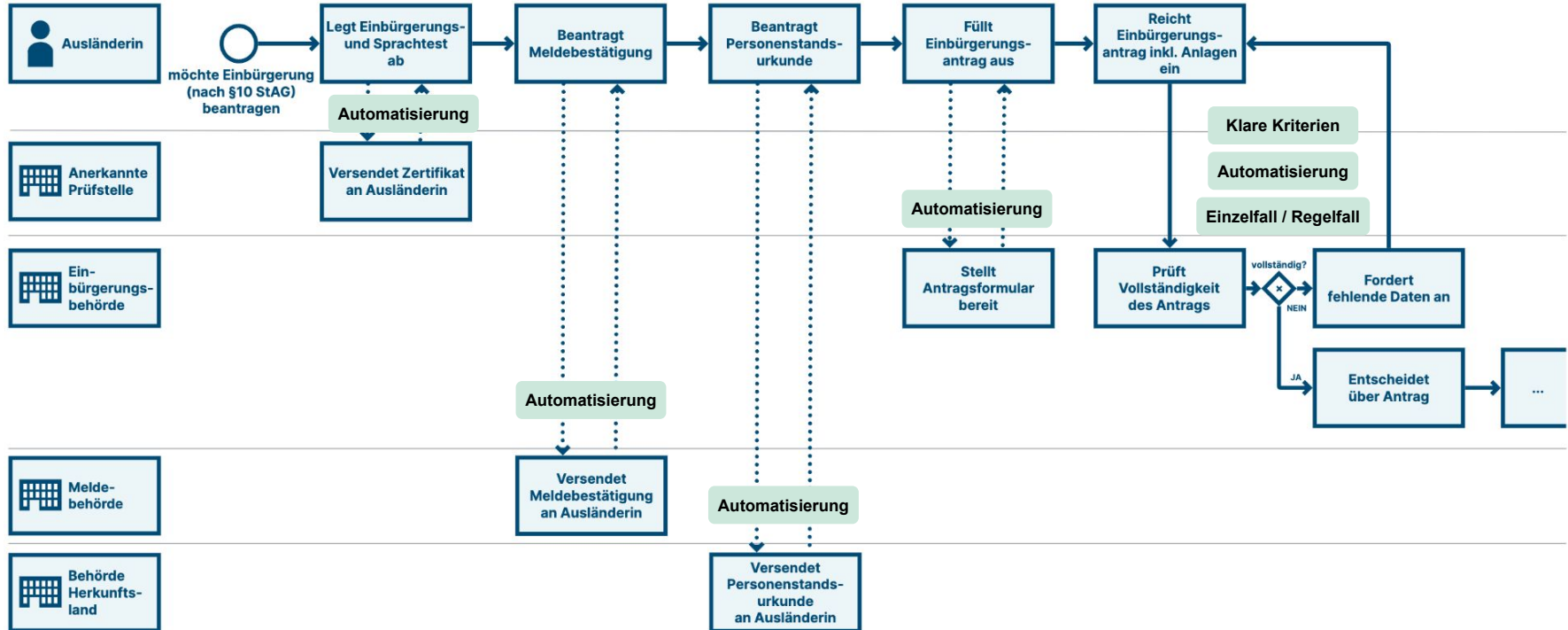
widerspruchsfrei

Prozesse und Verantwortlichkeiten

Status Quo

vereinfacht

Prozesse und Verantwortlichkeiten



## Prinzip

# Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen

### Ein Textbeispiel

#### § 66a LuftVG

##### Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten

(3) Betreiber von unbemannten Fluggeräten nach Absatz 1 Satz 1 haben dem Luftfahrt-Bundesamt vor der erstmaligen Aufnahme des Betriebs die für die Registrierung zu speichernden Daten nach Absatz 2 zu übermitteln und deren Richtigkeit auf Verlangen zu belegen, soweit dies für die Registrierung durch das Luftfahrt-Bundesamt erforderlich ist. Registrierte Betreiber haben dem Luftfahrt-Bundesamt unverzüglich jede Änderung der Voraussetzungen für eine Registrierung nach Absatz 1 und jede Änderung der Daten nach Absatz 2 zu übermitteln. Das Luftfahrt-Bundesamt kann Verwaltungsakte hinsichtlich der Registrierung eines Betreibers sowie Gebührenbescheide für die Registrierung durch automatische Einrichtungen erlassen. Betreiber haben das Recht auf Darlegung des eigenen Standpunktes und das Recht auf Entscheidung durch einen Amtsträger. Satz 3 gilt nicht, wenn ein Betreiber Rechte nach Satz 4 geltend macht oder wenn aus anderen Gründen Anlass besteht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten. Setzt das Luftfahrt-Bundesamt automatische Einrichtungen zum Erlass von Verwaltungsakten ein, muss es Angaben des Betreibers berücksichtigen, die für den Einzelfall bedeutsam sind und im automatischen Verfahren nicht ermittelt würden.

#### Warum ist dieses Beispiel gut?

- Schafft die Rechtsgrundlage zur potenziellen Automatisierung.
- Neben der Automatisierung besteht das Recht auf Entscheidung durch einen Amtsträger.

(Prinzip: Automatisierung basiert auf eindeutigen Regelungen)

# Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen

Alle Menschen haben ein Recht darauf, dass ihre Daten vor unbefugten Zugriffen geschützt werden. Der Schutz personenbezogener Daten ist in der **DSGVO** geregelt. Informationssicherheit umfasst alle Daten und wird je nach Bereich spezifiziert.

Eine datenschutzkonforme Regelung erhebt nur das **Minimum an Daten**. Datensparsamkeit ist einfach umzusetzen und verringert den Erfüllungsaufwand. Wenn weniger Daten vorliegen, müssen auch weniger Informationen geschützt werden.

Wenn Informationen den ihnen gebührenden Schutz erhalten, schafft das Vertrauen in den Staat. Die Gefahr von Missbrauch und negativen wirtschaftlichen oder sicherheitsrelevanten Konsequenzen wird verringert.

# Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen

**So wenden Sie das Prinzip an**

- Gewährleisten Sie den Datenschutz
- Stellen Sie die Informationssicherheit sicher

# Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen

## Gewährleisten Sie den Datenschutz

- Werden personenbezogene Daten verarbeitet?  
Sind diese besonders schützenswert, etwa Gesundheitsdaten?
- Werden nur notwendige Daten verarbeitet?
- Haben Sie die rechtliche Basis geschaffen, um Daten zu verarbeiten? Ist der Zweck dargelegt?
- Können überholte Datenschutzbedürfnisse abgeschafft werden?
- Wird der Datenschutz in allen beteiligten Ländern und Institutionen erfüllt, ggf. auch in anderen EU-Staaten?

### Tipp:

Suchen Sie **frühzeitig Kontakt zu den Datenschutzbeauftragten** in Ihrem Haus

Schaffen Sie die **Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung** u. A. Erheben, Speichern, Abfragen, Übermitteln, Verknüpfen oder Löschen

Art. 4 Abs. 2 DSGVO

# Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen

## Stellen Sie die Informationssicherheit sicher

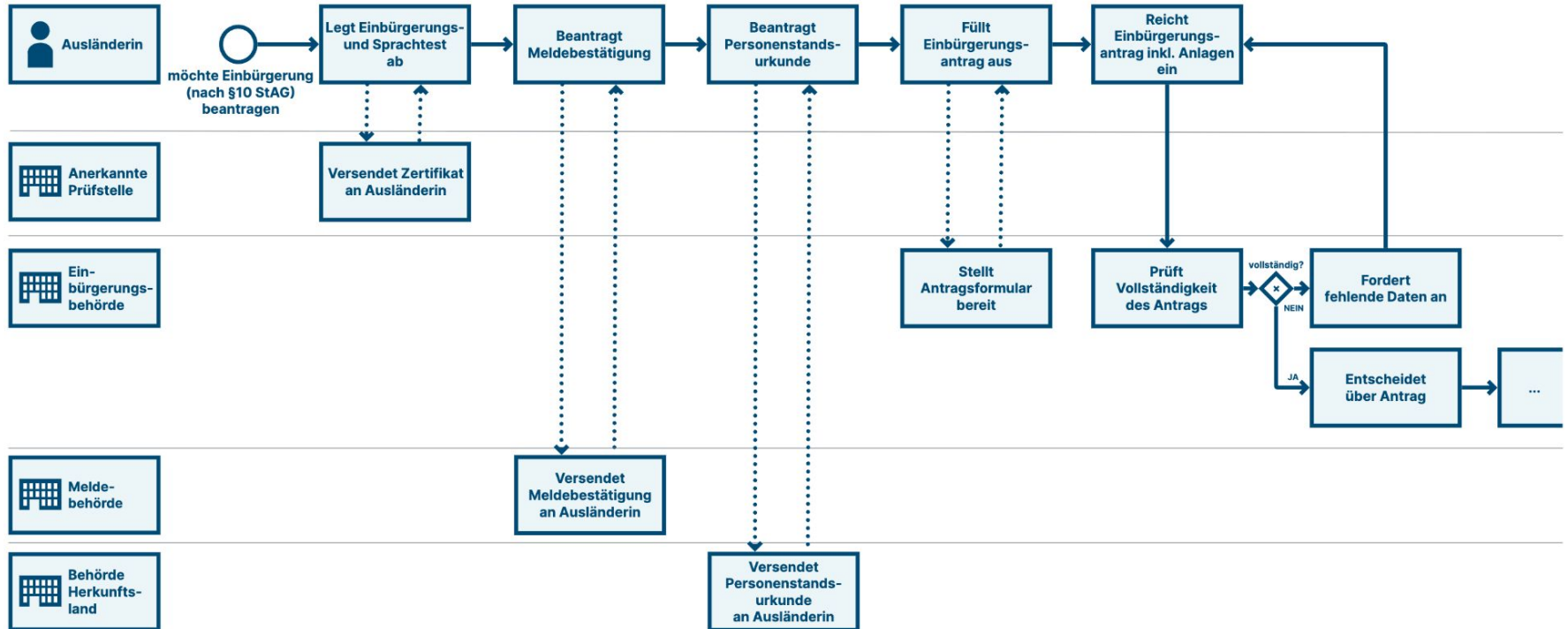
- Werden eine geeignete, sichere Datenhaltung und sichere Übertragungswege vorgeschrieben?
- Wurden Maßnahmen vorgeschrieben, um Betrugsversuche zu erschweren?
- Wurden veraltete Informationssicherheitsbedürfnisse identifiziert und abgeschafft?
- Gibt es passende, anerkannte Nachweise oder Zertifizierungen, z. B. ISO 27001?

### Tipp:

Folgen Sie z. B. den Empfehlungen des BSI

# Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen

Status Quo vereinfacht



# Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen

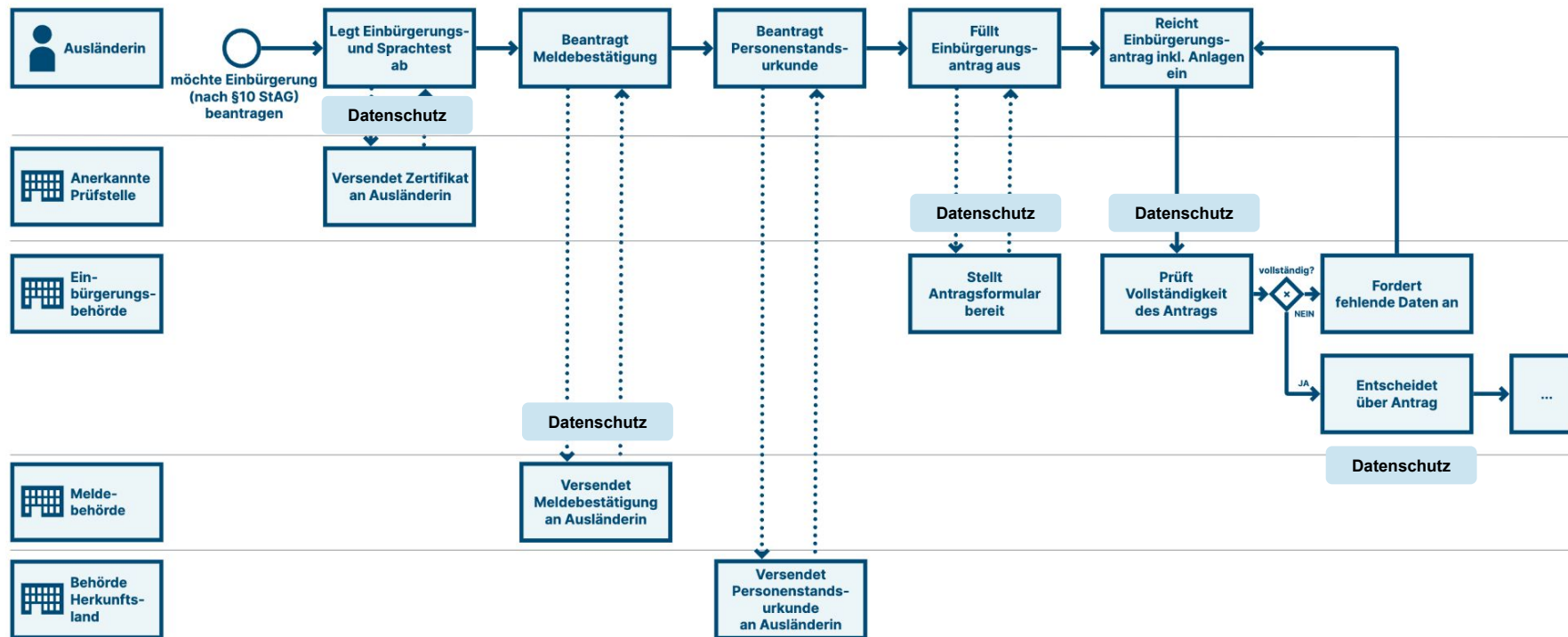
Datenschutz

Informationssicherheit

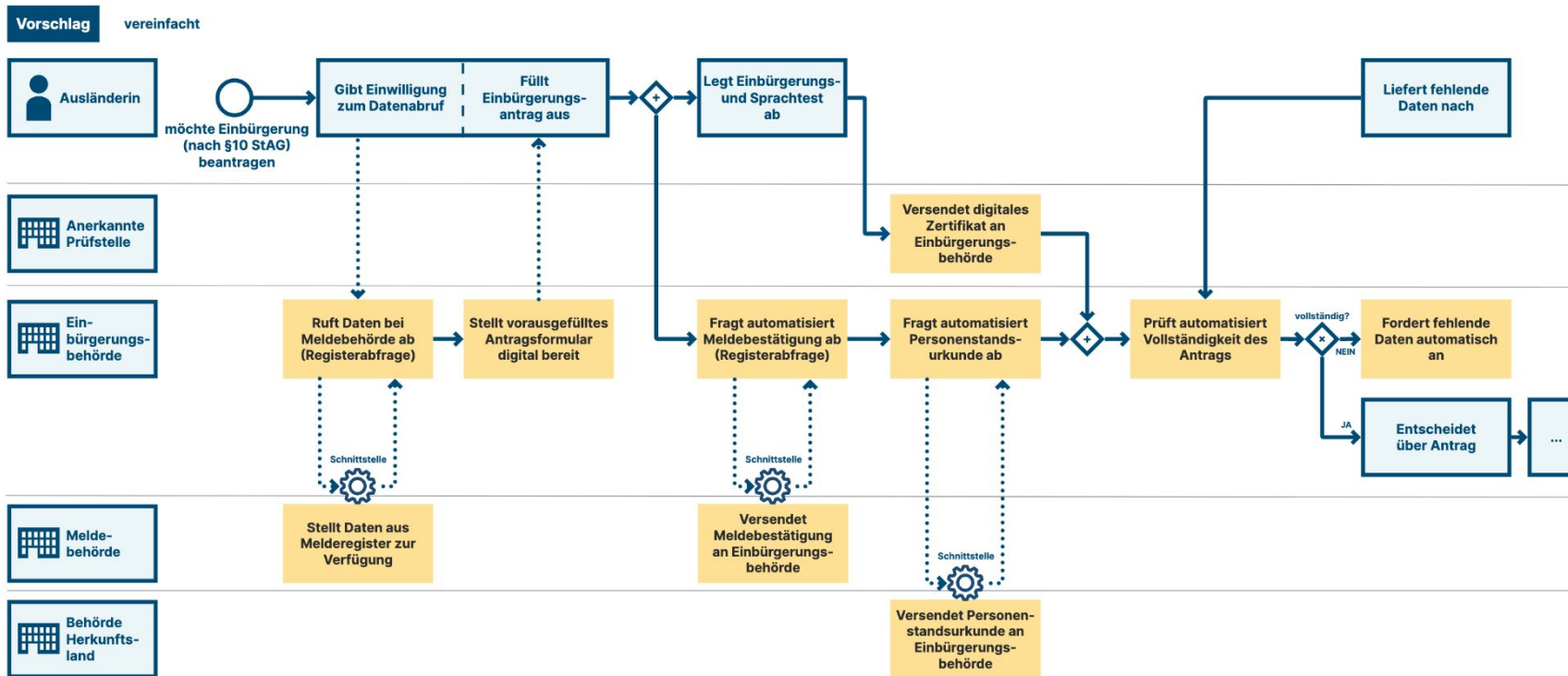
Status Quo

vereinfacht

Datenschutz



# Prozessvorschlag mit angewendeten Prinzipien



# Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen

### Ein Textbeispiel

#### § 66a LuftVG

#### Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten

*(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 können Luftsportverbände die für die Registrierung zu speichernden Daten ihrer Mitglieder, die unbemannte Fluggeräte nach Absatz 1 Satz 1 betreiben, dem Luftfahrt-Bundesamt unter Beachtung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) übermitteln. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.*

Regelung: [Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten – LuftVG](#) 

#### Warum ist dieses Beispiel gut?

Verweist auf die DSGVO.

(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)

# Praxisbeispiel

## Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter  
Studierender an Thüringer Hochschulen

Siehe **Druckversion**

Fiktives Beispiel eines  
Regelungsvorhabens.

### Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

#### Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschul-  
Ministerium für Wissenschaft und Kultur:

#### § 1 Zweck der Förderung

- (1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die  
engagieren, ein Landesstipendium zur Anerkennung
- (2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement  
Studium und gesellschaftlichem Engagement ver

#### § 2 Antragsberechtigte

- (1) Antragsberechtigt sind Studierende, die
  1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten  
Hochschule immatrikuliert sind,
  2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich  
in der Hochschule engagieren,
  3. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
  4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
- (2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist  
unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen  
Organisation.
- (3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgerbewegungen  
oder Vereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

#### Anlage: Antragsformular (Auszug)

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches  
Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

##### Persönliche Daten

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Geburtsort \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_  
Anschrift (Hauptwohnsitz) \_\_\_\_\_  
Telefonnummer \_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_  
Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_

##### Hochschule

Name Institution \_\_\_\_\_  
Studiengang \_\_\_\_\_  
Fachsemester \_\_\_\_\_  
Matrikelnummer \_\_\_\_\_

##### Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation \_\_\_\_\_  
Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

## Modul 2: Die fünf Prinzipien für digitaltaugliche Regelungen

# Übung: Anwenden der Prinzipien

Analysiert die **Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)** anhand der fünf Prinzipien digitaltauglicher Gesetzgebung.

**Identifiziert Paragraphen mit Verbesserungspotenzial und formuliert konkrete Änderungsvorschläge.** Begründet jeweils, **welches Prinzip verletzt wird** und wie eure Formulierung das Problem löst.

Stellt euren Arbeitsstand am Ende in der Runde vor.

**Methode:** Stillarbeit  
**Dauer:** 20 + 10 Minuten Austausch  
**Materialien:** Beispielregelung (Ausdruck)

**Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)**

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschulgesetzes vom 1. März 2014 (ThürLHG) in der Fassung vom 1. Januar 2024

**§ 1 Zweck der Förderung**

(1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die ehrenamtlich an einer Thüringer Hochschule engagiert sind, ein Landesstipendium zur Anerkennung ihres Engagements.

(2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement im Studium und gesellschaftlichem Engagement fördern.

**§ 2 Antragsberechtigte**

(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die

- an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule immatrikuliert sind,
- sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich an einer Thüringer Hochschule engagieren,
- ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
- das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist die unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation.

(3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

**Anlage: Antragsformular (Auszug)**

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

**Persönliche Daten**

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Anschrift (Hauptwohnsitz) \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_

**Hochschule**

Name Institution \_\_\_\_\_

Studiengang \_\_\_\_\_

Fachsemester \_\_\_\_\_

Matrikelnummer \_\_\_\_\_

**Ehrenamtliche Tätigkeit**

Name der Organisation \_\_\_\_\_

Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

# Verbesserungs-Potentiale

| Prinzip               | Problemstelle in der Verordnung                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunikation         | § 4 Abs. 2: Nur Papierantrag mit Originalunterschrift, keine elektronische Antragstellung. § 5 Abs. 4: Bescheid nur per Brief.                                    |
| Datenwiederverwendung | § 4 Abs. 3: Immatrikulationsbescheinigung und Meldebescheinigung müssen eingereicht werden, obwohl diese Daten bei Hochschule und Meldebehörde bereits vorliegen. |
| Standardisierung      | PDF-Formular statt strukturierter Datenerfassung, kein Anschluss an ein bestehendes Hochschulportal oder Thüringer Antragssystem.                                 |
| Klarheit              | § 2 Abs. 2-3: Unklare Abgrenzung "ehrenamtliches Engagement". § 5 Abs. 3: "besondere Würdigkeit" ist Ermessenssache ohne genaue Kriterien.                        |
| Automatisierung       | Ermessensentscheidung ohne klare Kriterien verhindert Automatisierung. Manuelle Vollständigkeitsprüfung aller Unterlagen.                                         |
| Barrierefreiheit      | PDF-Formular möglicherweise nicht barrierefrei. Keine Leichte Sprache. Keine alternative Antragsmöglichkeit für Menschen mit Behinderungen.                       |
| Kommunikation         | § 4 Abs. 4: Starre Fristen. § 5 Abs. 2: Keine Nachreichung möglich. § 6: Ausschließlich schriftliche Kommunikation.                                               |

# Zusammenfassung



Die **fünf Prinzipien für Digitaltauglichkeit** bieten Struktur und Prüfpunkt für eine frühe Überprüfung des Regelungsvorhabens hinsichtlich digitaler Umsetzbarkeit.



Der Digitalbezug sollte **so früh wie möglich** identifiziert werden, später im Prozess sind grundlegende Änderungen oft nicht mehr möglich.



Die **Dokumentation** der Digitaltauglichkeit erfolgt mit dem Referentenentwurf und ist seit Juni 2024 verpflichtend.



Typische Hürden für digitale Umsetzung z. B. **Schriftformerfordernisse, manuelle Nachweispflichten, unklare Rechtsbegriffe** oder individuelle **Ermessensspielräume**.



Das **Visualisieren einer Regelung** ist ein wichtiges Werkzeug für die strukturierte Analyse von Digitaltauglichkeit.

**Modul 2:** Die fünf Prinzipien für digitaltaugliche Regelungen

# Materialien

[Die fünf Prinzipien für Digitaltauglichkeit](#)

[Der Servicestandard des Bundes](#)

[Interoperable Europe](#)

[Öffentliche Stellungnahmen des NKR](#)

# Mittagspause

60 Minuten



# Energizer



# Digitalcheck & Interoperabilität von Regelungsvorhaben



Digitalbezug einer Regelung frühzeitig erkennen und einschätzen. Die Vorprüfung des Digitalchecks sicher durchführen, dokumentieren und die Zusammenarbeit mit dem Normenkontrollrat (NKR) im Prüfverfahren verstehen. Die vier Ebenen der Interoperabilität unterscheiden und erklären können.



90 Minuten

Leitfrage

# Was ist Digitalbezug einer Regelung?

# Digitalbezug einer Regelung

Digitalbezug beschreibt die digitale Umsetzung einer Regelung, wenn z.B. ein Prozess nach Inkrafttreten eines Vorhabens zumindest teilweise durch ein IT-System abgebildet wird.

## **Bürger:innen-orientiert:**

Zum Beispiel das Ausfüllen eines Formulars in ELSTER, um die Steuererklärung einzureichen, die Abfrage von Daten aus einem Register oder Beantragen von Behördenleistungen.

## **Verwaltungsintern:**

Anfragen von Meldedaten, Überprüfen von Anspruchsvoraussetzungen in Fachverfahren, automatisierte Fristberechnungen oder der elektronische Austausch von Akten zwischen Behörden.

## **Kein Digitalbezug:**

Abstrakten Rechtsbegriffen und Definitionen, der 1:1-Umsetzung von EU-Recht ohne nationalen Umsetzungsspielraum, Änderungen im Strafrecht oder rein organisationsrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ohne Verfahrensbezug.



Sobald Daten erhoben, übermittelt, gespeichert oder abgerufen werden, besteht Digitalbezug – und damit Prüfbedarf nach den fünf Prinzipien.

# Digitalbezug von Regelungen

## Warum ist die Vorprüfung relevant für mein Vorhaben?

### Digitalisierungsbezug frühzeitig erkennen

Die frühzeitige Auseinandersetzung mit den Anforderungen der Umsetzung und den Chancen der Digitalisierung hilft, den Regelungstext wirklich entlang der Anforderungen einer digitalen Gesellschaft zu formulieren. Später im Prozess ist es oft nicht mehr möglich, grundsätzliche Aspekte zu ändern. Das setzt neben juristischer Expertise auch ein gutes Verständnis für Umsetzungsarchitekturen und Datenströme voraus. Zudem muss geprüft werden, ob die Regelungsebene in der Normenhierarchie richtig gewählt ist – oder ob auch untergesetzlich geregelt werden kann.

### Rechtliche Grundlage

Seit Juni 2024 ist es verpflichtend, nationale Regelungsvorhaben auf Digitaltauglichkeit zu prüfen. Die Grundlage dafür bildet das Onlinezugangsgesetz (OZG) von 2017. Darüber hinaus müssen seit 2025 alle Regelungsvorhaben die Anforderungen an Interoperabilität auf EU-Ebene erfüllen.

# Digitalcheck

## 2022

- Interministerielle Arbeitsgruppe mit Beteiligung des NKR für den Digitalcheck wird initialisiert.
- Gesetzliche Erweiterung des NKR-Prüfmandats:  
*Jedes Regelungsvorhaben soll auf Digitaltauglichkeit geprüft werden (NKR-G).*
- Bundeskabinett beschließt Digitalstrategie:  
*„Grundlage für die Digitalisierung ist ein digital- und praxistaugliches Recht.“*

## 2023

- Erste Beta Version des Digitalcheck wird den Bundesministerien bereitgestellt.
- Das Bundeskabinett beschließt Eckpunkte zum Digitalcheck.

## 2024

- Launch des Prototyps für den digitalen Touchpoint.
- Erstes Bund-Länder-Treffen in Kooperation Bund und Bayern.

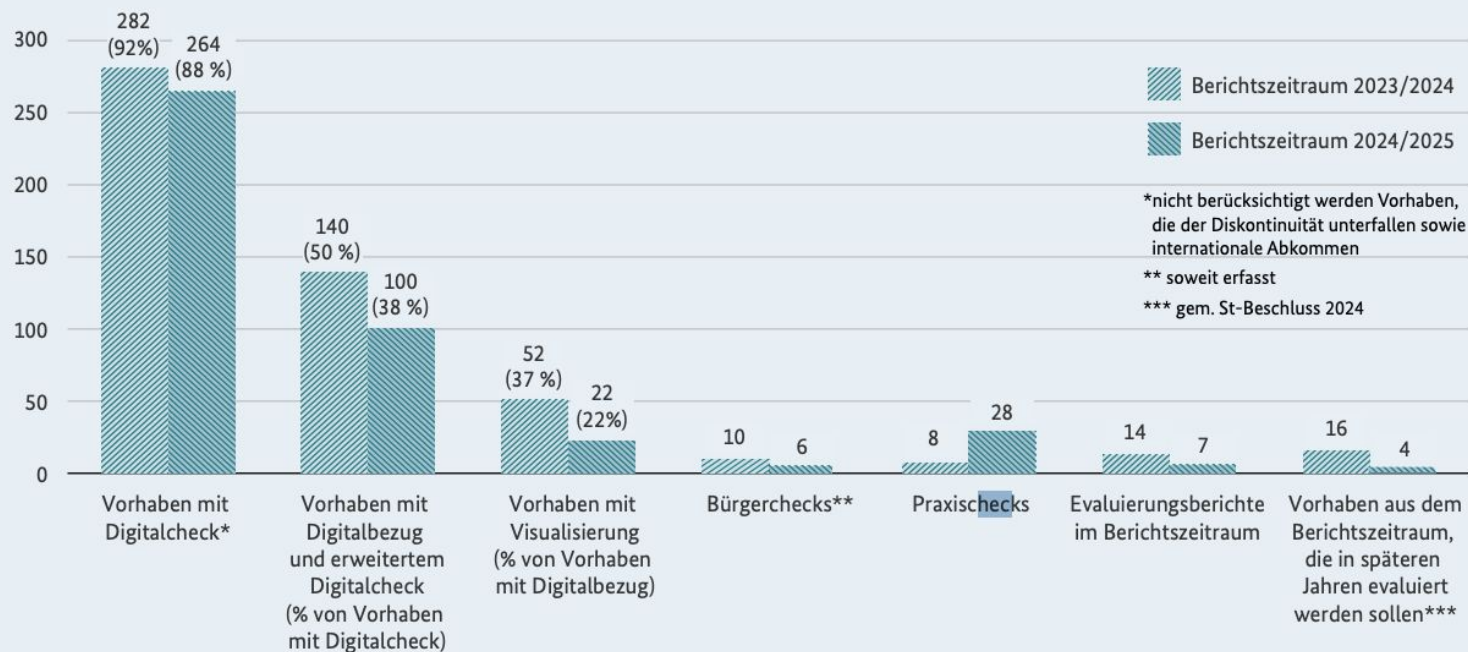
## 2025

- Verstetigung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundesländern auf Grundlage des Beschlusses der Digitalministerkonferenz (DMK) zum Digitalcheck.
- Die Anforderungen der EU-Interoperabilitätsverordnung werden in den Digitalcheck integriert.

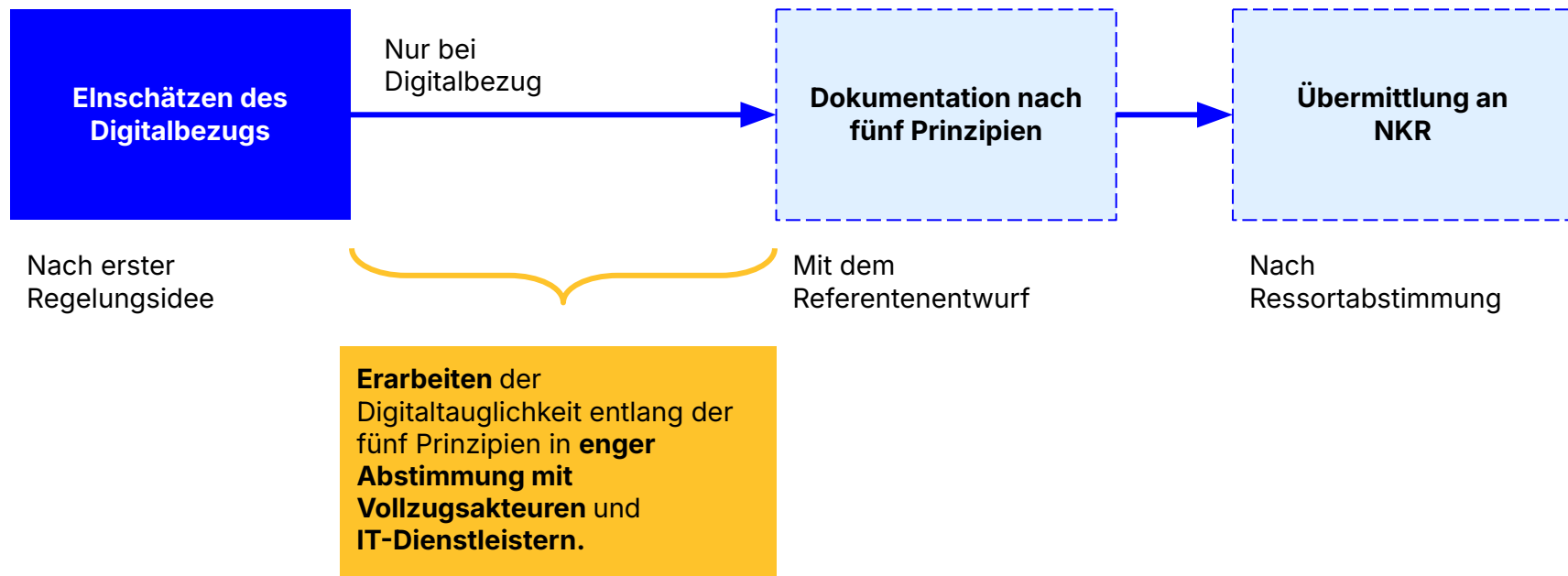
## 2026

???

### Qualitative Instrumente der Besseren Rechtsetzung



# Struktur Digitalcheck



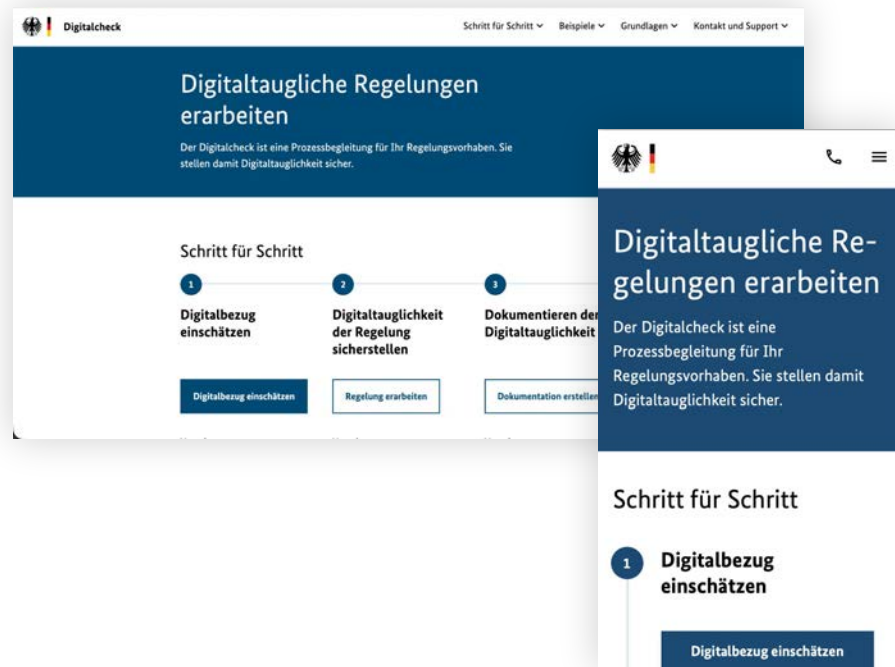
# Website Digitalcheck Bund

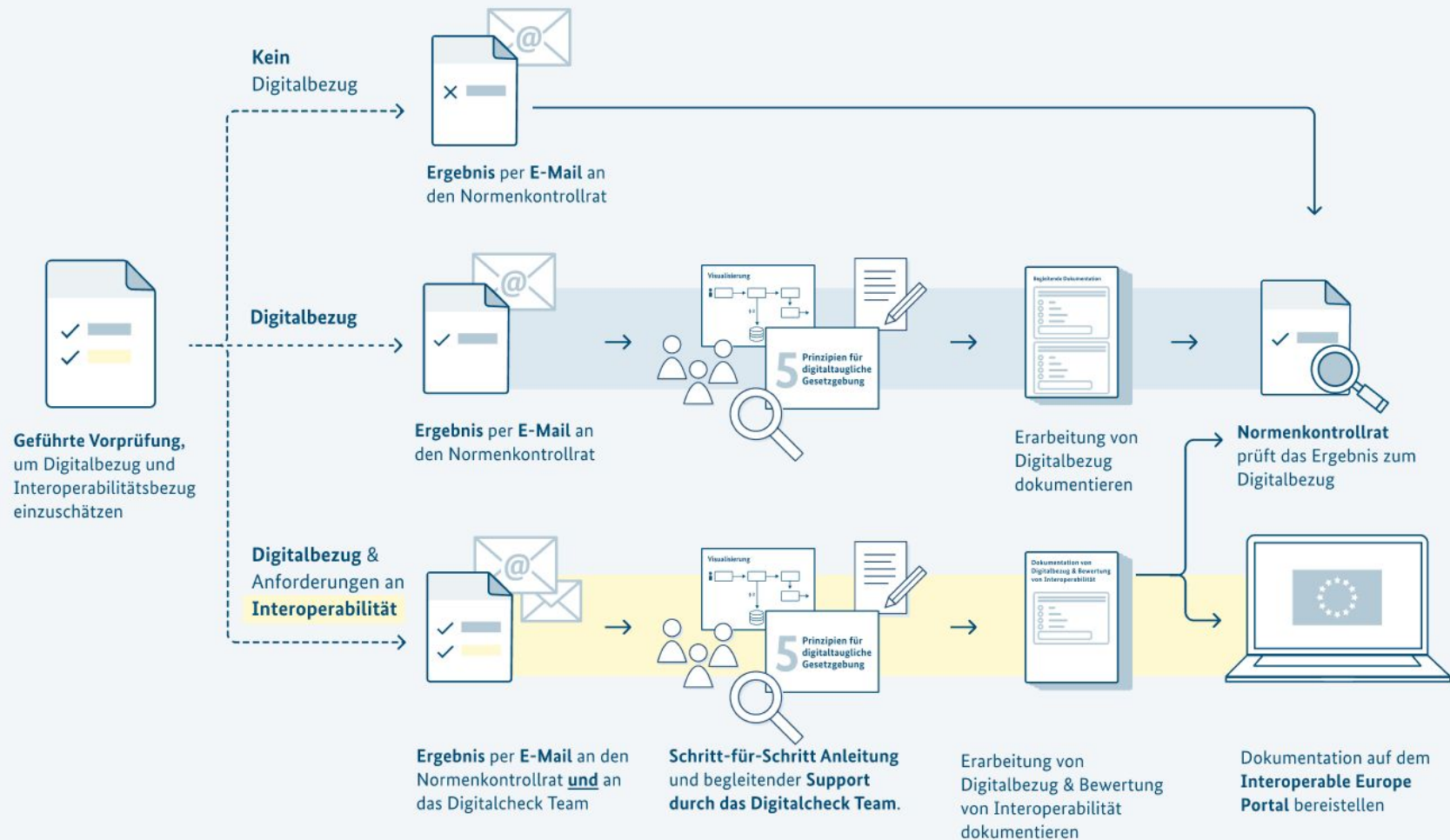
Zentrale und ressortübergreifende Website Digitalcheck des Bundes.

Regelmäßige Aktualisierung und Erweiterung

Enge Abstimmung und Verzahnung mit dem zukünftigen **Zentrum für Legistik** des BMDS.

Aktive Einbindung aller Ressorts und des NKR durch den **Interministerielle Arbeitsgruppe**.





# Vorprüfung auf Digitalbezug

Finden Sie in 6 Fragen heraus, ob Sie in Ihrem Regelungsvorhaben Aspekte der digitalen Umsetzung und EU-Anforderungen an Interoperabilität beachten müssen.

Muss durch die Regelung ein IT-System angepasst oder neu entwickelt werden?

Entstehen durch die Regelung Mitwirkungspflichten für Akteurinnen und Akteure?

Soll ein Datenaustausch stattfinden bspw. weil durch die Regelung Daten erhoben werden, die der Verwaltung bereits vorliegen?

Führt die Regelung zu einer Interaktion zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bürger bzw. Unternehmen?

Kann die Umsetzung der Regelung verbessert werden, indem man Schritte automatisiert?

Ist durch die Regelung vorgesehen, dass Daten und Informationen zwischen Verwaltungen von EU-Mitgliedsstaaten ausgetauscht werden?

Wenn nur eine Frage positiv beantwortet wird, liegt Digitalbezug vor!

# Was bedeutet Interoperabilität?

# Interoperabilität

Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit von Organisationen, erfolgreich zusammenzuarbeiten und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Dies geschieht durch den Austausch von Informationen und Wissen über Geschäftsprozesse sowie den Datenaustausch zwischen Informationssystemen.

Der **Interoperable Europe Act** formuliert Anforderungen an Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen innerhalb der EU, um effektiv zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Er ermöglicht, dass digitale öffentliche Dienstleistungen über Länder-, Sektor- und Organisationsgrenzen hinweg bereitgestellt werden können.



# Vier Ebenen der Interoperabilität

Die vier Ebenen der Interoperabilität nach dem European Interoperability Framework (EIF) beschreiben, wie unterschiedliche Systeme und Organisationen zusammenarbeiten können:



## Rechtliche Interoperabilität

Definiert die rechtlichen Grundlagen eines Datenaustauschs

Die **rechtliche Ebene** stellt sicher, dass gesetzliche Grundlagen für den Datenaustausch existieren und Rechtsvorschriften zwischen Behörden kompatibel sind.



## Organisatorische Interoperabilität

Beschreibt die für den Datenaustausch notwendigen Geschäftsprozesse

Die **organisatorische Ebene** betrifft die Abstimmung von Geschäftsprozessen, Zuständigkeiten und Vereinbarungen zwischen den beteiligten Stellen.



## Semantische Interoperabilität

Stellt sicher, dass Daten und Begriffe gleich verstanden werden

Die **semantische Ebene** gewährleistet, dass Daten einheitlich verstanden werden – etwa durch gemeinsame Definitionen, Datenformate und Standards wie XÖV oder FIM.



## Technische Interoperabilität

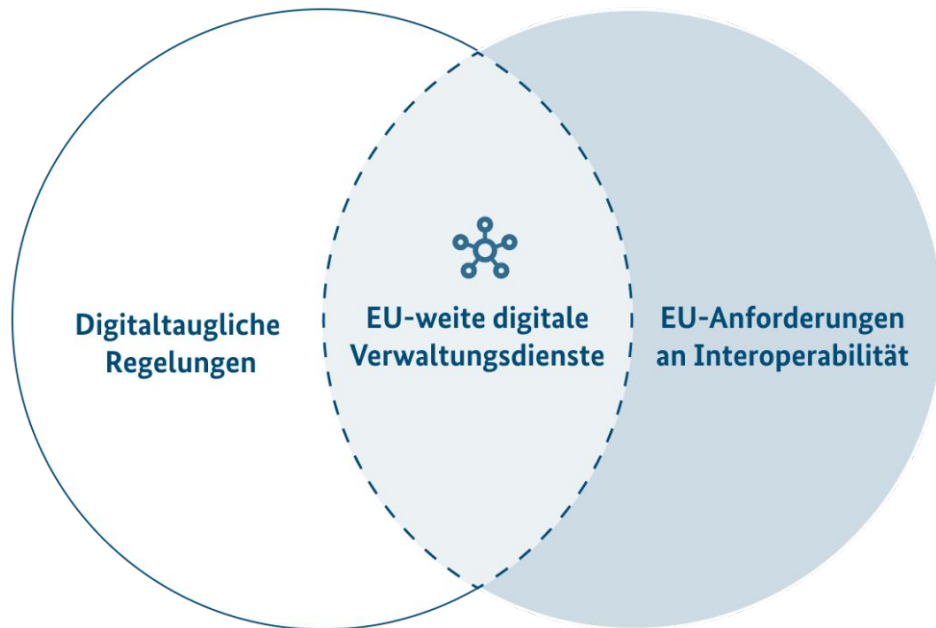
Beschreibt die technischen Systeme und Standards, die für den Datenaustausch notwendig sind

Die **technische Ebene** umfasst die IT-Infrastruktur, Schnittstellen und Protokolle, die den tatsächlichen Datenaustausch zwischen Systemen ermöglichen.

# Der Digitalcheck und EU-Interoperabilität

- Die Verordnung behandelt EU-weite digitale Verwaltungsdienste
- Große Schnittmenge zwischen Digitaltauglichkeit und Interoperabilität

→ **Integriert in die Vorprüfung des Digitalcheck!**



# Dokumentation der Digitaltauglichkeit

Die Dokumentation der Digitaltauglichkeit ist ein formeller, letzter Schritt. Es wird **zum Abschluss der Regelungserstellung** dokumentiert, auf welche Aspekte der Digitaltauglichkeit besonders geachtet wurde, und wie diese in das Regelungsvorhaben eingeflossen sind.

Die Dokumentation kann entweder in einem strukturierten **Word-Dokument** erstellt und in PDF umgewandelt werden.

Oder alternativ kann die Dokumentation geführt und mit Beispielen und Hilfen versehen **online** durchgeführt werden und im Anschluss exportiert und konvertiert werden.

Datum: 15.12.2025

 Version Oktober 2025  
Digitalcheck

## Dokumentation der Digitaltauglichkeit

Die Dokumentation der Digitaltauglichkeit ist ein formeller, letzter Schritt. Sie dokumentieren, auf welche Aspekte der Digitaltauglichkeit Sie besonders geachtet haben, und wie diese in das Regelungsvorhaben eingeflossen sind.

**So funktioniert es**

1. Bearbeiten Sie die Dokumentation.
2. Senden Sie die ausgefüllte Dokumentation an den NKR.
  - Senden Sie die Dokumentation als **PDF per E-Mail** an folgende Adresse: [nkr@bmi.bund.de](mailto:nkr@bmi.bund.de). Der NKR prüft die methodische und inhaltliche Nachvollziehbarkeit. Bei Fragen wird der NKR auf Sie zukommen. Das Ziel ist eine digital- und praxistaugliche Umsetzung.
  - Bei **Interoperabilitätsbezug** senden Sie eine Kopie der E-Mail mit der Dokumentation an [interoperabilitaet@digitalcheck.bund.de](mailto:interoperabilitaet@digitalcheck.bund.de).
  - **Visualisierungen** und Skizzen sind vom NKR gern gesehen. Hängen Sie diese formlos als PDF oder als Screenshot an.

**Tipps**

Füllen Sie eine Dokumentation für alle inhaltlich zusammenhängenden Regelungen eines Vorhabens aus.  
Damit sparen Sie sich Zeit, und der NKR kann Zusammenhänge besser erkennen.  
**Heben Sie sich eine zweite Meinung ein.**  
Senden Sie das fertige Dokument oder einen Zwischenentwurf an eine Kollegin oder einen Kollegen.  
**Nehmen Sie Ihre Visualisierung als Grundlage**  
Wenn Sie in Ihrer Visualisierung die Förd-Prinzipien bereits angewendet haben, können Sie diese Punkte als Ausgangspunkt für die Bearbeitung der Fragen nutzen.  
Senden Sie die Visualisierung zum Schluss mit an den NKR.

---

1. Tragen Sie den Titel Ihres Regelungsvorhaben ein

Hier ausfüllen

2. Auswirkungen auf Betroffene und an der Umsetzung Beteiligte

Ihr Regelungsvorhaben sollte sowohl den Bedürfnissen der Betroffenen als auch den Anforderungen der Umsetzung (z. B. in Behörden) gerecht werden.

Entspricht die Umsetzung des Regelungsvorhabens den Bedürfnissen der Betroffenen? Wie haben Sie das überprüft?

Hier ausfüllen

# Vorteile der Online-Dokumentation



Sie werden **Schritt für Schritt** geführt und setzen eigene Schwerpunkte. Beispiele erleichtern das Erfassen der Digitaltauglichkeit.



Bearbeiten Sie die Dokumentation **flexibel im Formular** oder speichern Sie sie als Word-Datei. Abschließend senden Sie die Angaben an den NKR.

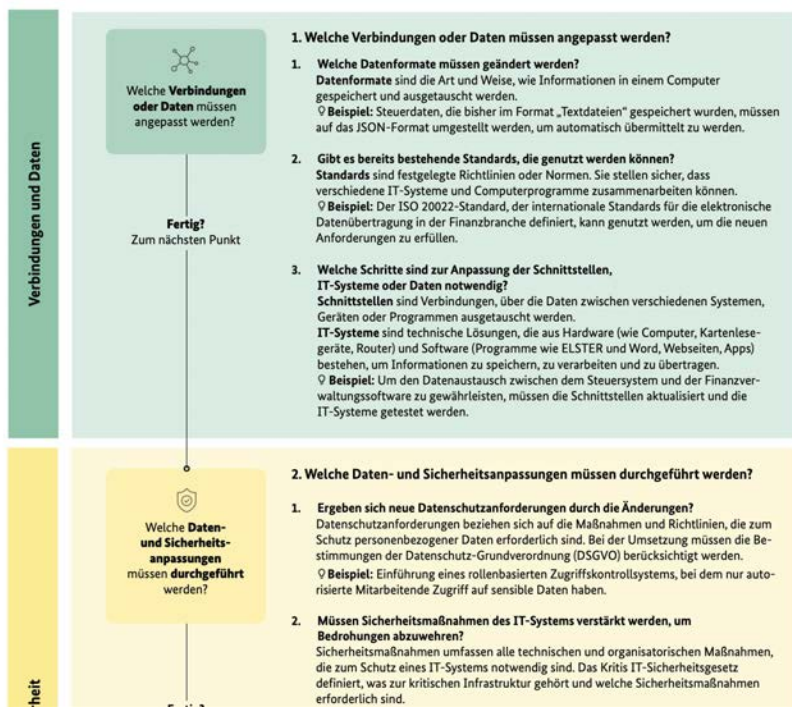


**Vorgegebene Schwerpunkte** entsprechen den Anforderungen der Digitaltauglichkeit und erleichtern die Prüfung durch den NKR.

# Weitere Vorlagen und Handreichungen

- Hilfen zur Visualisierung → Siehe auch **Modul 4**
- Vorlage um IT-Systeme tabellarisch zu erfassen
- Gesprächsleitfaden für Interviews mit IT-Expert:innen
- Beratungsangebote

## Gesprächsleitfaden für technische Umsetzbarkeit



# Vorstellung Digitalcheck-Plattform

[digitalcheck.bund.de](https://digitalcheck.bund.de)



1

Vorprüfung

2

Digitaltauglichkeit erarbeiten

3

Dokumentation

### Regelungsvorhaben Titel

Beteiligungsformate

Prinzipien ▾

Zusammenfassung

Absenden

## Tragen Sie den Titel Ihres Regelungsvorhaben ein

Titel des Regelungsvorhabens

Weiter

Zurück



[Zwischenstand herunterladen \(.docx\)](#)



Ihre Daten werden automatisch im Browser gespeichert.

# Praxisbeispiel

## Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter  
Studierender an Thüringer Hochschulen

Siehe [Druckversion](#)

### Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

#### Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschulgesetzes  
Ministerium für Wissenschaft und Kultur:

#### § 1 Zweck der Förderung

- (1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die ehrenamtlich engagiert sind, ein Landesstipendium zur Anerkennung ihres Engagements.
- (2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement im Studium und gesellschaftlichem Engagement fördern.

#### § 2 Antragsberechtigte

- (1) Antragsberechtigt sind Studierende, die
1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule immatrikuliert sind,
  2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich engagiert haben,
  3. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
  4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
- (2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist eine unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation.
- (3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

#### Anlage: Antragsformular (Auszug)

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

##### **Persönliche Daten**

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Anschrift (Hauptwohnsitz) \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_

##### **Hochschule**

Name Institution \_\_\_\_\_

Studiengang \_\_\_\_\_

Fachsemester \_\_\_\_\_

Matrikelnummer \_\_\_\_\_

##### **Ehrenamtliche Tätigkeit**

Name der Organisation \_\_\_\_\_

Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

Folgt anschließend dem vorgeschlagenen Prozess des Digitalchecks und dokumentiert die erarbeiteten Potentiale aus dem vorigen Modul. Stellt euren Arbeitsstand am Ende in der Runde vor.

## Thüringer Landesstipendienverordnung (ThüRLStipV)

### Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschulgesetzes wird die Verordnung über die Förderung von Studierenden, die ehrenamtlich engagiert sind, erlassen.

#### § 1 Zweck der Förderung

(1) Die Landes Thüringen gewährt Studierenden, die ehrenamtlich engagiert sind, ein Landesstipendium zur Anerkennung ihres Engagements.

(2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement im Studium und gesellschaftlichem Engagement von Studierenden fördern.

#### § 2 Antragsberechtigte

(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die

- an einer staatlichen oder staatlich anerkannt ist,
- sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich engagiert haben,
- ihren Hauptberuf in Thüringen haben,
- das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation, in politischen Parteien, Bürgervereinen oder in anderen Einrichtungen der Zivilgesellschaft.

### Anlage: Antragsformular (Auszug)

#### Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

##### Persönliche Daten

Namen, Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Anschrift (Hauptwohnsitz) \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_

##### Hochschule

Name Institution \_\_\_\_\_

Studiengang \_\_\_\_\_

Fachsemester \_\_\_\_\_

Matrikelnummer \_\_\_\_\_

##### Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation \_\_\_\_\_

Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Methode:</b>     | Stillarbeit                 |
| <b>Dauer:</b>       | 20 + 10 Minuten Austausch   |
| <b>Materialien:</b> | Beispielregelung (Ausdruck) |

# Zusammenfassung



Der Digitalcheck besteht aus einer Vorprüfung und der Dokumentation entlang der **fünf Prinzipien**.



Die **Vorprüfung** klärt, ob ein Regelungsvorhaben überhaupt Digitalbezug hat und ob EU-Interoperabilitätsanforderungen zur Anwendung kommen.



**Digitalbezug** einer Regelung muss frühzeitig identifiziert werden, idealerweise **vor dem Schreiben** erster Paragraphen.



Interoperabilität stellt **Datenaustausch mit europäischen Partnerländern** sicher.



Interoperabilität ist in vier Ebenen organisiert, alle müssen mitgedacht werden um guten Datenaustausch zu ermöglichen.



Es gibt eine **Online-Strecke** für alle Informationen, Vorprüfung und auch Dokumentation.



Das Ergebnis der Dokumentation ist ein **Word-Dokument**, dieses kann exportiert und auch wieder importiert werden.

# Materialien

<https://digitalcheck.bund.de/>

<https://digitalcheck.bund.de/interoperabe>

[Nationale Kontaktstelle für ein interoperables Europa](#)

# Kaffeepause

15 Minuten

# Visualisierung & Rulemapping



Methoden und Werkzeuge, um den Prozess hinter einem Regelungsvorhaben sichtbar zu machen. Flussdiagramme verstehen, erstellen und als Kommunikationsinstrument einsetzen.



90 Minuten

Leitfrage

**Wie können Legist:innen  
gut unterstützt werden bei  
der Visualisierung von  
Regelungsvorhaben?**

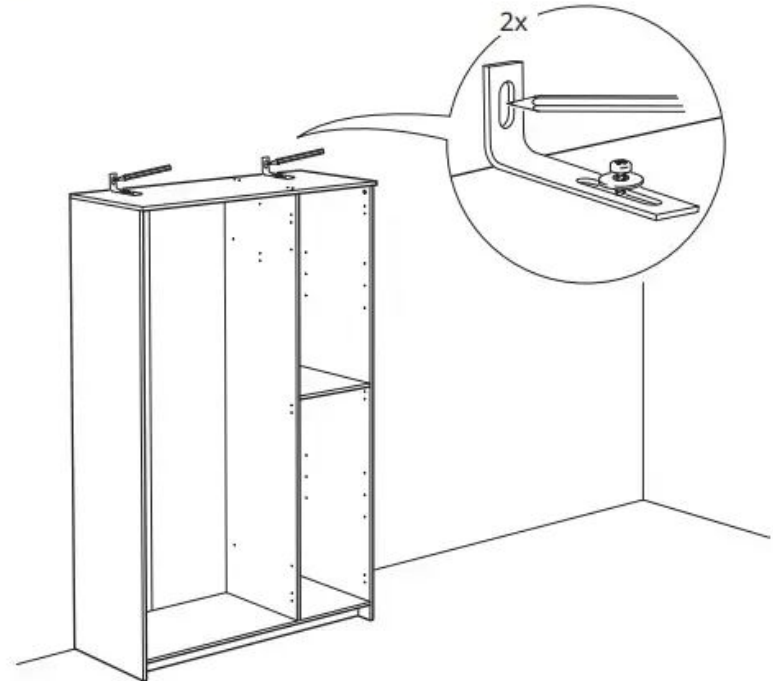
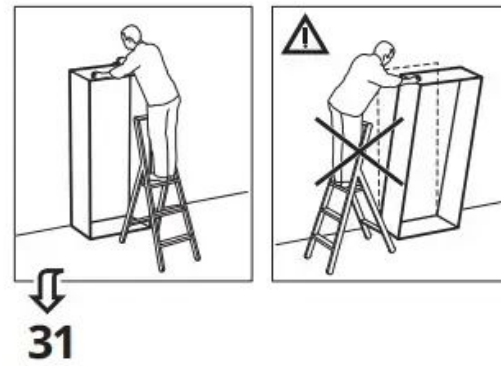
# Visualisierung legt Digitalisierungshürden offen



Die Visualisierung des Regelungsvollzugs ist aus Sicht des NKR **einer der wichtigsten Bausteine für die erfolgreiche Umsetzung des Digitalchecks**. Denn erst durch eine detaillierte grafische Darstellung wird deutlich, wo ein Gesetz in der Praxis auf analoge Grenzen stößt. Deshalb legt der NKR in seiner Prüfung großen Wert darauf, dass die Ministerien die Prozessschritte ihrer **Gesetzesvorhaben in einem Flussdiagramm konkret aufschlüsseln**. Dadurch wird ersichtlich, welche Daten eine Behörde für welchen Verwaltungsschritt benötigt. Nur wenn ein Ministerium sich genau überlegt, wie der Prozess vom Bund über die Länder bis hin zu den Kommunen, der Verwaltung, zu den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft funktioniert, werden Digitalisierungshürden und -chancen sichtbar.

**Nationaler Normenkontrollrat**

# Beispiel IKEA



# Beispiele

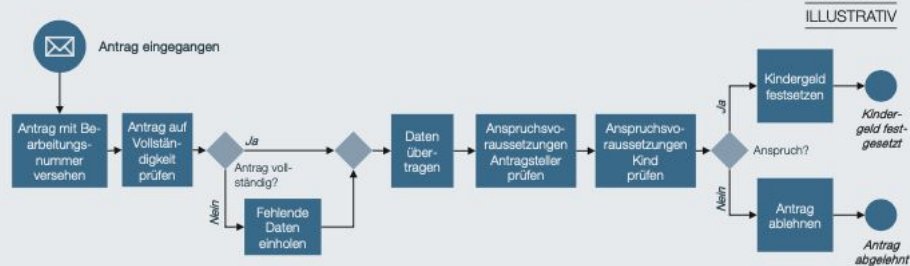
## Lebenszyklus eines Produktes entlang der Wertschöpfungskette



Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, <http://www.produkte-ressourcen/produkte-und-umwelt/produktbereiche/nachhaltiger-konsum/>

ABBILDUNG 6

## Vereinfachtes Beispiel für ein FIM-Prozessmodell (Kindergeld)



QUELLE: Angelehnt an Darstellung in „Institut für den öffentlichen Sektor (2018): Nicht beim Onlinezugang stehen bleiben“

# Mehrwerte

Visualisierungen helfen also dabei...



**Komplexität**  
zu reduzieren  
und einen schnellen,  
**praktischen Zugang**  
zu erhalten



**Zusammenhänge**  
und **Abläufe** zu  
verstehen



Ein **gemeinsames**  
**Verständnis** eines  
Sachverhalts zu  
schaffen



**Abstimmungen**  
zu erleichtern

# Das gilt auch in der Gesetzgebung

- Regeln bedeutet in der Praxis oft die Handlungen und Aktionen der Normadressaten zu beeinflussen.
- Um digitale Potenziale auszuschöpfen, muss in Prozessen gedacht werden.
- Verwaltungsprozesse sind oft komplex. Eine visuelle Darstellung hilft, um zu verstehen, welche (Teil-) Schritte stattfinden und wer welche Aufgaben hat.
- Da Regelungsvorhaben oft Änderungen bestehenden Rechts sind, ist es sinnvoll mit dem Status Quo anzufangen.
- Flussdiagrammen sind meistens ein guter Ausgangspunkt. Ein Flussdiagramm visualisiert, wie ein Prozess Schritt für Schritt abläuft. Es hilft, die Reihenfolge von z.B. Handlungen, Datenflüssen oder Entscheidungen übersichtlich darzustellen.

# Elemente eines Flussdiagramms

Verschiedene **Symbole** zeigen an, was passiert:

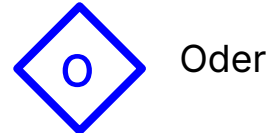
## Ereignisse



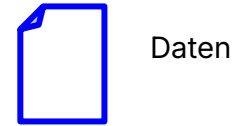
## Aktivitäten



## Entscheidungen



## Daten



# Aufbau eines Flussdiagramms

Version



Akteur 1



Akteur 2



Akteur 3



Akteur 4



# Aufbau eines Flussdiagramms

Version



Akteur 1



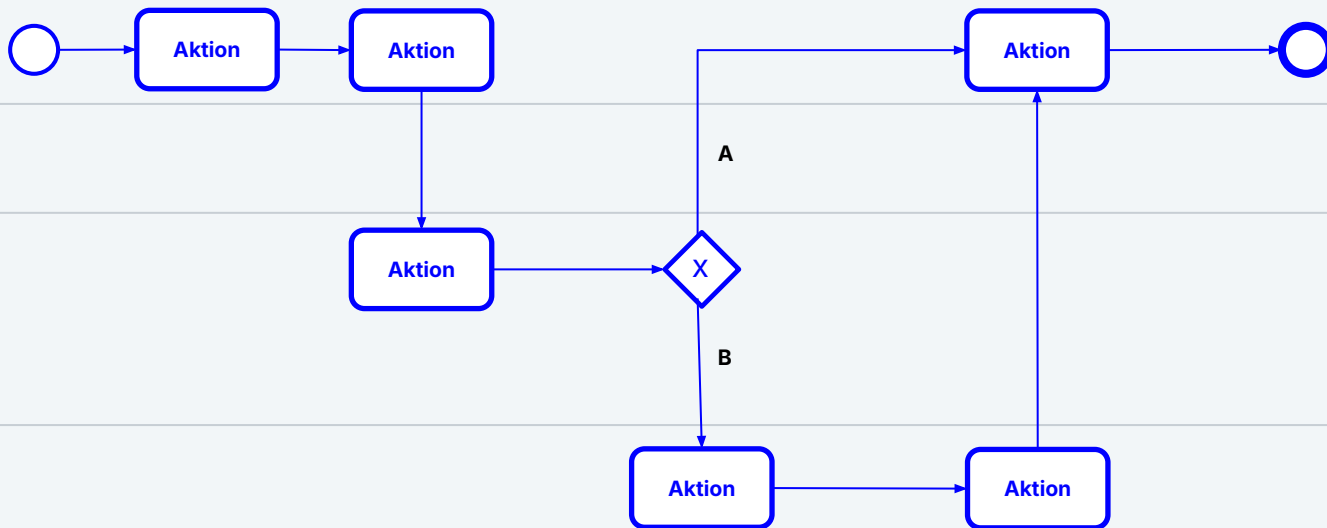
Akteur 2



Akteur 3

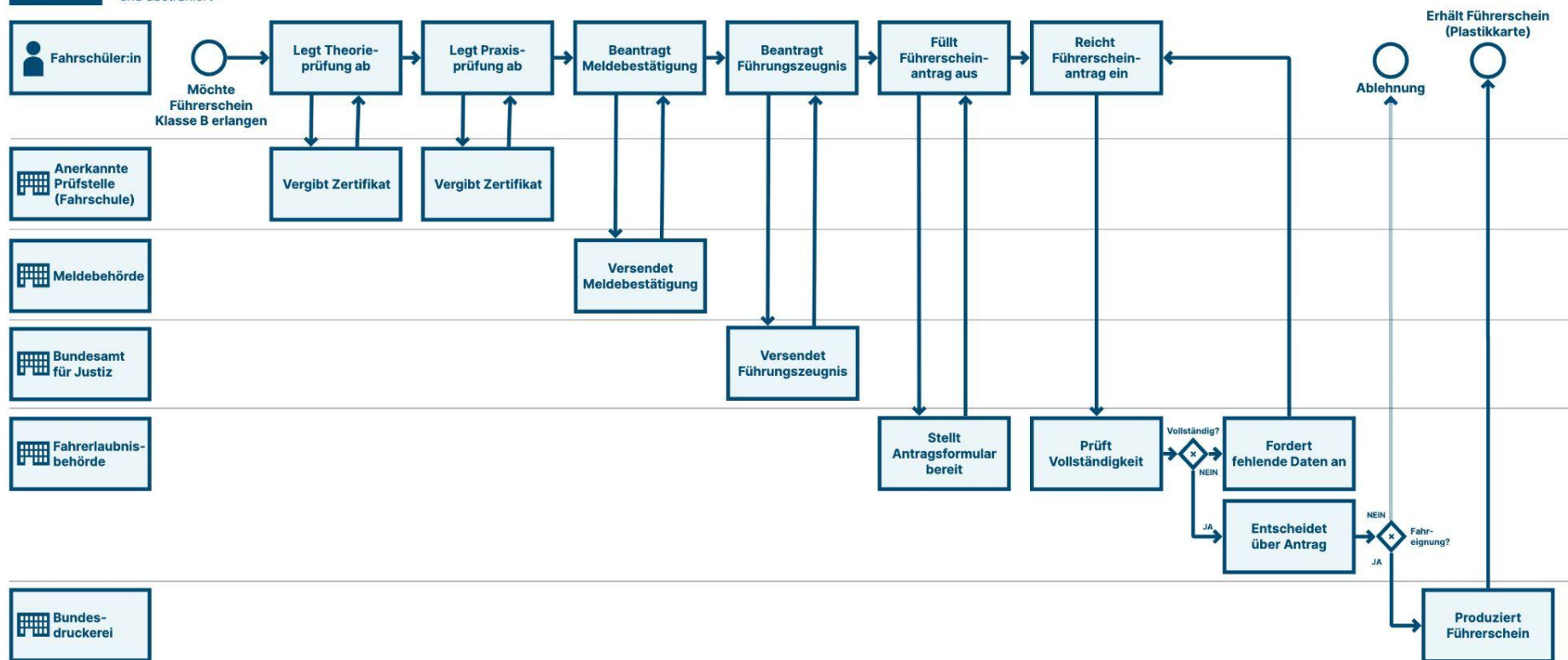


Akteur 4



# Status Quo

vereinfacht  
und abstrahiert



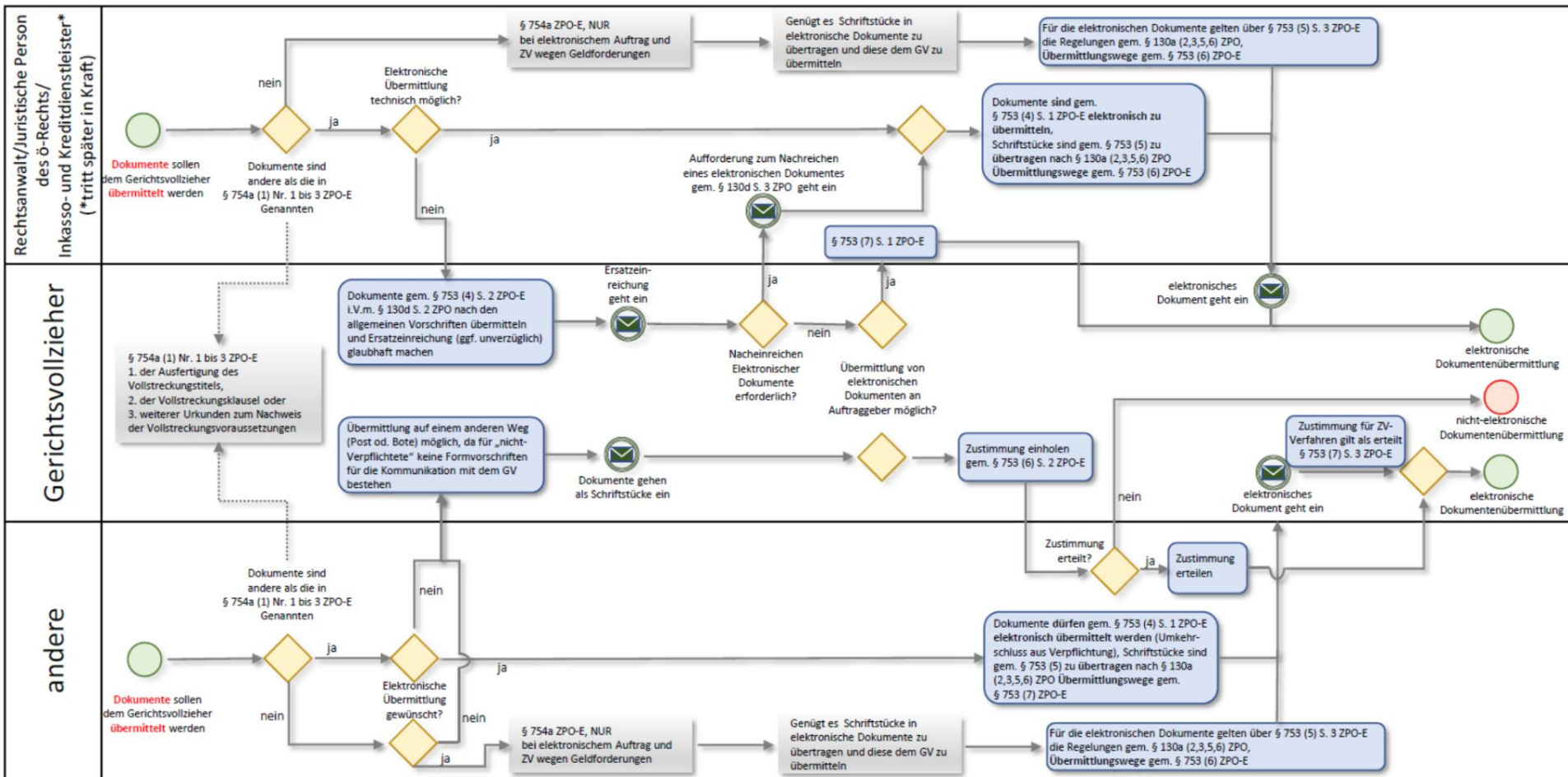
# Beispiele aus der Praxis

Der NKR veröffentlicht regelmäßig Stellungnahmen zu Regelungsvorhaben. Viele enthalten Visualisierungen, die zeigen, wie Prozesse verbessert werden können.

Die folgenden Beispiele stammen aus aktuellen Stellungnahmen des Normenkontrollrats.



Nationaler  
Normenkontrollrat



## Bidirektionales Laden - Regelungsvorschlag

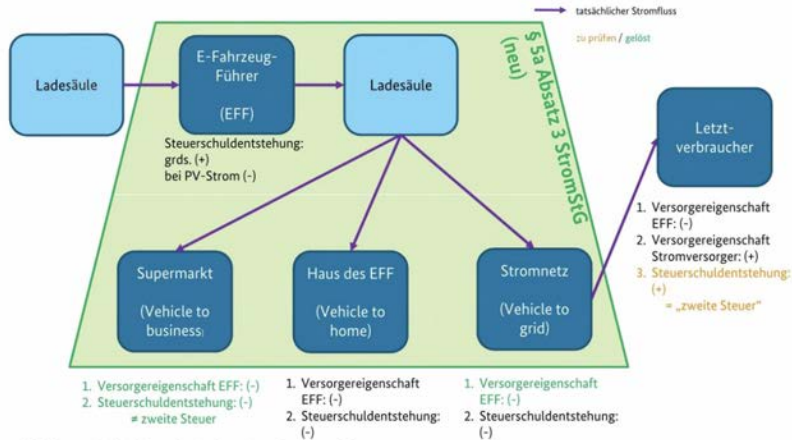
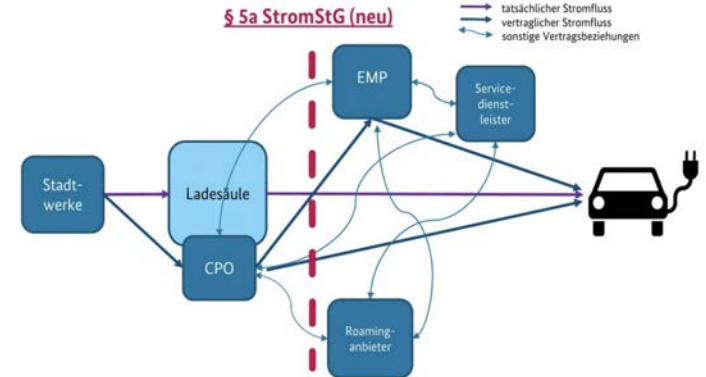


Abbildung 4: Bidirektionales Laden - Regelungsvorschlag

## Vorsorgereigenschaft an der Ladesäule - Regelungsvorschlag



- § 5a StromStG (neu) ordnet alle Entnahmen und Leistungen von Strom an der Ladesäule dem CPO zu.
  - Betrachtungen der Vertragsbeziehungen „in der Ladesäule“ fortan entbehrlich
  - maßgeblicher Versorger/Steuerschuldner ist grundsätzlich, wer die Ladesäule mit Strom beliefert
- **Komplizierte Einzelfallprüfung entfällt**

# Beispiel LuftVG

## Luftverkehrsgesetz (LuftVG) § 66a Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten



23. entgegen Punkt UAS.STS-02.050 in Anlage 1 des Anhangs eine dort genannte Vorschrift nicht beachtet oder
24. entgegen Anlage 3 Satz 1 oder 2, auch in Verbindung mit Satz 3 oder 4, eine Erklärung nicht richtig vorlegt.“
- c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die Angabe „14 und 15“ wird durch die Wörter „14, 15, 18 und 19 sowie nach Absatz 2“ ersetzt.
4. Nach § 66 werden die folgenden §§ 66a und 66b eingefügt:

### „§ 66a

#### Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten

(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt ein Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten, die im Fall von natürlichen Personen ihren Hauptwohnsitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland oder im Fall von juristischen Personen ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland haben und die eines der folgenden unbemannten Fluggeräte betreiben:

- ein unbemanntes Fluggerät in der Betriebskategorie „offen“ mit einer Startmasse von 250 Gramm oder mehr, das bei einem Aufprall auf einen Menschen eine kinetische Energie von über 80 Joule übertragen kann,
- ein unbemanntes Fluggerät in der Betriebskategorie „offen“, das mit einem Sensor, der personenbezogene Daten erheben und speichern kann, ausgerüstet ist, sofern es nicht der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug (ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1020 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung genügt, oder
- ein unbemanntes Fluggerät einer beliebigen Masse in der Betriebskategorie „speziell“.

Das Register nach Satz 1 dient dazu, die Erfüllung von Aufgaben des Luftfahrt-Bundesamtes hinsichtlich der Registrierung von Betreibern und zum Austausch von Informationen nach Artikel 14 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 sicherzustellen.

(2) Das Luftfahrt-Bundesamt ist befugt, in dem Register nach Absatz 1 zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zweck folgende Daten zu erheben, zu speichern und zu verwenden:

- vollständiger Name und Geburtsdatum des Betreibers bei natürlichen Personen und Name oder Firma und Registergericht und Registernummer bei juristischen Personen,
- Anschrift des Betreibers,
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Betreibers,
- Nummer der Versicherungspolice für das unbemannte Fluggerät des Betreibers,
- Bestätigung folgender Erklärung durch juristische Personen: „Das unmittelbar am Betrieb beteiligte Personal verfügt über die zur Durchführung seiner

Aufgaben notwendigen Kompetenzen und das unbemannte Fluggerät wird nur von Fernpiloten mit angemessenem Kompetenzniveau betrieben“ und

6. vorhandene Betriebsgenehmigungen und das einem Betreiber von der zuständigen Behörde nach Teil C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ausgestellte Betreiberzeugnis sowie Erklärungen mit einer Bestätigung nach Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947.

(3) Betreiber von unbemannten Fluggeräten nach Absatz 1 Satz 1 haben dem Luftfahrt-Bundesamt vor der erstmaligen Aufnahme des Betriebs die für die Registrierung zu speichernden Daten nach Absatz 2 zu übermitteln und deren Richtigkeit auf Verlangen zu belegen, soweit dies für die Registrierung durch das Luftfahrt-Bundesamt erforderlich ist. Registrierte Betreiber haben dem Luftfahrt-Bundesamt unverzüglich jede Änderung der Voraussetzungen für eine Registrierung nach Absatz 1 und jede Änderung der Daten nach Absatz 2 zu übermitteln.

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 können Luftsportverbände die für die Registrierung zu speichernden Daten ihrer Mitglieder, die unbemannte Fluggeräte nach Absatz 1 Satz 1 betreiben, dem Luftfahrt-Bundesamt unter Beachtung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) übermitteln. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Das Luftfahrt-Bundesamt übermittelt jedem Betreiber nach Absatz 1 Satz 1 elektronisch eine Registrierungsnummer, die für alle von ihm nach Absatz 1 Satz 1 betriebenen unbemannten Fluggeräte gilt, und die dem Luftfahrt-Bundesamt eine individuelle Identifizierung des Betreibers nach Artikel 14 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ermöglicht. Das Luftfahrt-Bundesamt stellt sicher, dass das Register insbesondere den Vorgaben der Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 entspricht.

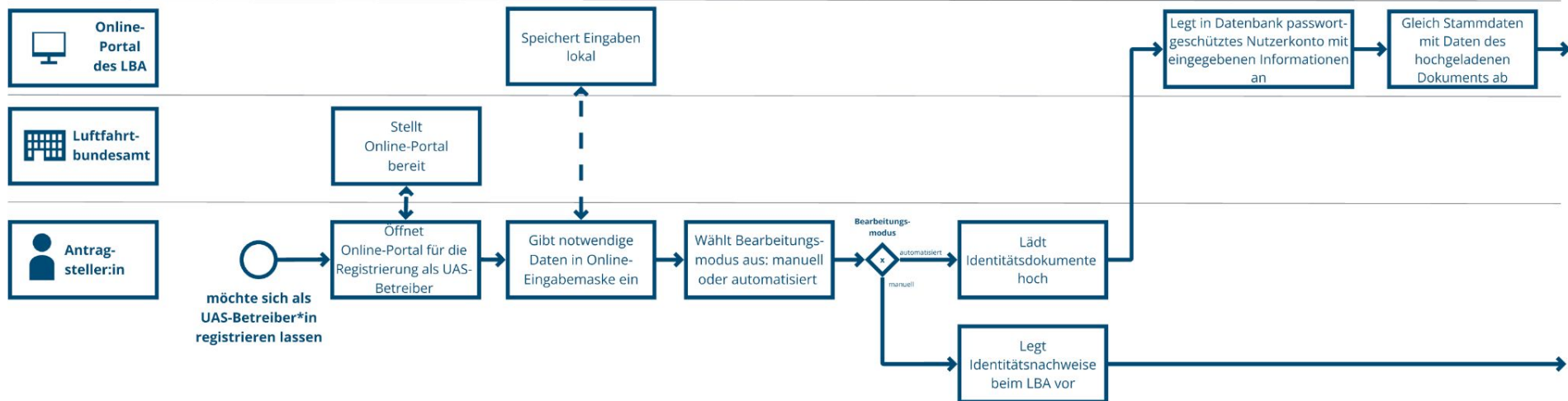
(6) Die nach Absatz 2 gespeicherten Daten dürfen vom Luftfahrt-Bundesamt an die für die in den Nummern 1 bis 4 genannten Aufgaben zuständigen Stellen des Bundes und der Länder sowie anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union übermittelt werden, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist

- für Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Luftverkehrs,
- zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Luftverkehrsvorschriften,
- zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, wobei die Regelungen des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen unberührt bleiben, oder
- zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

Die nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 gespeicherten Daten dürfen vom Luftfahrt-Bundesamt an die

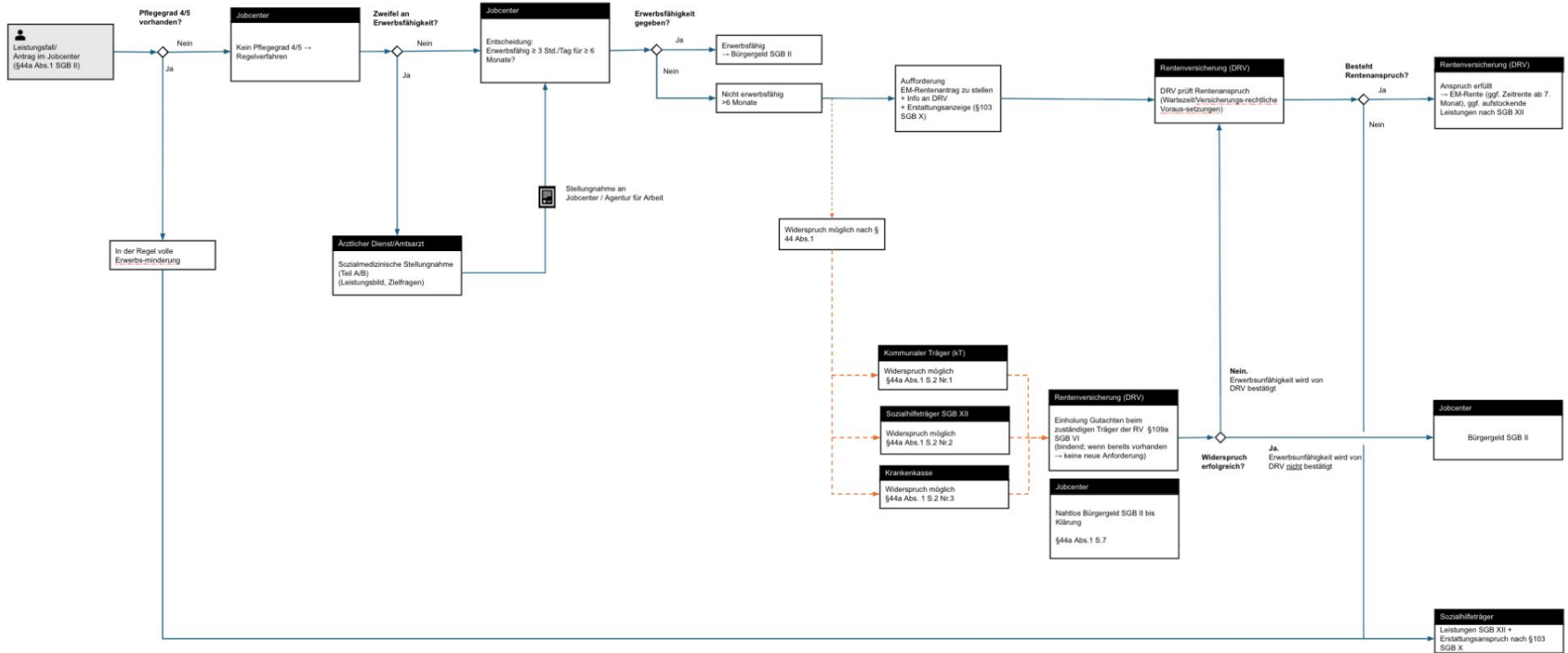
# Beispielregelung

## §66a LuftVG Betreiberregistrierung

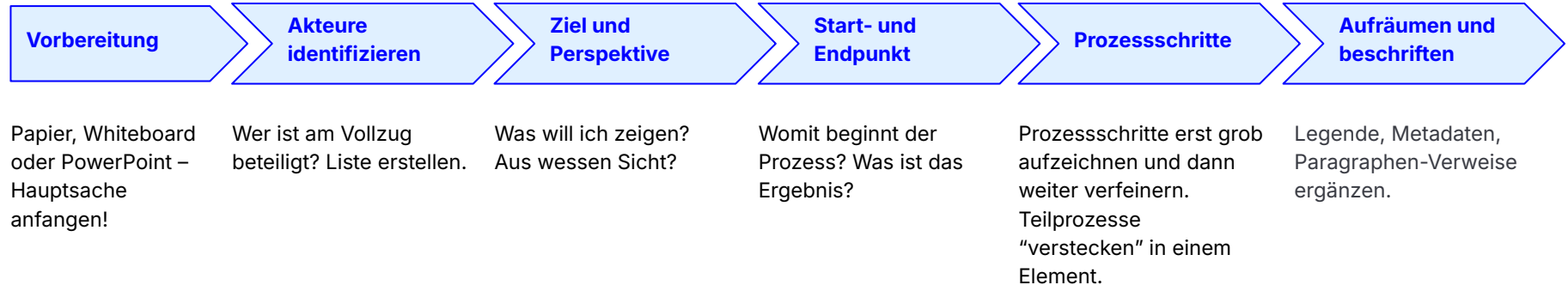


# Feststellung der Erwerbsfähigkeit

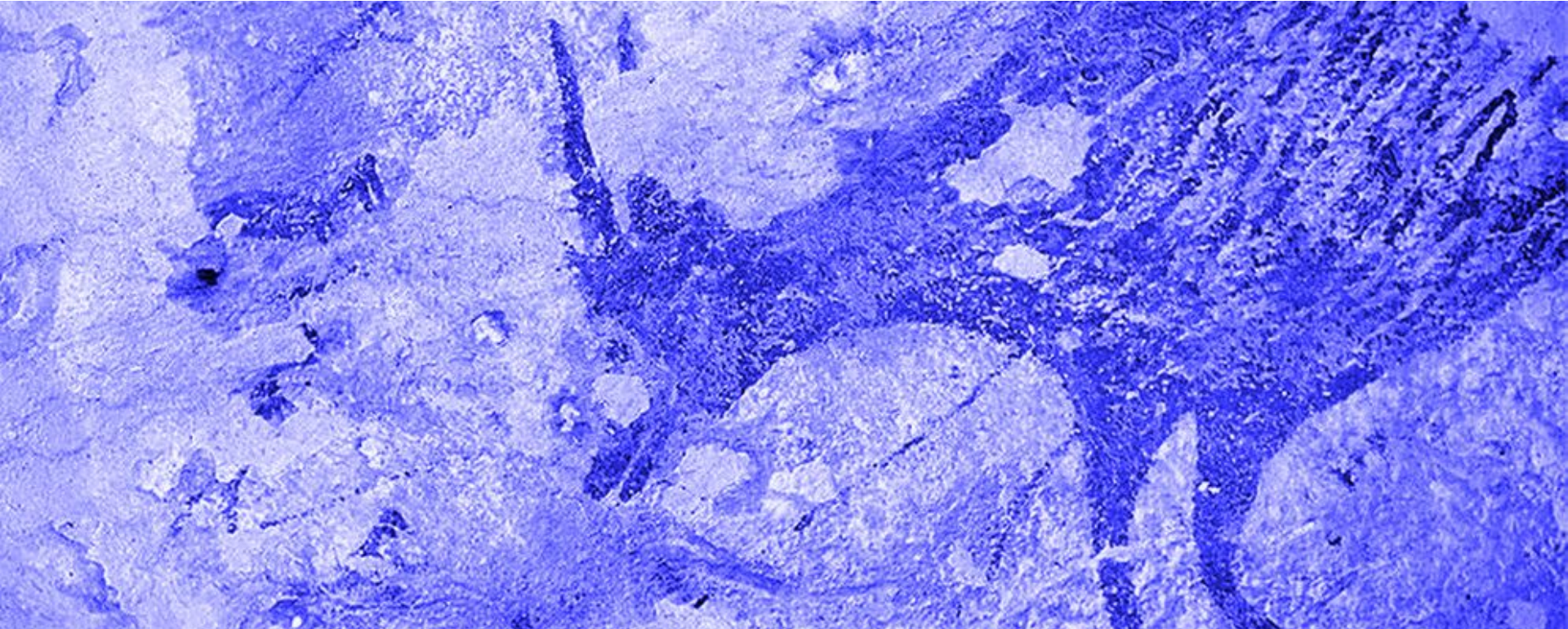
## Visualisierung des Verfahrens nach §44a SGB II



# Vorgehen Visualisieren



# Immer: Stift und Papier



# Tools: Digitale Whiteboards

## Vorteile:

- Ortsunabhängig
- Standortübergreifend
- Nachhaltig
- Einfaches Setup
- Viel Gestaltungsmöglichkeiten
- Günstig: keine Reisekosten, Raummiete etc.

## Nachteile:

- Frickelig
- Orientierung oft schwierig
- Wenig Austausch zwischen Teilnehmer:innen, kaum Netzwerking
- Ergebnisse oft weniger belastbar
- Commitment ist schwieriger
- Schlecht zu exportieren!

# Visualisierung von Digitaltauglichen Regelungsvorhaben

## ARBEITSUMGEBUNG

Stand: Januar 2025

Anspruchspartner: Referate 28 / IVa5



### Digitalisierungseinstufe

- Digitale Kommunikationssysteme**
  - Die Kommunikationssysteme sind digitalisiert.
  - Die Kommunikationssysteme sind digitalisiert und vernetzt.
  - Die Kommunikationssysteme sind digitalisiert und vernetzt und integrierbar.
- Automatisierung des Daten- und Geschäftsprozesses**
  - Die Daten- und Geschäftsprozesse sind automatisiert.
  - Die Daten- und Geschäftsprozesse sind automatisiert und vernetzt.
  - Die Daten- und Geschäftsprozesse sind automatisiert und vernetzt und integrierbar.
- Automatisierung und Vernetzung des Geschäftsprozesses**
  - Die Daten- und Geschäftsprozesse sind automatisiert und vernetzt.
  - Die Daten- und Geschäftsprozesse sind automatisiert und vernetzt und integrierbar.
- Die Regelungen für eine digitale Ausführung**
  - Die Daten- und Geschäftsprozesse sind automatisiert und vernetzt und integrierbar.
- Automatisierung**
  - Die Daten- und Geschäftsprozesse sind automatisiert.

### Experten

# Weitere Methoden

- Flussdiagramme sind oft, aber nicht immer die beste Methode
- Legist:innen sind in der Wahl von Methode und Tool **oft überfordert**, es besteht (noch) sehr wenig Vorerfahrung im Visualisieren
- Das Kompetenzzentrum sollte bei der Auswahl der richtigen Tools und Methoden unterstützen und durch gute Templates den Einstieg erleichtern.

# Stakeholder Maps

Visuelle Darstellung aller am Regelungsvorhaben beteiligten oder betroffenen Akteure und ihrer Beziehungen.

## Dimensionen:

- Nähe zum Vorhaben (Kern, Umfeld, Peripherie)
- Betroffenheit (direkt/indirekt)
- Einfluss (hoch/niedrig)
- Haltung (unterstützend/neutral/kritisch)
- ...

## Wann einsetzen?

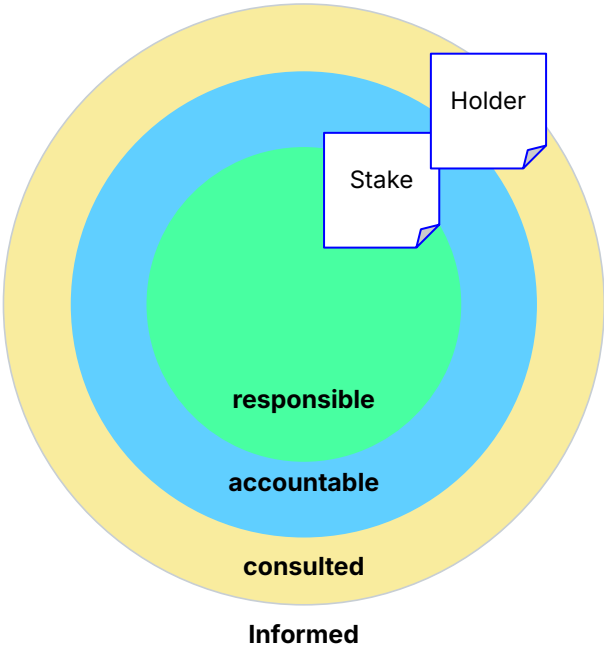
Vor der Prozessvisualisierung, um Akteure zu identifizieren

Bei komplexen Vorhaben mit vielen Beteiligten

Für die Planung von Praxischecks und Beteiligungsformaten

Eigentlich immer :-)

# Stakeholder-Map (RACI)



|      | Stakeholder X | Stakeholder Y | Stakeholder Z |
|------|---------------|---------------|---------------|
| Task | A             | R             | I             |
| Task | C             | I             |               |
| Task | R             | I             | C             |
| Task | R             | I             | C             |
| Task | I             | I             | I             |
| Task | R             | A             | I             |
| Task | C             | C             | I             |

# Bürger:innen-Reise

Bürger:innenreise oder User Journey ist ein einfaches Analysetool zum besseren Verständnis bestehender Wege, die Bürger:innen gehen müssen, um ein **behördenbezogenes Handlungsziel** zu erreichen.

## Wann einsetzen?

Der Fokus der Visualisierung liegt auf dem Nutzererlebnis um z. B. Wartezeiten, Medienbrüche und Frustrationen sichtbar zu machen

Für die Kommunikation mit politischen Entscheidungsträgern

## Vorteile:

- Emotionale Perspektive ergänzt technische Sicht
- Gut verständlich für Nicht-Experten
- Zeigt "Pain Points" aus Nutzersicht

## Nachteile:

- Weniger präzise als Flussdiagramme
- Für technische Abstimmung mit IT weniger geeignet

# Bürger:innen-Reise



Handlungsziel:  
ELSTER-Konto  
eröffnen und Zertifikat  
installieren

# Zeitstrahl

Bildet die Auswirkungen eines gesetzlichen Regelungsvorhabens im seinem zeitlichen Verlauf klar und übersichtlich ab und zeigt, welche Ereignisse für Bürger:innen wann eine signifikante Rolle spielen

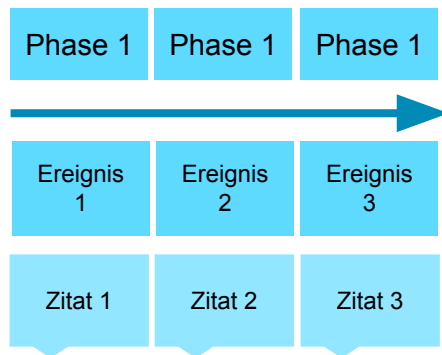
Hilft dabei, kritische Punkte aus Sicht der Bürger:innen zu identifizieren

## Vorteile:

- Zeigt Zusammenhänge und Abläufe auf einen Blick
- Bildet Ereignisse sequentiell geordnet ab

*Beispiel:*

*„Welche Auswirkung hat die Energiepreisbremse auf Zentralheizungskunden?“*



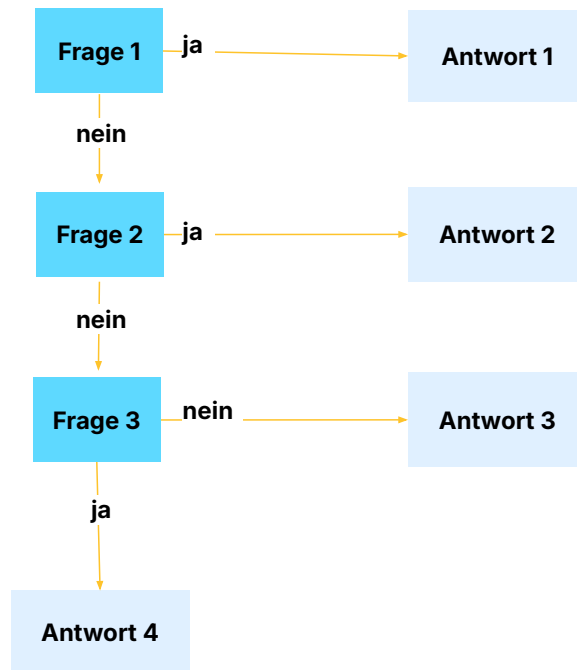
# Regelungsbaum

Ein Regelungsbaum hilft Akteuren und Entscheidenden im Gesetzgebungsverfahren, komplexe Regelungszusammenhänge und die Logik in einer Regelung schnell zu erfassen. Er zeigt auf einen Blick, welche Regelung für welche Zielgruppe gilt, und unterstützt dabei, mögliche Regelungslücken oder Vereinfachungspotenziale aufzudecken.

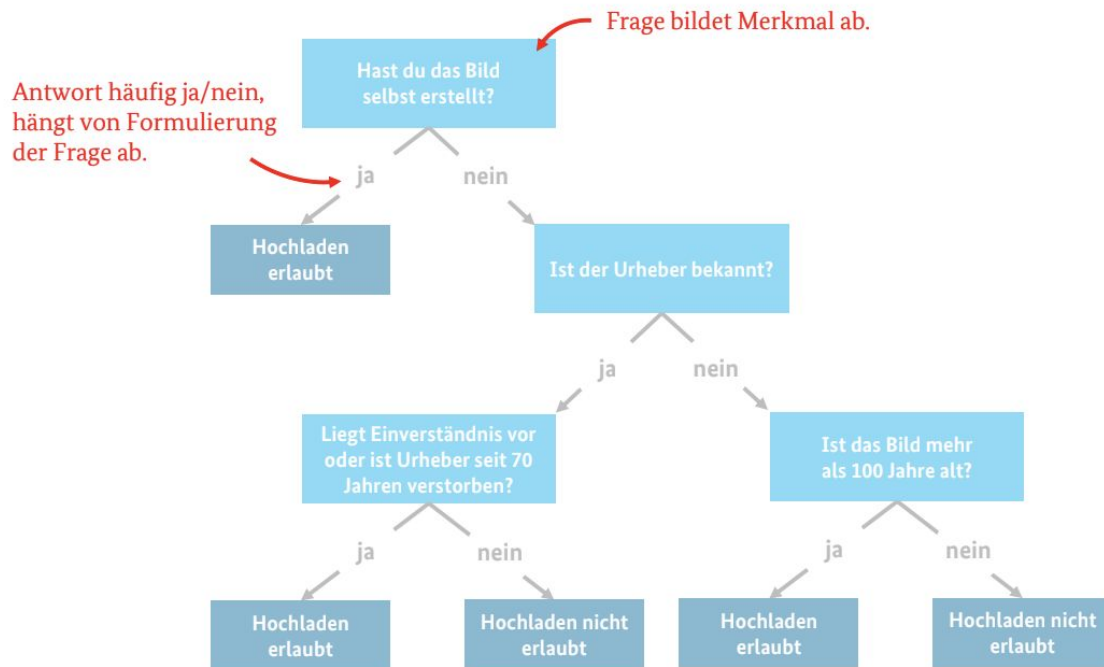
## Vorteile:

- Zeigt in reduzierter Form, wann welche Regelung gilt
- Ermöglicht rasches Verständnis der Regelung
- Begrenzt die Menge der Informationen, die zum Verständnis benötigt werden.

*„Zu welchen Maßnahmen bin ich als Immobilieneigentümer nach GEG verpflichtet?“*



# Regelungsbaum zum Urheberrecht



# Zielgruppenprofile

## Betroffene Gruppen

Welche Gruppen sind betroffen?

## Betroffenheit (1-10)

Welche Gruppen am stärksten betroffen?

## Gruppengröße

Welche Gruppe ist am größten?

## Barrieren

Was sind die wichtigsten Barrieren der betroffenen

## Motivatoren

Was sind die wichtigsten Motivatoren der betroffenen Gruppen?

|                           |    |     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|---------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rentnerinnen und Rentner  | 8  | 50% | <ul style="list-style-type: none"><li>- Komplexität des Antrags</li><li>- Wunsch ohne Transferleistungen zu leben</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzieller Überforderung entgehen</li><li>- Finanz. Handlungsmöglichkeiten gewinnen</li></ul> |
| Studierende               | 5  | 3%  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nachrangiger Anspruch auf Wohngeld</li><li>- Unkonventionelle Wohnsituationen</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzieller Überforderung entgehen</li><li>- Wohnsituation verbessern</li></ul>                |
| Selbstnutzende Eigentümer | 8  | ... | <ul style="list-style-type: none"><li>- Unkenntnis über eigenen Anspruch</li><li>- Sorgen über notwendigen Wohnungswechsel</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzieller Überforderung entgehen</li><li>- In der eigenen Wohnung bleiben</li></ul>          |
| „Hereinwachsende“         | 10 | ... | <ul style="list-style-type: none"><li>- Unkenntnis über Leistung an sich</li><li>- Wunsch ohne Transferleistungen zu leben</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzieller Überforderung entgehen</li><li>- Bestehende Wohnsituation erhalten</li></ul>       |
| „Herauswachsende“         | 2  | ... | <ul style="list-style-type: none"><li>- Komplexität des Antrags</li></ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Unabhängiger von Transferleistungen werden</li></ul>                                            |

Ausschnitt – weitere betroffene Zielgruppen ergänzen!

# Service-Blueprint

Erweiterte Prozessdarstellung, die Frontstage (sichtbar für Nutzer) und Backstage (interne Abläufe) trennt.

Linie der Sichtbarkeit

Nutzeraktionen (was der Bürger tut)

Sichtbare Kontaktpunkte  
(Schalter, Portal)

Hintergrundprozesse  
(interne Bearbeitung)

Unterstützende Systeme  
(IT, Register)

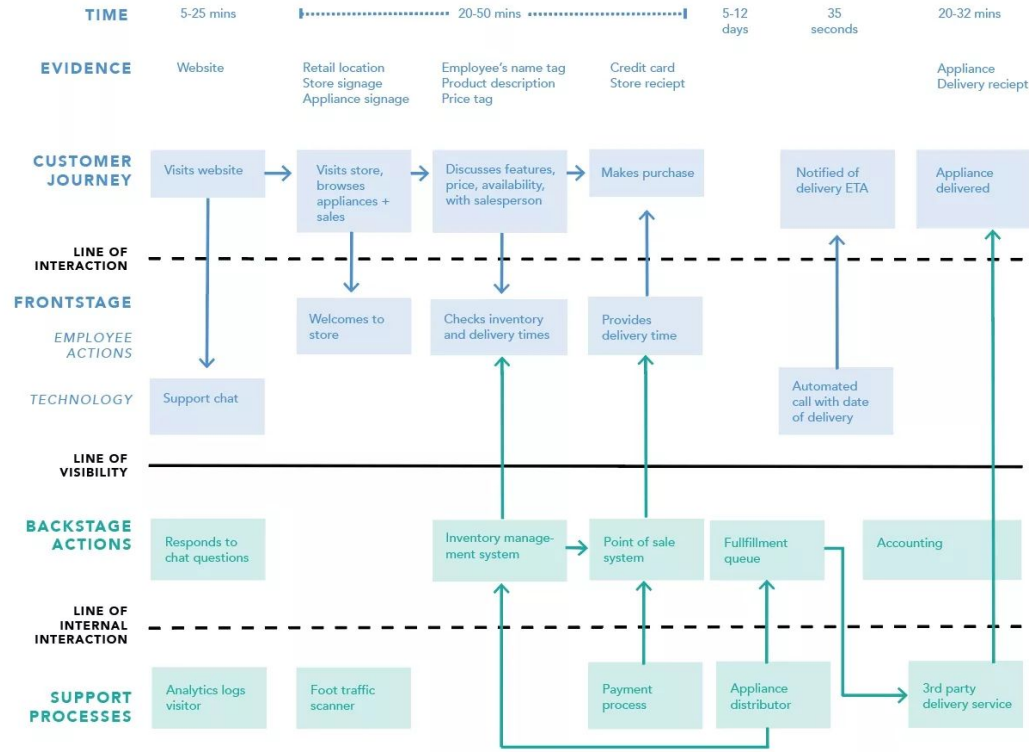
## Vorteile:

- Zeigt Zusammenspiel aller Aktionen auf der sichtbaren und unsichtbaren Ebene
- Identifiziert interne Hürden
- Weniger Emotional als transaktional

## Nachteile:

- Erfordert viel Wissen über interne Abläufe
- Kann sehr detailliert und feinteilig werden
- Richtige

## SERVICE BLUEPRINT *Example*



# Kindergrundsicherungscheck

|                                               | Information                                                          |                                                                 | Zustimmung                                                                          | Prüfung                                          |                                              |                                                   | Antrag                                | Aufrechterhaltung                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Bürgeraktivität</b>                        |                                                                      |                                                                 | Beide Eltern erklären jede(r) für sich Einverständnis zu Teilnahme am KGSC          |                                                  |                                              |                                                   | Eltern stellen Antrag auf KGS         |                                                                 |
| <b>Physische Anhaltspunkte</b>                | Allgemeine Information über KGSC via Kindergeldantrag oder Infobrief | Individuelle Information über KGSC                              |                                                                                     | Information über geplanten Termin zum Datenabruf |                                              | Information mit Ergebnis des KGSC                 |                                       | Information über Auslaufen des Einverständnisses                |
| <b>Frontstage Aktivitäten</b>                 | Familienservice informiert über Angebot des KGSC                     | Familienservice informiert über Angebot des KGSC                |                                                                                     | Familienservice informiert über Datenabruf       |                                              | Familienservice informiert über Ergebnis des KGSC |                                       | Familienservice informiert über Auslaufen des Einverständnisses |
| <b>Backstage Aktivitäten</b>                  | Identifikation bestehender Kindergeldfälle                           | Identifikation potentiell Berechtigter                          |                                                                                     | Familienservice dokumentiert Einverständnis      | Familienservice plant Datenabruf             | Datenabruf bei Arbeitgebern und Behörden          | Familienservice wertet Datensätze aus | Identifikation relevanter Fälle mit auslaufendem Einverständnis |
| <b>Systeme und unterstützende Aktivitäten</b> | Kindergeld-Datenbank Familienkasse                                   | Definition Anhaltspunkte für Bedürftigkeit, bspw. Wohngeldbezug | Bereitstellung Online- Prozess zum rechtssicheren Einverständnis beider Elternteile |                                                  | Technische Schnittstellen zum Datenaustausch |                                                   |                                       | Datenbank mit Datum der erteilten Einverständnisse              |
|                                               |                                                                      |                                                                 | Umgesetzt                                                                           | Umsetzung klar                                   | Umsetzung offen                              |                                                   |                                       |                                                                 |

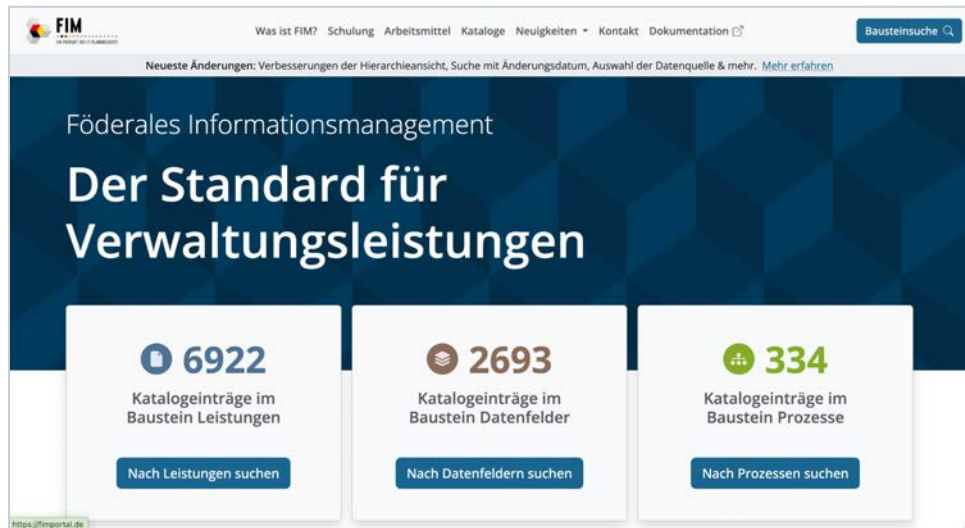
# FIM – Föderales Informationsmanagement

Bundesweiter Standard für die Beschreibung von Verwaltungsleistungen. Eine zentrale Redaktion erstellt Beschreibungen und Visualisierungen für...

1. Leistungsbeschreibungen
2. Datenfelder
3. Prozesse

## Mehrwerte:

- Nachnutzung bestehender Prozessvisualisierungen
- Einheitliche Standards für Datenaustausch
- Grundlage für Once-Only-Umsetzung



# Rulemapping

- Gefördert von SPRIN-D
- Private Anbieter (Rulemapping Group)
- Offener/Kostenloser Editor seit kurzem verfügbar
- Einfache Visualisierungsmethode die die Logik einer Regelung gut offenlegen kann
- Wird gespeichert in einem strukturierten, maschinenlesbaren XML-Format → *Law as Code*
- Transformation der Rulemap möglich in andere Darstellungen wie Gesetztestext, HTML, Formulare etc. mit Hilfe von KI



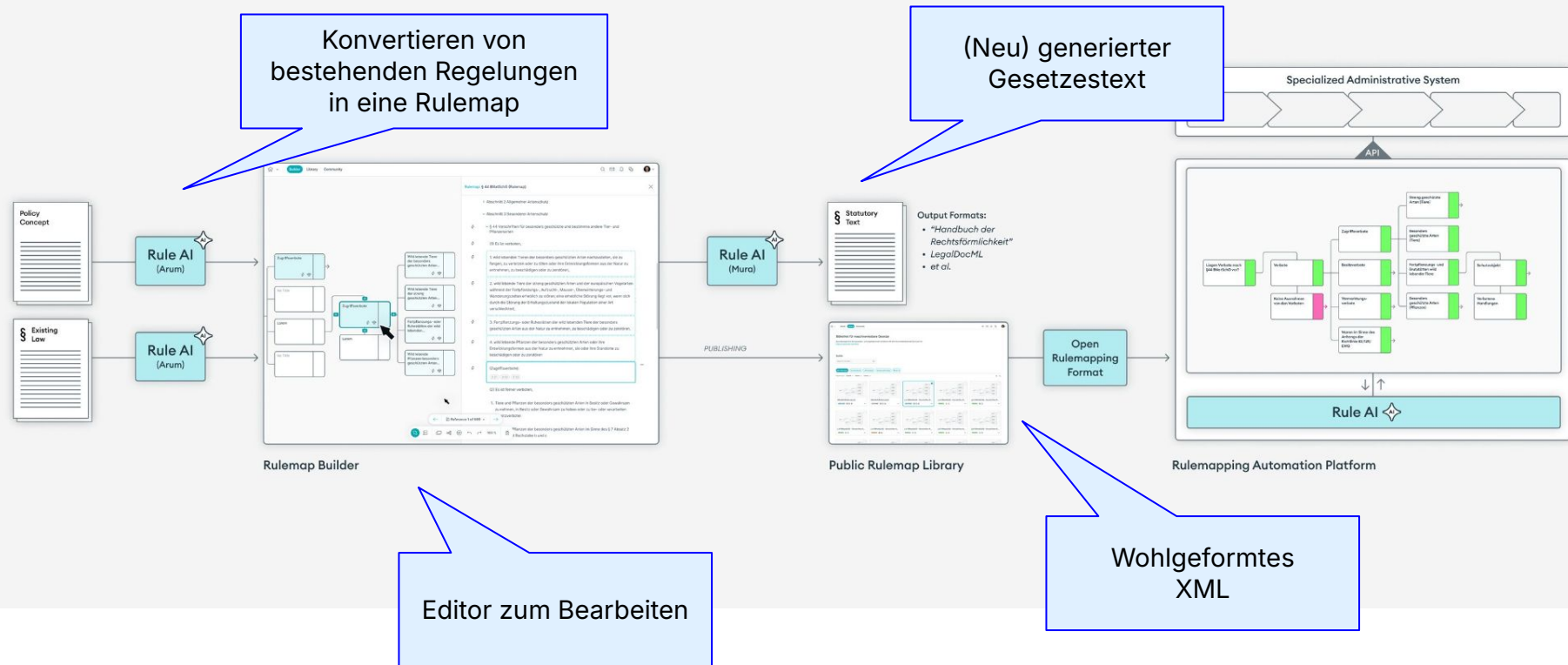
**Law as Code** verfolgt die Vision, das Recht durch digitale Technologien zukunftsfähig zu machen und neue Potenziale zu erschließen ohne bestehende Systeme zu ersetzen. Es eröffnet neue Wege für eine wirksame, effiziente und digital integrierte Rechtsetzung: Das Recht selbst kann vom Entwurf bis zum Vollzug digital werden.

**Modernisierungsagenda Bund**



Potenzielle hält auch die **Rulemapping-Methode** bereit: Sie bildet Rechtsregeln visuell ab und übersetzt sie zugleich in ausführbaren Code. In Kombination mit KI-gestützten Werkzeugen, die die Struktur bestehender Regulierung analysieren und die Textarbeit unterstützen, lässt sich der digitale Politikzyklus der modernen Rechtsetzung wirkungsvoll schließen: Neben dem natursprachlichen Gesetzestext, der weiterhin unverzichtbar und allein rechtsverbindlich bleibt, tritt der Code der Regulierung, den der Staat den Adressaten – Unternehmen, Verwaltung und Zivilgesellschaft – als Open-Source-Bibliothek zur Verfügung stellt und der unmittelbar in die Anwendungsprogramme übernommen werden kann.

# Gesamtprozess Rulemapping





Builder

Bibliothek

Beta

IT

## Beratungshilfe ▾

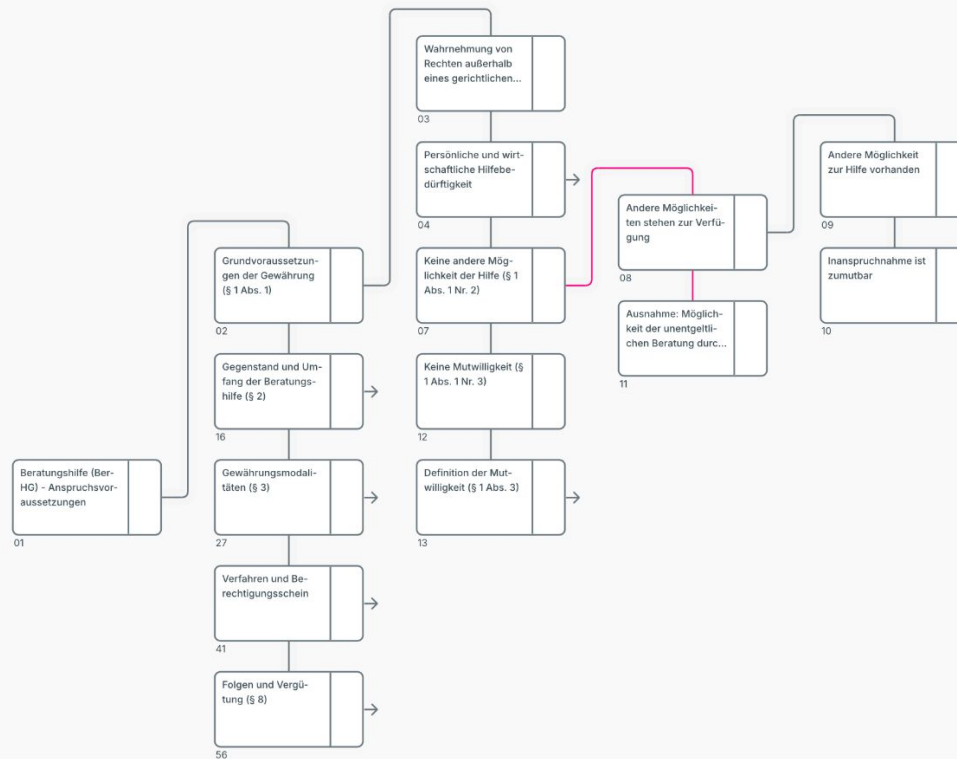
## Rulemaps +

Beratungshilfegesetz\_BerHG

Tierhaltung\_Melde\_Doku\_ViehV...

Viehverkehrsverordnung\_ViehV...

+ Rulemap hinzufügen



## Rulemap

Beratungshilfegesetz\_BerHG

## Allgemein ▾

ID: ac07217b

Link

<https://builder.rulemapping.org/proje>

## Norm Referenzen ▾

+ Norm hinzufügen

## Ausgabeoptionen ▾

Exportieren



68%

**Modul 4:** Visualisierung & Rulemapping

# Rulemap Editor

<https://rulemapping.org/>

# Rulemap XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rulemap title="Tierhaltung_Dokumentation_Arzneimittel" application="query-action-ai">
  <node id="1" title="Dokumentationspflicht (TAMG, THAMNV)" alttext="Nachweispflichten zur Anwendung von Tierarzneimitteln" logic="and">
    <node id="2" title="Tierhalter" alttext="" logic="virtual"/>
    <node id="3" title="Anwendungsbereich: Lebensmittelliefernde Tiere" alttext="" logic="virtual"/>
    <node id="4" title="Dokumentationsgegenstand" alttext="" logic="and">
      <node id="5" title="Erworbene und angewendete Arzneimittel" alttext="" logic="and">
        <node id="6" title="Name und Menge des Arzneimittels" alttext="" logic="virtual"/>
        <node id="7" title="Tag des Erwerbs" alttext="" logic="virtual"/>
      </node>
      <node id="8" title="Tiergruppe und Indikation" alttext="" logic="and">
        <node id="9" title="Art, Identität und Anzahl der behandelten Tiere" alttext="" logic="virtual"/>
        <node id="10" title="Verabreichungsdatum und -dauer" alttext="" logic="virtual"/>
        <node id="11" title="Angewendete Menge und Name der behandelnden Person" alttext="" logic="virtual"/>
      </node>
      <node id="12" title="Wartezeit" alttext="" logic="and">
        <node id="13" title="Festgesetzte Wartezeit" alttext="" logic="virtual"/>
        <node id="14" title="Datum des Ablaufs der Wartezeit" alttext="" logic="virtual"/>
      </node>
      <node id="15" title="Bestandbuch (für verschreibungspflichtige AM)" alttext="" logic="virtual"/>
    </node>
    <node id="16" title="Aufbewahrungspflicht" alttext="" logic="and">
      <node id="17" title="Nachweise müssen 5 Jahre aufbewahrt werden" alttext="" logic="virtual"/>
    </node>
    <node id="18" title="Meldepflicht an Behörde (falls zutreffend)" alttext="" logic="and">
      <node id="19" title="Tierarzt hat keine Meldung vorgenommen" alttext="" logic="virtual"/>
      <node id="20" title="Meldung über angewendete AM (TAMG § 58)" alttext="" logic="virtual"/>
    </node>
  </node>
</rulemap>
```

# Rulemapping

- Gefördert von SPRIN-D
- Dahinter steht ein privates Unternehmen(Rulemapping Group)
- Offener, einfacher und kostenloser Editor seit kurzem verfügbar
- Einfache Visualisierungsmethode die die Logik einer Regelung gut offenlegen kann
- Wird gespeichert in einem strukturierten, maschinenlesbaren XML-Format → *Law as Code*
- Transformation möglich in andere Präsentationen wie Gesetzestext, Web-Code etc. mit KI

# Was ist Rulemapping?

- Methode von Prof. Stephan Breidenbach (Viadrina Frankfurt/Oder)
- Seit 2022 gefördert durch SPRIND (Bundesagentur für Sprunginnovationen)
- Teil der Modernisierungsagenda der Bundesregierung (Kabinettsbeschluss Oktober 2025)
- Thüringen hat bereits ein Projekt mit der Rulemapping Group (Baugenehmigungen)
- Kostenpflichtiger Editor notwendig für wirkliche Mehrwerte

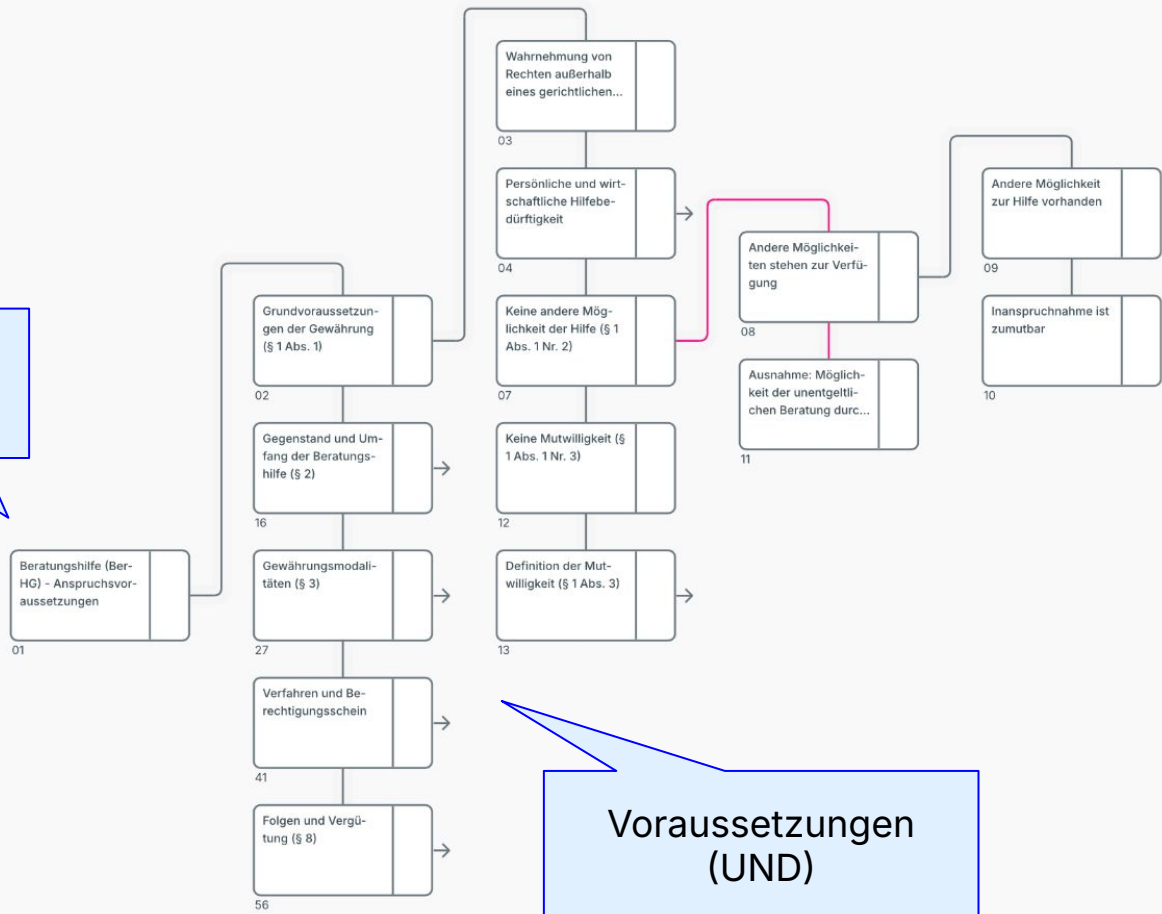


# Kernprinzip

Rechtsnormen werden als Entscheidungsbäume visualisiert:

- Tatbestandsmerkmale → Knoten
- Qualifizierte Beziehungen → Verbindungen (AND, OR, NOT etc.)
- Rechtsfolgen → Endpunkte

Tatbestand



Voraussetzungen (UND)

## Modul 8: Rulemapping & Prototypisieren

The screenshot displays the 'Builder' interface for Rulemapping. The top navigation bar includes a home icon, 'Builder' (active), 'Bibliothek', 'Beta', and a user profile icon.

**Left Sidebar:**

- Unbenanntes Projekt (dropdown)
- Rulemaps (+)
- Unbenannte Rulemap (selected)
- + Rulemap hinzufügen

**Central Workspace:**

A node template is shown in the center, labeled 'Knotenname' with a small circle icon below it. A green '+' button is located to the right of the node. The number '1' is positioned below the node.

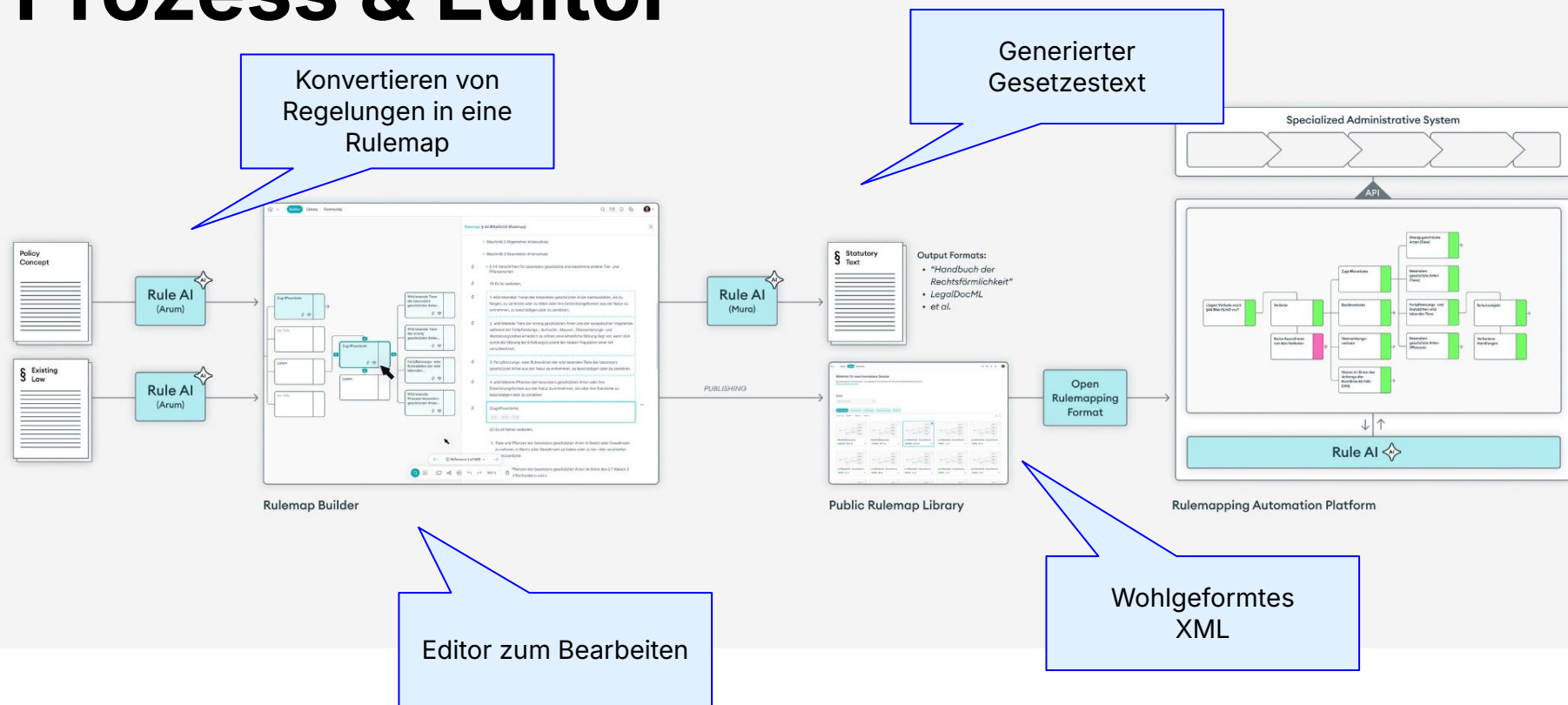
**Right Sidebar:**

- ✓
- Knoten (dropdown icon)
- Unbenannter Knoten
- Allgemein (dropdown icon)
- ID: 1
- Typ: Endknoten
- Link: <https://builder.rulemapping.org/proje> (copy icon)
- Norm Referenzen (dropdown icon)
- + Norm hinzufügen
- Erläuterungen (dropdown icon)
- + Erläuterungen hinzufügen

**Bottom Bar:**

Navigation icons (undo, redo, zoom in, zoom out, zoom reset) and a 100% zoom level indicator.

# Prozess & Editor



# XML Output

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rulemap title="Tierhaltung_Dokumentation_Arzneimittel" application="query-action-ai">
  <node id="1" title="Dokumentationspflicht (TAMG, THAMNV)" alttext="Nachweispflichten zur Anwendung von Tierarzneimitteln" logic="and">
    <node id="2" title="Tierhalter" alttext="" logic="virtual"/>
    <node id="3" title="Anwendungsbereich: Lebensmittelliefernde Tiere" alttext="" logic="virtual"/>
    <node id="4" title="Dokumentationsgegenstand" alttext="" logic="and">
      <node id="5" title="Erworbene und angewendete Arzneimittel" alttext="" logic="and">
        <node id="6" title="Name und Menge des Arzneimittels" alttext="" logic="virtual"/>
        <node id="7" title="Tag des Erwerbs" alttext="" logic="virtual"/>
      </node>
      <node id="8" title="Tiergruppe und Indikation" alttext="" logic="and">
        <node id="9" title="Art, Identität und Anzahl der behandelten Tiere" alttext="" logic="virtual"/>
        <node id="10" title="Verabreichungsdatum und -dauer" alttext="" logic="virtual"/>
        <node id="11" title="Angewendete Menge und Name der behandelnden Person" alttext="" logic="virtual"/>
      </node>
      <node id="12" title="Wartezeit" alttext="" logic="and">
        <node id="13" title="Festgesetzte Wartezeit" alttext="" logic="virtual"/>
        <node id="14" title="Datum des Ablaufs der Wartezeit" alttext="" logic="virtual"/>
      </node>
      <node id="15" title="Bestandbuch (für verschreibungspflichtige AM)" alttext="" logic="virtual"/>
    </node>
    <node id="16" title="Aufbewahrungspflicht" alttext="" logic="and">
      <node id="17" title="Nachweise müssen 5 Jahre aufbewahrt werden" alttext="" logic="virtual"/>
    </node>
    <node id="18" title="Meldepflicht an Behörde (falls zutreffend)" alttext="" logic="and">
      <node id="19" title="Tierarzt hat keine Meldung vorgenommen" alttext="" logic="virtual"/>
      <node id="20" title="Meldung über angewendete AM (TAMG § 58)" alttext="" logic="virtual"/>
    </node>
  </node>
</rulemap>
```

**Modul 8:** Rulemapping & Prototypisieren

# Builder (free)

<http://builder.rulemapping.org/>



Builder

Bibliothek

Beta

IT

## Beratungshilfe ▾

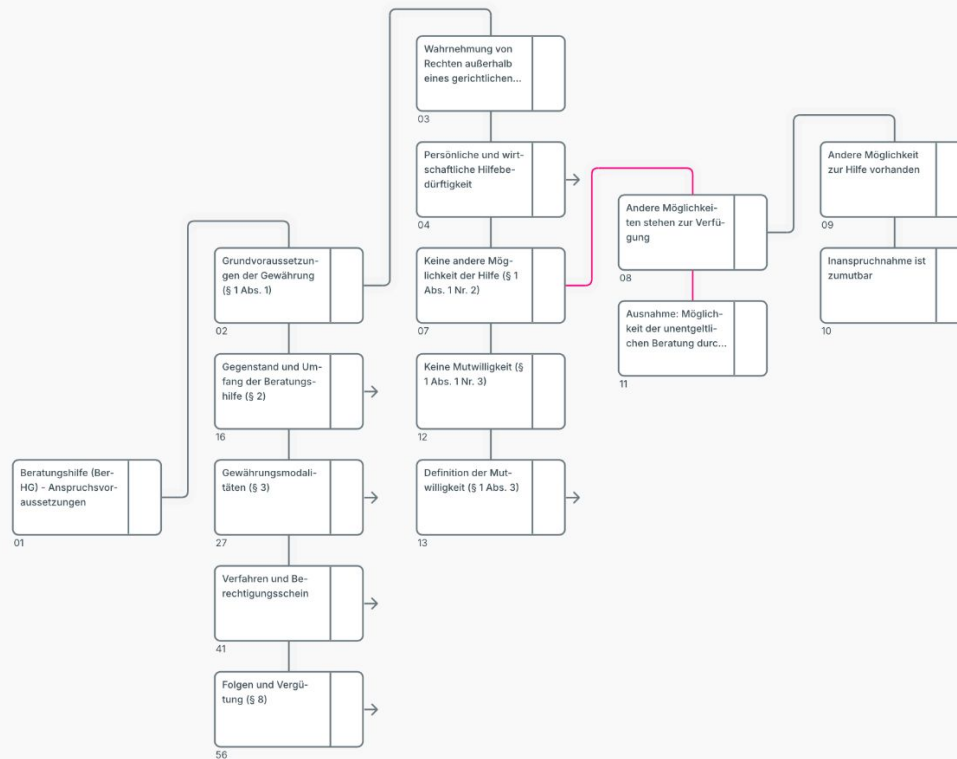
## Rulemaps +

Beratungshilfegesetz\_BerHG

Tierhaltung\_Melde\_Doku\_ViehV...

Viehverkehrsverordnung\_ViehV...

+ Rulemap hinzufügen



## Rulemap



Beratungshilfegesetz\_BerHG

## Allgemein ▾

ID: ac07217b

Link

<https://builder.rulemapping.org/proje>

## Norm Referenzen ▾

+ Norm hinzufügen

## Ausgabeoptionen ▾

Exportieren



68%

# Rulemapping vs. BPMN

## Rulemapping

- Fokus auf juristische Prüfungslogik
- Privater Anbieter, gefördert vom Bund (SPRIN-D)
- Sehr eindeutige Formulierung von Regelungen
- Umsetzung nur in der Rulemapping-Software

## Visualisierung nach BPMN

- Fokus auf betriebswirtschaftliche Prozesslogik
- Weltweiter Standard
- Flussdiagramme
- Flexibel im Detailgrad
- Erstellung mit speziellen Editors oder auch Powerpoint etc.

# Praxisbeispiel

## Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter  
Studierender an Thüringer Hochschulen

Siehe **Druckversion**

Fiktives Beispiel eines  
Regelungsvorhabens.

### Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)

#### Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschul-  
Ministerium für Wissenschaft und Kultur:

#### § 1 Zweck der Förderung

- (1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die  
engagieren, ein Landesstipendium zur Anerkennung
- (2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement  
Studium und gesellschaftlichem Engagement ver

#### § 2 Antragsberechtigte

- (1) Antragsberechtigt sind Studierende, die
  1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannten  
Hochschule immatrikuliert sind,
  2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehrenamtlich  
in der Hochschule engagieren,
  3. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
  4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
- (2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser Verordnung ist  
unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemeinnützigen  
Organisation.
- (3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen  
gilt nicht als ehrenamtliches Engagement.

#### Anlage: Antragsformular (Auszug)

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landesstipendiums für ehrenamtliches  
Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

##### Persönliche Daten

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Geburtsort \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_  
Anschrift (Hauptwohnsitz) \_\_\_\_\_  
Telefonnummer \_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_  
Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_

##### Hochschule

Name Institution \_\_\_\_\_  
Studiengang \_\_\_\_\_  
Fachsemester \_\_\_\_\_  
Matrikelnummer \_\_\_\_\_

##### Ehrenamtliche Tätigkeit

Name der Organisation \_\_\_\_\_  
Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

# Übung: Visualisierung Regelung

Bitte visualisiert die **Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV) den Praxis- und Digitalcheck Thüringen** in ihrem grundlegenden Prozess. Nehmt dazu Materialien die euch geeignet erscheinen: Stift & Papier, Post-Its, digitale Boards etc.

Entscheidend ist der Inhalt und weniger die perfekte Form. Berücksichtigt die verschiedenen Organisationen und Akteure: Welche Akteure sind beteiligt? Wie sieht der Prozess aus Sicht der Studierenden aus?

Stellt euren Arbeitsstand am Ende in der Runde vor.

The image shows two overlapping documents. The background document is the 'Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)', which includes the title, purpose, and eligibility criteria for the stipend. The foreground document is an 'Antragsformular (Auszug)' (Application Form - Excerpt), which contains fields for personal data, school information, and the applicant's commitment.

**Thüringer Landesstipendienverordnung (ThürLStipV)**

Verordnung zur Förderung ehrenamtlich engagierter Studierender an Thüringer Hochschulen

Vom 1. Januar 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 2 des Thüringer Hochschulministeriums für Wissenschaft und Kultur:

**§ 1 Zweck der Förderung**

(1) Das Land Thüringen gewährt Studierenden, die engagieren, ein Landess stipendium zur Anerkennung

(2) Die Förderung soll ehrenamtliches Engagement Studium und gesellschaftlichem Engagement ver

**§ 2 Antragsberechtigte**

(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die

1. an einer staatlichen oder staatlich anerkannt immatrikuliert sind,
2. sich seit mindestens zwölf Monaten ehren
3. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben,
4. das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet h

(2) Ehrenamtliches Engagement im Sinne dieser unentgeltliche Tätigkeit im Rahmen einer gemein

(3) Ein Engagement in politischen Parteien, Bürgervereinen gilt nicht als ehrenamtliches Engagement

**Anlage: Antragsformular (Auszug)**

Antrag auf Gewährung eines Thüringer Landess stipendiums für ehrenamtliches Engagement

Bitte füllen Sie das Formular vollständig in Druckbuchstaben aus.

**Persönliche Daten**

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Anschrift (Hauptwohnsitz) \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_

**Hochschule**

Name Institution \_\_\_\_\_

Studiengang \_\_\_\_\_

Fachsemester \_\_\_\_\_

Matrikelnummer \_\_\_\_\_

**Ehrenamtliche Tätigkeit**

Name der Organisation \_\_\_\_\_

Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

**Methode:** Stillarbeit

**Dauer:** 20 + 10 Minuten Austausch

**Materialien:** Beispielregelung (Ausdruck)

# Zusammenfassung



**Je früher visualisiert und prototypisiert** wird, desto größer der Gestaltungsspielraum.



Rulemapping ist ein **neues Tool** für Legist:innen zum Erfassen der Tatbestände in einer Regelungen.



Mit Rulemapping erstellte Diagramme sind **potentiell maschinenlesbar** und dadurch **automatisiert prüfbar**.



**Experimentierklauseln** und **Reallabore** schaffen rechtliche Möglichkeiten für echte Erprobung.



**FIM bietet bereits visualisierte Prozesse** zur Nachnutzung.

# Materialien

[Stellungnahmen Normenkontrollrat](#)

[Anleitung Flussdiagramm, Digitalcheck Bund](#)

[PowerPoint-Vorlage Flussdiagramme](#)

[Conceptboard-Vorlage BMAS](#)

[Beispielvisualisierungen Digitalcheck](#)

[FIM-Portal](#)

[Prozessplattform](#)

# Pause

5 Minuten

# Abschluss Workshop I

- **Wie geht** es euch?
- Was ist bei euch **besonders hängen geblieben**?
- Welche Erkenntnisse waren **neu oder überraschend**?  
Welche **Fragen** sind noch ungeklärt?
- Wo wünscht ihr euch weitere **Vertiefung**?
- Was wollt ihr **direkt ausprobieren**?

**Methode:** Blitzlichtrunde, Q&A  
**Dauer:** 15 Minuten  
**Materialien:** Sticky Notes



DigitalService des Bundes

# Danke.

**[digitalservice.bund.de](https://digitalservice.bund.de)**

Blog: [digitalservice.bund.de/blog](https://digitalservice.bund.de/blog)



[linkedin.com/company/DigitalServiceBund](https://linkedin.com/company/DigitalServiceBund)



[bsky.app/profile/digitalservice.bund.de](https://bsky.app/profile/digitalservice.bund.de)



[github.com/DigitalServiceBund](https://github.com/DigitalServiceBund)